

제6장 집행의 경합

제6장 집행의 경합

제1절 압류의 경합

I. 개념의 정립

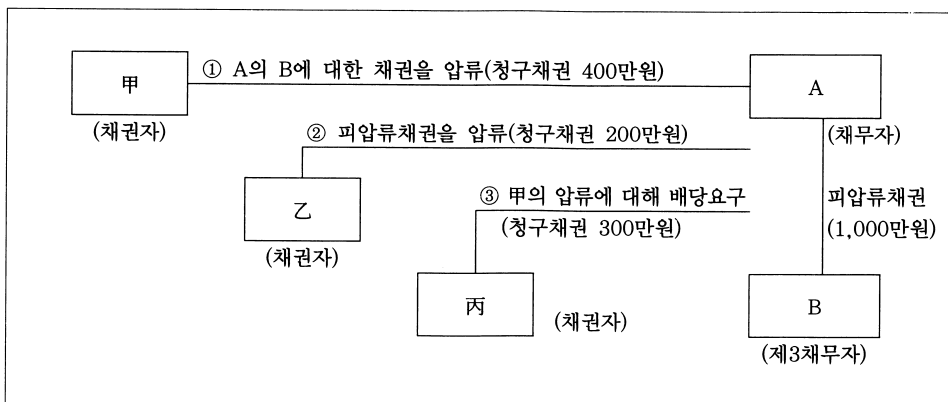
압류의 경합에 관하여 우리 민사집행법 제235조는 「채권 일부가 압류된 뒤에 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류명령이 내려진 때(제1항)와 채권 전부가 압류된 뒤에 그 채권 일부에 대하여 다시 압류명령이 내려진 때(제2항)」에 각 압류의 경합이 발생한다고 규정하고 있다.

1. 집행의 경합에 의한 압류액의 중복

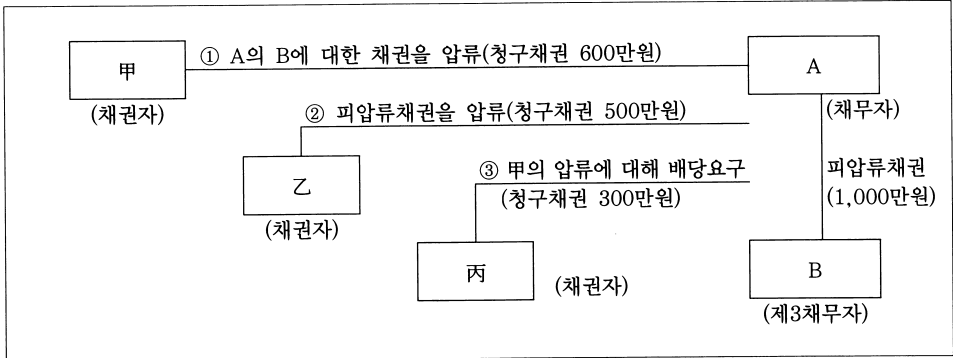
가. 먼저 압류의 경합을 이해하기 위한 순서로 여기서는 그와 관련된 개념들, 즉 채권자의 경합이라든가 집행의 경합 등의 개념을 정리하고 넘어가기로 한다.

나. 아래는 채권자의 경합을 설명하기 위한 사례이다.

[사례1]



[사례2]



우선 채권자가 경합되었다고 할 때의 「경합」이란 말의 사전적 의미는 무엇인가 목적하는 것을 두고 “여러 사람이 서로 맞서 겨룬다.”는 것이다. 위에서 그와 같이 맞서 겨룬다고 할 때에는 그것을 다투는 사람들이 목적하는 무엇인가가 그들의 욕구를 충족하기에는 「넉넉하지 못하다는 것」을 염두에 두고 있는 것이라고 할 수 있다. 만약 여러 사람이 목적하는 대상이 그 사람들을 모두 만족시킬 수 있는 것이라면 이에 대하여 사람들은 맞서 다투지 않을 것이다.

집행에 있어서도 경합의 개념은 위와 같은 기본 바탕에서 벗어나지 않는다.

[사례1]의 경우에는 채무자의 제3채무자에 대한 채권에 관하여 채권자 甲, 乙이 압류집행을 하고, 丙이 배당요구를 하였지만 그들의 채권합계액이 피압류채권인 1,000만 원을 넘지 못하는 900만 원(혹은 압류집행만을 볼 때에 甲, 乙 채권의 합계 600만 원)¹⁾이어서 위 피압류채권으로써 채권자들의 채권을 모두 만족할 수 있는 경우이다. 그리고 이러한 경우에는 채권자가 여러 명이 있으나 진정한 의미에서의 경합이 일어나지 않기 때문에 이를 「부진정」 경합이라고 부르고 있다.

그러나 [사례2]에서는 채권자 甲, 乙, 丙의 채권합계액이 1,400만 원(甲, 乙의 압류집행만을 두고 볼 때에는 합계액이 1,100만 원)이 되기 때문에 피압류채권인 1,000만 원을 넘어서고 있다. 이와 같은 경우에는 위 피압류채권이 甲, 乙 채권액의 합계액에 미치지 못하기 때문에 채권자들 사이에 경합이 발생하고 있으며, 이와

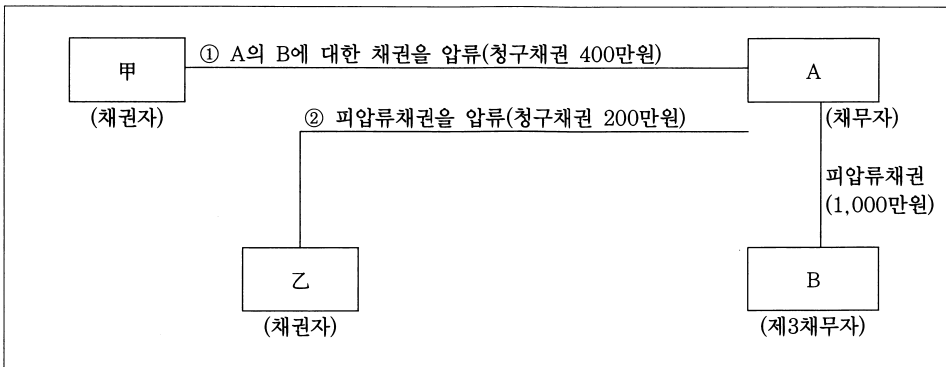
1) 이 경우 채권자 丙이 甲의 압류에 대해 배당요구를 하면, 丙은 甲과 乙의 압류 합계액이 600만 원에 불과하여 그것이 피압류채권 전체인 1,000만 원에 대하여 미치지 않기 때문에 甲이 위 압류에 의해 지급받게 되는 300만 원을 甲과 400만 원:300만 원의 비율로 안분비례하여 지급받게 된다. 따라서 이와 같은 경우에는 경합 여부를 논할 때에 丙의 배당요구액 300만 원은 이에 포함시키지 않고 보는 것이 맞다고 할 수 있다.

같은 경우를 들어 진정한 의미의 경합이 있다고 보아 「진정」 경합이라고 지칭하는데, 보통 우리가 경합을 말할 때는 이러한 진정경합을 염두에 두고 말하는 것이다.

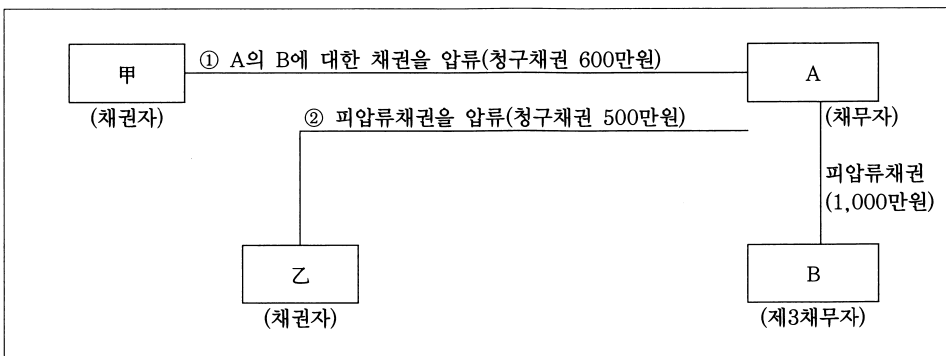
그리고 위 사례에서는 피압류채권에 대하여 채권자 甲·乙·丙이 경합하고 있지만, 丙의 경우에는 별도의 집행행위를 하지 않고 단지 甲의 압류에 대하여 배당요구를 하였을 뿐이므로 이를 들어 채권자가 여러 명 경합되어 있다는 의미에서 「채권자의 경합」이라고 하고 집행의 경합이라고는 하지 않는다.

다. 이제 집행의 경합 또는 압류의 경합을 볼 수 있는 사례를 들어보기로 한다.

[사례1]



[사례2]



위에서 잠깐 언급하였듯이, 위 사례가 앞의 채권자 경합의 경우와 다른 것은 채무자 A에 대한 채권자들이 압류(또는 가압류)집행을 한 甲·乙 뿐이라는 것이다. 그래서 [사례1]은 집행이 부진정하게 경합된 경우(채권자 甲·乙의 채권합계액이 600만 원으로써 피압류채권액 1,000만 원을 넘지 못하고 있다)이고, [사례2]는 집행이 진정하

게 경합된 경우(채권자 甲·乙의 채권합계액이 1,100만 원으로써 피압류채권액 1,000만 원을 넘어서고 있다)의 예를 보여주고 있다. 후자를 일컬어 일반적으로 ‘집행의 경합’이라고 부른다.^{2) 3)}

그리고 위와 같은 집행의 경합은 채권집행의 경우 곧 압류의 경합인 것이다(압류라는 집행행위의 경합이다). 따라서 위 [사례1]은 압류가 부진정하게 경합하는 경우이고, [사례2]는 압류가 진정하게 경합하고 있는 경우이며, 민사집행법 제235조가 규정하는 ‘압류의 경합’은 바로 이러한 경우를 예정하고 있는 것이다.

라. 그래서 민사집행법은 위와 같이 집행이 경합하여 압류액이 중복됨으로써 압류액의 합계액이 피압류채권액을 넘어서고 있는 진정한 압류 경합의 경우에는 각 압류의 효력이 그 피압류채권 전부에 미친다고 규정하고 있는 것이다. 즉 이는 [사례2]에서 당초 甲의 압류의 효력은 그 압류액인 600만 원에 머무르고 있었는데, 다른 채권자 乙이 위 피압류채권에 대해 500만 원의 청구액을 가지고 압류집행을 하면 甲·乙이 행한 각 압류의 효력이 당초 600만 원의 범위 또는 500만 원의 범위에서⁴⁾ 모두 피압류채권 전체인 1,000만 원의 범위까지 확대되어 버린다는 것을 의미한다.

마. 이와 관련하여 질권 등 담보권 실행을 위한 압류와 일반채권에 기한 압류 사이에는 우선채권과 일반채권이란 성질의 차이로 인해 압류의 경합이 발생하지 않고 또 전자인 우선채권에 의한 압류에는 압류효 확장⁵⁾의 효과가 발생하지 않는다.⁵⁾

또한 체납압류 후에 일반채권에 의한 압류집행이 가능하다고 보더라도 우선채권과 일반채권이란 채권의 성격 및 현행법하에서 체납처분절차 및 일반 민사집행절차의 비교차성 등 때문에 이를 압류의 경합으로 볼 수 없다.⁶⁾ 따라서 그로 인한 압류효의

2) 이와 같이 채권자의 경합이란 개념과 집행의 경합이란 개념은, 엄밀히 볼 때에 구별되는 것이고, 또 그에 따르면 제6장의 내용은 「배당요구」를 포함하고 있어서 그 제목을 「채권자의 경합」이라고 하여야 할 것이지만, 현실의 실무에 있어서 양자는 통상 동일한 위치에 놓고 논의를 전개하는 것이 일반적이고 양자 사이의 개념적 차이를 엄격히 파악할 실익도 별로 없으므로 제6장의 제목은 실무에서 보다 많이 사용하고 있는 용어를 따라 「집행의 경합」이라고 정하기로 하였다.

3) 압류채권자와 배당요구채권자가 경합하는 경우에는 채권자가 경합되어 있으나 집행의 경합은 없는 사례이고, 이와 달리 동일한 채권자가 여러 건의 압류집행을 한 때에는 채권자의 경합은 없으나 집행이 경합하는 경우의 예가 될 것이다.

4) 이는 모두 압류의 효력 범위가 당초 그 집행채권액에 한정되어 있는 기본적인 경우를 상정하고 있는 것이다.

5) 제8장 집행공탁 제2절 Ⅶ. 3. 나. 참조

6) 제8장 집행공탁 제2절 Ⅶ. 3. 나. 이하 참조

확장도 발생하지 않는다.⁷⁾

이에 관해서는 제8장 집행공탁 제2절 이하에서 자세히 살펴보기로 한다.

바. 앞서 보았듯이, 압류의 경합이 발생하기 위해서는 압류액의 합계가 피압류채권액을 넘어서고 있는 경우이어야 한다. 그런데 채권자가 예컨대 600만 원의 채권을 가지고 채무자가 제3채무자에 대해 가지는 1,000만 원의 채권을 압류하면서 압류의 효력범위를 집행채권액등인 600만 원 상당으로 한정할 경우라면 집행채권액과 압류액은 양자가 일치하게 될 것이지만, 압류의 효력범위를 그와 같이 제한하지 않은 경우라면 집행채권액은 600만 원인 반면, 압류액은 1,000만 원이 될 것이므로 양자는 불일치하게 되는 것이다.

이러한 때에 먼저, 예를 들어 A의 B에 대한 1,000만 원의 채권에 대하여 A의 채권자 甲이 600만 원을, 다른 채권자 乙이 500만 원을 각 압류의 효력범위를 집행채권액에 제한하여 압류한 경우라면 압류액의 합계(1,100만 원)가 피압류채권을 초과하고 있으므로 압류의 경합에 해당할 것이다(민집 제235조 제1항). 그러나 그와 달리 위 채권자 甲이 300만 원을, 위 다른 채권자 乙이 400만 원을 각 압류의 효력범위를 그 집행채권액에 제한하여 압류한 경우 등과 같은 때에는 압류액의 합계(700만 원)가 피압류채권액인 1,000만 원에 미달하고 있으므로 압류의 경합이라고 볼 수 없다.⁸⁾

하지만 만일 위의 예에서 채권자 甲이 300만 원의 집행채권을 가지고 압류의 효력범위를 제한하지 않은 채 A의 B에 대한 위 채권을 압류하였다면 그 집행으로 인한 압류액은 1,000만 원 전액이므로 그 이후에 다른 채권자 乙이 400만 원의 채권으로써 A의 B에 대한 위 채권을 압류하였다면 그가 압류의 효력범위를 집행채권액 등으로 한정하였든 하지 않았든 압류액의 합계(효력범위를 제한하였다면 1,400만 원, 제한하지 않았다면 2,000만 원)가 피압류채권 1,000만 원을 넘어서게 되어 압류의 경합이 발생하게 되는 것이다(민집 제235조 제2항).

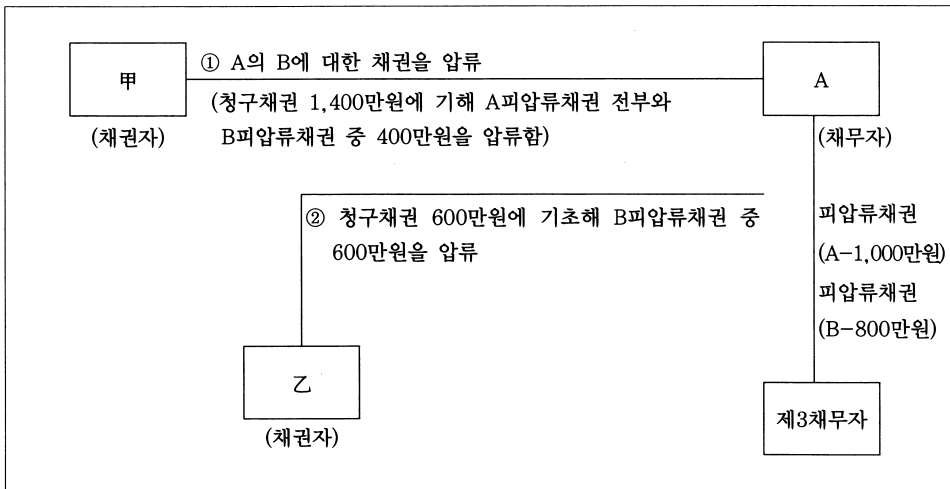
7) 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결. 다만 제8장 「집행공탁」을 설명할 때에 보게 되듯이, 이 경우 양자 사이에 압류의 경합을 인정한 후 집행공탁이 가능하다고 보는 견해[윤경, 보전 처분(가압류·가처분)의 실무(상), 법률정보센타, 491. 이하] 및 압류 경합을 인정한 다음 단지 압류효 확장을 부정하면서 그 논거를 우선채권과 일반채권의 관계로만 설명하는 견해[신동기, “우선권있는 채권에 기한 채권압류와 일부채권에 기한 채권압류가 일부 경합된 경우의 전부명령의 효력”, 판례연구 3집(1993. 02.) 부산판례연구회, 467-468.] 등도 있다.

8) 하지만 이 경우에 대해 대법원 1996. 6. 14. 선고 96다5179 판결이 제3채무자 입장을 고려하여 압류의 경합에 있어서 인정되는 집행공탁을 인정하고 있으며, 이에 따라 실무상 이 경우 제3채무자가 집행공탁을 하면 집행법원도 이를(변제금)교부절차가 아닌 배당절차로 진행하고 있다.

사. 동일한 채권에 대하여 두 개 이상의 채권압류 및 전부명령이 발령되어 제3채무자에게 동시에 송달된 경우 당해 전부명령이 채권압류가 경합된 상태에서 발령된 것으로서 무효인지의 여부는 그 각 채권압류명령의 압류액을 합한 금액이 피압류채권액을 초과하는지를 기준으로 판단하여야 하고, 이는 동일한 채권에 관하여 확정일자 있는 채권양도통지와 두 개 이상의 채권압류 및 전부명령 정본이 동시에 송달된 경우에 마찬가지이므로, 당해 전부명령의 무효 여부를 판단함에 있어 압류액에 채권양도의 대상이 된 금액을 합산하여 피압류채권액과 비교하거나 피압류채권액에서 채권양도의 대상이 된 금액 부분을 공제하고 나머지 부분만을 압류액의 합계와 비교할 것은 아니다.⁹⁾

2. 압류의 경합 유무는 개개의 채권별로 판단

나아가 압류의 경합 유무는 압류의 목적으로 되어 있는 개개의 채권마다 판단되어야 하고 또 경합에 의해 압류의 효력이 확장하는 범위도 개개의 채권액을 한도로 한다.



위 사례의 경우에는 채권 B에 대해서만 甲의 집행과 乙의 집행에 따른 압류합계액 1,000만 원이 B 채권액 800만 원을 넘어서고 있으므로 압류의 경합이 발생하게 된다.

따라서 채권 A에 관해서는 甲의 단독압류이고 채권 B에 대해서는 甲과 乙의 쌍

9) 대법원 2002. 7. 26. 선고 2001다68839 판결

방 압류의 효력이 그 전부에 미치는 것으로 되며, 甲과 乙은 압류가 경합하는 채권 B에 관하여 그 전액 800만 원을 1,400 대 600의 비율로 안분배당받게 될 것이다(위의 경우에 B 채권에 대한 甲의 압류는 그 집행채권이 1,400만 원이고 그 압류의 효력은 400만 원에 머무르고 있었지만, 乙의 압류가 집행채권이 600만 원으로서 그 압류의 효력도 600만 원에 이르게 된 결과 그 압류합계액이 1,000만 원에 이르러 피압류채권 800만 원을 넘게 됨으로써 압류의 경합이 발생하게 되었다. 그에 따라 압류의 효력이 피압류채권 전체에 미치게 되어 甲은 집행채권액 전부인 1,400만 원을 가지고 피압류채권 800만 원 중 일부인 400만 원이 아니라 800만 원 전부에 대하여 乙과 함께 안분배당받게 된 것이다).

이에 따라 甲은 560만 원을, 乙은 240만 원을 지급받게 될 것인데, 다만 이와 같이 안분계산의 결과 안분액(甲의 안분액 560만 원)이 압류액(甲의 압류액 400만 원)을 초과하는 경우, 압류 효력의 확장을 인정하는 것은 채권자 사이의 평등을 도모하려는데 있으므로 채권자에 대하여 그가 구하는 것 이상의 이익을 줄 필요는 없다고 보아 당해 압류채권자에 대한 지급액을 압류액 한도로 제한하려는 견해¹⁰⁾가 있고[제10장 배당등 절차 제6절 Ⅱ. 1. 가. 3) 참조], 이는 타당하다고 본다.

그러므로 채권의 개수를 어떻게 보는가 하는 문제는 압류의 경합 유무 및 경합에 의한 압류의 효력 확장의 범위를 살펴보는 데 있어서 중요한 전제가 되는 것이다.

이제 위와 같은 개념적 요소를 염두에 두면서 압류의 경합이 될 수 있는 요건을 다음에서 좀 더 생각해보기로 하자.

Ⅱ. 압류 경합의 발생요건

1. 복수의 채권압류명령

채권압류의 경합이 발생하기 위해서는 목적채권에 대하여 이미 압류의 집행이 된 경우에 다시 압류명령이 내려져야 한다. 가압류의 집행에도 원칙적으로 강제집행에 관한 규정이 준용되므로(민집 제291조) 압류명령과 가압류명령이 중복된 경우에도

10) 조정래, “채권에 대한 강제집행에 있어서의 다수채권자의 경합”, 강제집행·임의경매에 관한 제문제(상), 재판자료 제35집, 법원행정처(87.07), 446-447.

압류의 경합이 발생한다.^{11) 12)}

그리고 압류명령이 선후가 아니라 동시에 발령된 경우도 압류의 경합으로 볼 수 있다.¹³⁾ 동일한 채권자가 서로 다른 채권에 기초하여 수개의 압류를 행한 경우는 어떻게 보아야 할까. 이 경우는 채권자 사이에 이해대립의 가능성이 없으므로 압류의 경합으로 취급할 필요가 없는 것처럼 생각될 수도 있으나, 이때도 채권자가 경합하는 경우는 아니지만 집행의 경합은 존재하는 것이고, 그 압류액의 합계액이 피압류채권액을 초과하고 있다면 여전히 압류의 경합으로 볼 수 있을 것이다. 일본에서도 채권자가 동일하다 하더라도 압류범위의 확장효와 같은 효과를 부정할 수 없다고 보아 압류의 경합을 인정하고 있는 것으로 보인다.¹⁴⁾

그러나 이미 보았듯이 채납처분에 의한 압류와 일반채권에 기한 압류(또는 가압류) 사이에서는 집행 또는 압류가 경합할 수는 있지만 그에 따른 압류효 확장의 효력(민집 제235조)은 발생하지 아니하고, 또한 일반채권에 기한 압류 후에 배당요구가 있는 경우도 채권자의 경합에 해당할 뿐 집행 또는 압류의 경합에는 해당하지 않는다.¹⁵⁾

2. 목적채권의 동일성

앞서 보았듯이 압류의 경합 유무는 압류의 목적으로 되어 있는 개개의 채권마다 판단되는 것이므로 압류의 경합이 발생하려면 경합하는 압류집행의 목적채권(피압류채권)이 동일하여야 한다.

가. 피압류채권을 총괄적으로 특정한 경우

현실의 채권집행에서는 채권의 존부를 제3자인 집행채권자가 정확히 아는 것이 곤란하므로 채권압류를 함에 있어서 목적채권을 그 발생원인 등에 따라 개별적으로 특정하는 방법 외에도 압류의 대상인 채권에 대해 기간을 정하여 압류하거나 또는 청

11) 대법원 1965. 5. 18. 선고 65다336 판결; 대법원 1976. 9. 28. 선고 76다1145, 1146 판결
【판결요지】제3채무자가 채무명의를 얻은 소의 회사에 공사대금채무를 임의변제하였다 하더라도 동 채무명의를 성립되기에 앞서 채권자의 채권압류명령이 유효히 발효되어 있었고 당시 소의 회사는 가압류채권에 불과하여 그 이후에 같은 공사대금채권에 대하여 채무명의를 얻었을 뿐이므로 제3채무자는 그 변제의 결과를 채권자에게 대항할 수 없으며 추심명령을 얻은 채권자에게 압류채무를 이행할 의무가 있다 할 것이다.

12) 일본 민사집행법 제149조는 가압류명령이 중복된 경우도 압류명령이 중복된 경우와 마찬가지로 압류의 경합으로 취급하나 우리의 경우는 그렇지 않다.

13) 윤진수, “압류의 경합”, 민사집행에 관한 제문제(상), 재판자료 제71집, 법원행정처, 345.; 조정래(주10), 443.

14) 中野貞一郎, 民事執行法, 第2版(1991), 573.

15) 윤진수(주13), 346.

구금액을 가지고 목적으로 될 채권의 범위를 총괄적으로 특정하는 방법이 인정되고 있고, 특히 예금채권이나 급여 등 계속적 수입채권의 경우에는 압류 당시에 채권자가 피압류채권의 모든 범위를 확정하기가 어렵기 때문에 청구금액으로써 목적채권의 범위를 총괄적으로 특정하는 방법을 주로 사용하고 있다.

이러한 청구금액에 의한 총괄적 특정방법은 압류의 단계에 있어서 수개 또는 수종의 채권을 마치 1개의 채권과 동일시하는 특정방법이라고 볼 수 있는바, 이 경우에 다수의 집행채권자가 경합하는 경우 목적채권의 동일성과 관련하여 어느 범위에서 압류의 경합이 있는 것으로 볼 것인가라는 문제가 발생한다.

1) 예금채권의 경우

가) 채권의 동일성 문제

(1) 먼저 목적채권이 예금채권이고 그 예금이 여러 종류로 여러 계좌가 있으며 또 그 중에는 이미 압류 내지 가압류된 것도 있으나 그 내용을 알 수 없는 경우에, 실무에서는 선행의 압류·가압류의 유무, 종류, 계좌번호의 선후 등에 의하여 순서를 정하고 압류액을 가지고 그 목적에 포함된 목적채권의 범위를 정하도록 일반적으로 인정하고 있다.

그리하여 이 경우 피압류채권을 특정하는 방법은 대체로, 「채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 정기예금·정기적금·보통예금·당좌예금·별단예금 중 적힌 순서로, 같은 종류의 예금에 있어서는 예금액이 많은 것부터 순차로(또는 계좌번호순으로, 만기가 빠른 것부터 순차로, 계약일이 빠른 것부터 순차로 등) 청구채권액에 달할 때까지, 다만 이미 압류 또는 가압류가 되어 있는 경우에는 그것이 되어 있지 아니한 것부터¹⁶⁾ 순차로 청구채권액에 달할 때까지」라는 형식이 될 것이다.

(2) 그런데 예를 들어 정기예금(A) 500만 원, 보통예금(B) 300만 원, 당좌예금(C) 200만 원의 예금채권이 있는데, 채권자 甲이 위와 같은 특정방법에 따라 압류액을 600만 원으로 하여 선행의 (가)압류가 없으므로 정기, 보통, 당좌예금의 순으로 압류를 한 후 다른 채권자 乙이 압류액을 500만 원으로 하여 같은 순서와 방법으로 압류를 한 경우를 상정해보자.¹⁷⁾

16) 이와 같은 「이미 압류 또는 가압류가 되어 있는 경우에는 그것이 되어 있지 아니한 것부터」라는 기재에 의해 피압류채권이 특정되어 있다고 할 수 있는지에 대해서는 의문을 제기하는 견해가 있고, 또한 이러한 특정방법으로는 경합하는 채권자 중 일방에게 유리하게 될 수도 있다는 지적도 있는바, 이러한 비판은 이하의 설명에서 보자면 일응 타당한 면을 가지고 있기는 하다.

17) 이러한 예와 그 논의는 조정래(주10), 448-449.을 참조한 것이다.

이 경우 각 예금채권의 동일성을 부정하고 이때에도 여전히 압류의 경합 여부는 개개의 예금채권마다 판단되어야 하며 경합에 의한 압류 효력의 확장범위도 개개의 예금채권액을 한도로 하는 것이라고 해석하는 견해¹⁸⁾에 의하면, 甲은 A 500만 원 전부와 B 300만 원 중 100만 원을 압류한 것이 되고, 乙은 선행 압류가 없는 B 300만 원 중 나머지 200만 원과 C 200만 원 전부를, 그리고 부족분은 선행의 압류가 있는 A 500만 원 중 100만 원을 압류한 것이 되므로 경합은 정기예금(A) 500만 원에 관해서만 발생하게 되어 결론적으로 나중에 압류한 乙이 유리하게 된다.

또한 위 예에서 甲, 乙이 다같이 선행의 압류·가압류가 없을 것을 조건으로 하지 않은 경우에는 양 압류는 A 500만 원에 관하여 경합하고 그 밖에 甲의 부족분으로서 B의 300만 원 중 100만 원이 압류되는 데에서 그치며, 남아있는 B 300만 원 중 200만 원과 C 200만 원 전부가 甲, 乙 모두 충분한 배당을 받지 못하였음에도 불구하고 압류의 효력이 미치지 않는다는 불합리한 결과에 이르고 만다.

이에 반해 위와 같이 동일한 제3채무자에 대하여 집행채무자가 가지는 수 개의 예금채권을 압류한 경우에는 개개 예금채권의 개수에 불구하고 위 예금채권 전체를 1개로 보아 각 압류에 있어서 압류액의 합계액이 각 예금채권액의 합계액을 초과한 때에는 각 압류의 효력은 예금채권의 전부로 확장된다고 보는 견해¹⁹⁾도 있다.²⁰⁾ 이에 따르면 위 사례에서 甲, 乙의 압류의 효력은 당연히 동일성 있는 A, B, C의 채권 전부에 미치는 것으로 되어 공평한 결과가 될 수 있겠다. 다만 위 사례에서 甲이 정기·보통예금만을, 乙 보통·당좌예금만을 압류하는 것과 같이 각 압류된 채권이 일부만 중복되고 나머지는 서로 다르다면 각 채권자 공통으로 채권의 개수를 결정할 수 없다는 난점(어느 것을 하나의 채권으로 보아야 할 것인지가 문제됨)을 가지고 있다.

이러한 난점 때문에 다시 위와 같은 사례에서 예금채권의 동일성을 부정하면서 이러한 총괄적 압류에 있어서 채권의 개수를 소송법상의 청구개념에 따라 다루되, 압류의 효력에 관하여는 계속적 수입채권의 경우에서와 같이 경합하여도 바로 중복하는 것이 아니라 각 채권자의 압류액의 합계까지 미칠 수 있다고 보는 견해²¹⁾와 마찬가지로 이 경우 채권의 동일성을 부정하면서 각 채권자의 집행채권 및 집행비용의 액의

18) 稻葉威雄, 債權執行の競合, 新實務民事訴訟講座(12), 民事執行(84, 09), 408.; 吉野衛·三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(6), きんざい, 平成 7年(1995), 239. 등이 이러한 입장을 취하고 있다.

19) 竹下守夫=鈴木正裕編, 民事執行法の基本構造, 西神田編集室(昭和 60), 441.

20) 현재 우리의 실무가 이 견해를 취하고 있는 듯 하다.

21) 鈴木忠一・三ヶ月章 共編, 注釋民事執行法(4), 第一法規出版株式會社(昭和59), 453.

합계가 압류목적채권액의 합계에 미달할 때에는 압류의 경합이 아니라고 보고, 그 반대의 경우에만 압류의 경합을 인정하여 압류된 채권의 전액에 관하여 각 압류의 효력이 확장되는 것으로 보아야 한다는 견해²²⁾ 등이 등장하고 있는 실정이다.

나) 이자에 대한 압류의 효력 범위

(1) 다음으로 예금채권에 대해 압류의 경합이 있는 경우에 각 압류의 효력은 이자의 어느 범위에까지 미치게 되는 것인가라는 문제가 있다.

원본인 금전채권을 압류한 경우 그 압류의 효력이 위 채권에 대한 이자에 미치는 것인지 아닌지 등에 대하여 민사집행법에서 특히 규정이 마련되어 있지 않지만, 일반적으로 압류의 효력은 당연히 압류 후에 발생하는 종된 권리에 미친다고 해석하고 있으므로²³⁾ 금전채권에 대한 압류는 당해 압류 후에 발생하는 이자나 지연손해금에 대하여도 그 효력이 미치게 된다.

이에 반해 압류의 효력이 발생할 당시에 이미 발생한 이자채권은 원본채권과는 별개 독립한 채권이므로 원본채권에 대한 압류의 효력은 여기에는 미치지 않는다.

또한 이와 관련하여 금전채권의 일부가 압류된 경우에는 그 압류 후에 발생하는 이자에 대해 압류의 효력이 미치지 않는다고 설명하는 견해²⁴⁾도 있지만, 일부 압류의 경우에도 그 압류 후에 발생하는 이자 중 그 압류액에 대응하는 부분에 대하여는 압류의 효력이 미친다고 볼 것이다.

(2) 위와 같은 논의를 바탕으로 이제 여기서는 금전채권에 대하여 압류가 경합한 경우에 각 압류의 효력이 미치는 이자의 범위를 살펴보기로 하되, 이를 위해서 채무자가 가지는 보통예금채권 1,000만 원에 대하여 채권자 甲에 의한 800만 원의 압류 명령이 2018. 11. 5. 제3채무자에게 송달되고, 다시 채권자 乙의 채권액 600만 원의 압류명령이 같은 해 12. 3.에 송달된 사례를 생각해보기로 한다.

이때 甲, 乙에 의한 각 압류의 예금이자에 대한 효력 범위에 관해서는 다음과 같은 세 가지 견해가 나타나고 있다.²⁵⁾

(가) 제1설 : 이 견해는 후행하는 乙에 의한 압류의 효력은 12월 3일 당시에 이미 발생한 이자에는 미치지 않기 때문에 甲, 乙 양자의 압류의 경합은 원본채권 및 乙의 압류가 된 12월 3일 이후의 이자에 대해서 발생한다고 본다. 따라서 이 설에

22) 中野貞一郎(주14), 576.; 藤井, 注解民事執行法(4), 1985, 451.

23) 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 법원행정처(2014), 323.

24) 左藤, “差押競合時における預金利息の供託をめぐって”, 金法991号, 4. 이하

25) 吉野 衛 外, 위 注解民事執行法(6), 240. 이하 참조

의할 경우 민사집행법 제235조에 의해 甲, 乙에 의한 각 압류의 효력이 미치는 범위는 원본채권 1,000만 원 및 이에 대한 압류 경합시인 12월 3일 이후에 발생하는 이자에 한정되고, 11월 5일부터 12월 2일까지의 원본채권에 대한 이자 중 800만 원에 대한 이자에 관해서는 甲의 압류만이 되어 있는 상태가 될 것이다.

(나) 제2설 : 이 설은 위 제235조의 규정 취지는 채권에 대하여 압류가 경합하는 경우에는 각 압류의 효력이 미치는 범위를 동일하게 하고 이로써 평등주의를 확보하는 것과 함께 통일적으로 배당절차를 진행할 수 있도록 하려는데 있다고 보고, 이 취지에 비추어 위 사례에서 乙의 압류의 효력은 甲의 압류와 경합하여 甲의 압류가 미치고 있는 모든 부분, 즉 원본채권 1,000만 원과 800만 원에 대한 甲의 압류시인 11월 5일부터 12월 2일까지의 이자 및 1,000만 원에 대한 압류경합시인 12월 3일 이후의 이자 전부에 대해 미친다고 해석한다.

(다) 제3설 : 이 견해는 금전채권의 일부 압류의 경우에는 압류의 효력이 이자에 미치지 않는다는 견해를 전제로 하되, 다만 압류가 경합하는 때에 한해서는 압류 경합 이후에 발생하는 이자에 대하여 압류의 효력을 미치게 하는 것이 압류채권자의 의사에 부합하는 것으로 본다. 따라서 이에 의하면 위 사례의 경우 乙의 압류가 있기 전에 甲의 압류의 효력은 11월 5일부터 12월 2일까지의 이자에 대해 미치지 않지만, 乙의 압류에 의해 원본채권에 대하여 압류의 경합이 발생한 12월 3일 이후에는 甲, 乙의 압류는 어느 것도 이자에 대해서 효력이 미치게 되므로 결국 원본채권 1,000만 원 및 이에 대한 12월 3일 이후의 이자에 대해 그 효력이 미치게 되는 것이다.

살피건대 위의 견해들 중 제3설은 금전채권의 일부 압류의 경우에 그 압류의 효력이 이자에 대해 미치지 않는다는 입장을 전제로 하고 있으나, 위에서 보았듯이 이는 적절치 않으므로 이를 채택하기는 어렵다. 이와 같이 일단 위 제3설을 제외하고 난 다음 제1설과 제2설을 기초로 위의 예에서 乙의 압류 전에 甲의 압류가 미치고 있는 범위를 본다면, 乙의 압류가 행해진 12월 3일까지의 시점에 있어서 甲은 원본채권 속에 800만 원과 이미 발생하고 있는 11월 5일부터 12월 2일까지의 위 800만 원에 대한 이자라는 2개의 채권을 압류하고 있는 것이라고 할 수 있다. 그리고 다른 한편, 乙이 압류를 함에 있어서 원본 1,000만 원 속에 600만 원을 압류한다는 취지의 통상적인 압류명령에 의한 경우에는 乙의 압류의 대상으로 되는 것은 원본채권 중 600만 원과 이에 대한 압류 이후의 이자의 한도이고, 별개의 채권인 이미 발생한 이자에 대해서는 乙의 압류의 효력이 미치지 않고 있는 것이다.

그렇다면 이와 같이 원본채권과 이미 발생한 이자채권을 별개의 채권으로 해석하고 또한 압류의 경합 유무 및 경합에 의한 압류 효력의 확장 범위에 대하여 개개의 채권마다로 판단하는 입장에 서있는 한, 원본채권에 관한 압류의 경합에 의한 압류의 효력 확장은 원본채권 및 그 종된 권리인 압류 경합 이후에 발생한 이자의 범위에 한정되는 것이고, 별개의 채권인 이미 발생한 이자채권에까지 당연히 압류의 효력이 확장되는 것은 아니라 할 것이므로 앞서 본 견해들 중 제1설이 가장 타당하다고 생각한다.

2) 계속적 수입채권의 경우

피압류채권을 총괄적으로 특정하는 방법과 관련된 다른 예는 계속적 급부를 목적으로 하는 채권, 즉 계속적 수입채권의 경우를 들 수 있고, 이 경우에는 지급기가 다른 毎期の 압류 후에 발생하는 장래의 채권에 대하여 일정범위 내에서 압류의 효력이 미치는 것으로 보고 있고, 그 한도 내에서는 채권의 동일성이 인정되는 것으로 취급하고 있는바, 이에 관해서는 살펴볼 내용이 다소 많으므로 항을 바꾸어 아래 IV. 3.에서 상세히 논하기로 한다.

나. 후행 압류의 부대채권에 대한 효력범위

채권의 원본에 대한 압류의 효력은 압류 후에 발생한 이자나 지연손해금에도 미치지만, 압류 전에 발생한 것에는 미치지 않으므로 동일한 원본채권에 대하여 시기를 달리하여 압류가 된 경우 후행의 압류 효력이 선행된 압류 후이지만 후행된 압류 전에 발생한 이자나 지연손해금에도 미치지 않는가 하는 점이 문제로 된다.

이에 대하여는 원본의 압류효가 확장된다면 그 효과는 부수적인 채권에도 미친다고 보는 것이 채권자 사이의 공평을 꾀하고 배당계산을 복잡하게 만들지 않는다는 점에서 타당하다는 견해가 있고,²⁶⁾ 실무도 이에 따르고 있어 보인다.²⁷⁾

3. 압류액의 중복

동일한 채권에 관하여 복수의 압류명령이 있더라도 각 압류의 압류액의 합계가 압류의 대상인 채권의 액보다 많지 않다면 압류의 경합이 아니다. 물론 채권압류의 효력은 이미 보았듯이 압류명령에 특단의 제한이 없는 한 집행채권의 액이 목적채권보다 적더라도 압류의 시점에 존재하는 목적채권의 전부에 미치는 것이지

26) 조정래(주10), 449.; 稻葉威雄(주18), 415. 이하

27) 법원행정처, 법원실무제 민사집행(Ⅲ), 421.

만, 28) 당사자가 채권의 일부에 대해서만 압류신청을 한 경우에는 그 압류의 효력은 그 일부에만 국한되고, 따라서 채권의 각 일부에 대한 압류가 여러 개 있는 경우에는 그 압류액의 합계가 목적채권액을 넘어야만 압류의 경합이 있다고 할 수 있다. 따라서 압류액의 합계가 목적채권액에 미달하거나 또는 압류액의 합계가 목적채권액과 동일한 경우(예컨대, 피압류채권이 1,000만 원인데, 그에 대하여 甲 채권자가 400만 원을, 乙 채권자가 600만 원을 각 압류한 경우)에는 압류의 경합이 있다고 보기 어렵다.

다른 한편 채권자가 압류의 효력범위를 집행채권 등에 제한하지 않은 경우에는 위와 같이 그 압류의 효력이 피압류채권 전부에 미치게 되므로 이러한 때에는 집행채권의 합계액이 피압류채권액을 초과하지 않더라도 압류의 경합이 생길 수 있다. 예컨대, 甲의 乙에 대한 대여금채권에 대하여 甲의 채권자인 丙이 300만 원의 채권을 가지고 그 효력범위를 제한하지 않은 채 압류를 한 후 다른 채권자인 丁이 400만 원의 채권을 가지고 그 채권범위로 압류의 효력을 제한한 상태에서 압류한 경우, 29) 丙과 丁의 집행채권의 합계액은 피압류채권에 미치지 못하는 700만 원에 불과하지만, 압류액이 피압류채권액을 초과하고 있으므로 압류는 경합하게 되고 그 반대의 경우도 마찬가지이다(민집 제235조 제2항).

4. 압류명령의 효력 발생

가. 압류의 경합이 발생하려면 당해 압류명령이 효력을 발생하여야 하고, 압류명령이 효력을 발생하기 위해서는 목적채권이 존재할 필요가 있다. 따라서 선행 압류당시에 목적채권이 존재하였더라도 후행 압류 당시 이미 그 채권이 존재하지 않는다면 압류의 경합은 발생하지 않는다.

나. 또한 선행의 압류채권자가 전부명령을 얻은 경우에는 그 전부명령이 제3채무자에게 송달되기 전에 다른 채권자의 압류명령이 제3채무자에게 송달된 때에는 압류의 경합이 발생하지만(민집 제229조 제5항), 전부명령이 제3채무자에게 송달된 뒤에는 비록 확정되기 전에 다른 압류명령이 있더라도 선행의 전부명령이 실효되지 않

28) 대법원 1973. 1. 24.자 72마1548 결정【결정요지】① 피압류 채권에 대하여 한 전부명령은 그 효력이 없다. ② 금전채권에 대한 압류의 효력은 특별히 그 수액을 제한하지 않았다면 그 금전채권 전액에 미친다.

29) 물론, 이때 丁이 압류의 효력을 집행채권액 등에 제한하지 않은 경우에는 당연히 압류의 경합이 발생한다.

는 한 압류의 경합은 생기지 아니한다.³⁰⁾ 장래의 채권에 관하여 압류 및 전부명령이 확정되면 그 부분 피압류채권은 이미 전부채권자에게 이전된 것이므로 그 이후 동일한 장래의 채권에 관하여 다시 압류 및 전부명령이 발하여졌다고 하더라도 압류의 경합은 생기지 않는다.³¹⁾

그리고 추심명령에 있어 집행법원이 채무자의 신청에 따라 압류액을 그 채권자의 요구액에 제한한 때에는 그 제한부분에 대하여 다른 채권자가 배당요구를 할 수 없으므로(민집 제232조 제2항) 이 경우에도 압류의 경합이 발생하기 어렵다.

다. 나아가 선행 압류채권자가 추심명령을 얻어 추심을 마쳤거나 제3채무자가 공탁을 한 경우에도 압류된 채권은 소멸하므로 그 후 압류명령이 발령되어도 압류의 경합이 아니다.

다만 공탁 등 이전에 압류명령이 발령되었으나, 그 명령이 제3채무자에게 송달되기 전에 제3채무자가 공탁절차를 종료한 경우에 이러한 압류명령의 신청에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정할 수 있는 것인지에 대해서는 견해가 나뉘어지고 있는 바, 이에 대해서는 이하 「배당요구」에서 살펴보기로 한다(제2절 배당요구 V. 1. 나. 이하 참조).

라. 선행 압류 후에 목적채권이 제3자에게 양도되어 대항요건을 갖춘 다음에는 그 채무자에 대한 집행채권에 기초하여 다시 그 채권을 압류할 수 없으므로 압류의 경합은 생기지 않고, 압류하더라도 배당요구의 효력조차 인정되지 않는다.

또한 배당요구의 종기(민집 제247조 제1항) 이후에 후행 압류가 이루어진 때에는 그 압류채권자는 선행 압류에 의한 배당절차에 가입하지 못하므로 압류의 경합은 생기지 않는다.

III. 압류경합의 효과

1. 압류효의 확장

가. 의의

압류가 경합하는 경우에는 각 압류가 목적채권의 일부에 대한 것이었다고 하더

30) 양도명령의 경우도 동일하다.

31) 대법원 2004. 9. 23. 선고 2004다29354 판결

라도 그 압류의 효과는 목적채권의 전부에 미친다(민집 제235조 제1항).³²⁾

예를 들어, 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 채권에 대하여 甲의 채권자 丙이 600만 원을, 甲의 다른 채권자 丁이 800만 원을 각 집행채권으로 하여 위 동일채권을 압류한 경우, 목적채권 전부에 관하여 압류의 경합이 있는 것이므로 丙의 600만 원 부분 압류의 효력은 목적채권 전부에 미치고, 丁의 800만 원 부분 압류도 목적채권 전부로 그 효력이 확장된다. 이에 따라 丙과 丁 중 한 사람이 전부명령을 얻어도 전부 무효이고, 추심 등이 있을 경우의 배당액은 그 집행채권액에 따라 그 비율로 안분 배당을 받게 된다(위의 예에서는 丙의 경우 4,285,714원, 丁의 경우 5,714,286원).

압류 경합으로 인한 압류효 확장의 효력은 압류대상 채권이 계속적 수입채권이 라 하여 달리 볼 것이 아니라는 것이 판례의 입장이다.³³⁾ 즉 계속적 수입채권에 대하여 여러 건의 압류가 시기를 달리하여 발하여진 결과 압류경합이 된 경우 각 압류에서 그 압류의 효력이 미치는 채권의 발생시기를 특별히 제한하여 명시한 경우가 아니라면 각 압류의 효력은 그 압류 후에 발생한 계속적 수입채권 전부에 미친다고 보고 있다. 한편 다른 압류보다 뒤에 발하여진 압류라도 그 압류 전에 다른 사유로 압류의 효력이 배제된 경우를 제외하고는 원칙적으로 당해 압류 전에 발생한 채권 전부에 대하여 그 효력이 미친다.

그러나 압류가 경합하고 있더라도 집행채권 중 하나가 다른 것에 우선하는 관계에 있는 때(예컨대, 질권 등의 실행을 위한 압류의 경우)에는 압류효의 확장은 문제

32) 일본 민사집행법도 제149조에서 위와 같은 취지의 규정을 두고 있는데, 위 조항을 두기 전의 구 민사소송법에서 위와 같이 각 압류액의 합계가 목적채권액을 초과하는 경우(예컨대 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 채권에 대하여 甲의 채권자 丙이 600만 원을, 다른 채권자 丁이 800만 원을 각 압류한 경우) 어느 범위에서 압류의 경합을 인정할 것인가가 전부명령의 가부 및 추심 후 채권의 배당비율 등과 관련하여 논의의 대상으로 되어 있었다. 그리하여 제1설은 목적채권의 전부에 관하여 압류의 경합이 있다고 보아 위 설례의 경우 丙, 丁 중 1인이 전부명령을 얻어도 전부 무효이고 추심 등이 있는 경우의 배당액은 아래에서 보듯이 그 집행채권액의 비율에 따라 丙이 4,285,714원, 丁이 5,714,286원이 된다고 설명한 반면, 제2설은 丙, 丁의 압류합계액이 목적채권을 초과하는 부분 즉 400만 원(1,400만 원 - 1,000만 원)에 한하여 압류의 경합이 있을 뿐이지 그 나머지 부분 예컨대 丙의 경우 압류액 중 200만 원(600 - 400)과 丁의 경우 400만 원(800 - 400)에 대하여는 압류의 경합이 없다고 보므로 丙과 丁은 각 위 비경합부분에 대하여는 전부명령을 받을 수 있고 추심 등이 있는 경우에는 그 배당액은 丙의 경우 3,714,286원(200만 원 + 400만 원 x 600/1,400), 丁의 경우 6,285,714원(400만 원 + 400만 원 x 800/1,400)이라고 설명하였다. 그러나 위 제2설은 사실상 우선적 효력을 가지는 전부명령이 유효하게 되는 부분을 가능한 한 증대시킨다는 점과 집행채권에 한정되는 일부압류의 효력과 전부압류의 효력을 명확히 구별하는 점에서 이론적인 근거를 가지고 있기는 하나, 경합한 압류채권자가 3인 이상인 경우 이 방식은 적용될 수 없다는 난점을 가지고 있었다[이상 논의는 조정래(주10), 445-446.을 참조하였다].

33) 대법원 2003. 5. 30. 선고 2001다10748 판결

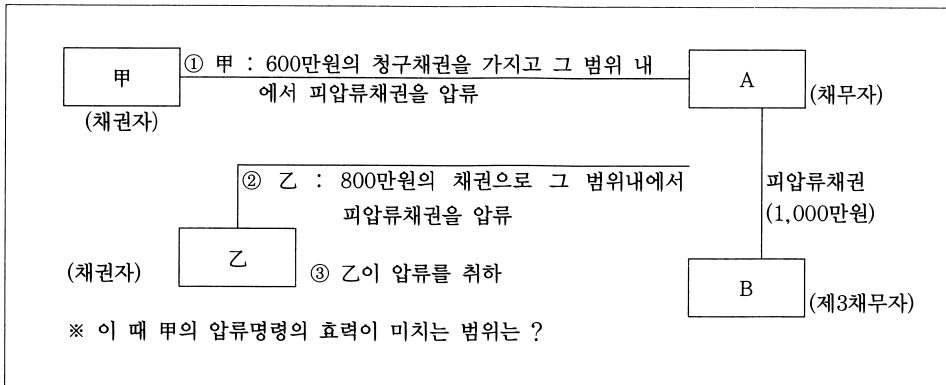
되지 않고, 이때에는 우선하는 집행채권에 기한 압류액을 공제한 나머지에 한하여 다른 집행채권에 의한 압류의 효력이 미친다고 보아야 한다.

그리고 위 제235조는 민사집행법 제291조에 의해 가압류집행에 대하여 준용되기 때문에 채권 일부에 대하여 압류 또는 가압류집행이 된 다음 잔여부분을 초과하여 압류 또는 가압류명령이 발하여진 경우 및 채권 전부에 대하여 압류 또는 가압류집행이 된 후에 그 채권 일부에 대하여 압류 또는 가압류명령이 발하여진 경우에도 동일하게 압류·가압류집행의 효력은 어느 것도 채권 전부에 미치지게 된다.

나. 경합 후 압류의 취하취소와 압류효의 확장

1) 제3채무자의 공탁 전에 일방 압류가 취하취소된 경우

압류 경합에 의해 압류의 효력이 채권 전부에 미친 후에 경합하는 압류의 일방이 취하 또는 취소에 의해 효력을 상실한 경우, 이미 확장된 압류의 효력은 어떻게 될 것인가.



위의 경우 채권자 甲, 乙의 청구채권액의 합계액이 피압류채권액을 넘어서고 있으므로 비록 처음에는 甲, 乙의 압류 효력이 각자의 청구채권액 범위 내에 미치고 있었다고 하더라도 위 압류의 경합이 생긴 이후로는 민사집행법 제235조 제1항에 따라 甲, 乙 모두의 압류 효력이 피압류채권 전부에 대하여 미치게 된다.

그런데 위 사례와 같이 그 후에 채권자 중 1인인 乙이 자신의 압류를 취하하게 되면 그의 압류명령은 소급하여 효력을 상실하게 되어 압류 경합이 해소되는데, 이 경우 그 소급효와 관련하여 나머지 채권자 甲이 행한 압류의 효력에 어떠한 변화를 가져오게 되는 것인가가 여기에서 문제로 되는 것이다.

이에 대해서는 위와 같은 사유로 인해 압류의 경합이 해소되더라도 압류의 효력

은 확장한 그대로 감축되지 않는다고 보는 확장유지설³⁴⁾과 이 경우 본래의 압류액 범위까지 감축하는 것으로 해석하는 감축설³⁵⁾이 나오고 있다.

위 사례에서 본다면, 확장유지설의 경우 乙의 압류가 취하되더라도 이때에 甲의 압류의 효력은 여전히 피압류채권 전체에 대하여 미친다는 것이고, 감축설에 의할 경우 甲의 압류의 효력은 자신의 원래 압류 범위인 600만 원 범위로 감축되게 되는 것이다. 현재 우리의 실무는 확장유지설의 입장을 취하고 있는 것으로 보여진다.³⁶⁾

그런데 전자인 확장유지설은 압류 경합을 전제로 하여 피압류채권 전액에 대하여 제기하고 있는 압류채권자를 보호할 수 있다는 장점이 있지만, 다른 한편 피압류채권 전액에 대하여 처분제한이 지속되는 것으로 되어 집행채무자에게 불이익하고, 취하 또는 취소 후에 다시 별개의 압류가 행해진 경우 공탁의무의 존부 및 공탁해야 할 금액에 대하여 제3채무자가 판단하기가 곤란하다는 단점을 가지고 있다.

또한 이에서 더 나아가 확장유지설에 의하면 위와 같이 피압류채권 1,000만 원에 대하여 채권자 甲이 600만 원을 압류한 후에 다른 채권자 乙이 800만 원을 압류함으로써 압류효가 피압류채권 전액으로 확장된 상태에서 또 다른 채권자 丙이 채권자 甲이 한 압류에 대해 배당요구를 하였는데, 위 채권자 乙이 그 후에 압류를 취하한 경우 잔존하는 채권자 甲과 배당요구채권자인 丙은 피압류채권 전액인 1,000만 원에서 채권의 만족을 얻을 수 있다는 결과에 이르게 되나, 과연 그것이 타당한 결론인지 의문이다. 그리고 일방 압류의 취하 또는 취소 후에 잔존하는 것이 가압류집행인 경우 즉 위의 예에서 채권자 甲이 가압류채권자였다고 생각할 때 甲은 당해 가압류신청과 그 결정을 얻는 과정에서 채무자의 손해 회복을 위한 일정한 담보를 제공하였을 것이고, 그 담보액은 당초의 가압류집행채권액인 600만 원을 기준으로 하여 산정되었을 것인데, 일방 압류의 취하 등 이후에 잔존하는 가압류집행의 효력이 피압류채권 전액에 대하여 효력을 유지한다고 해석하는 것은 위 담보 금액과의 관계에서 채무자에게 어쩌면 가혹한 결과를 낳을 수도 있다고 본다.

따라서 현재 우리의 실무는 확장유지설을 취하고 있지만 이러한 모든 점을 감안한다면 오히려 감축설이 보다 합리적인 견해라고 생각된다.

34) 조정래(주10), 447.; 윤진수(주13), 353.; 田中康久, 新民事執行法の解説(増補改正版), 社團法人金融財政事情研究會, 325.; 中野貞一郎, 民事執行法(下), 574.(東京地裁債權執行等手續研究會, 債權執行の諸問題, 判例クイムズ, 266.에서 재인용)

35) 鈴木忠一 = 三ヶ月章 責任編集, 注解民事執行法(4), 第一法規出版株式會社(昭和60), 458.

36) 위 법원실무제요 민사집행(III), 423.

2) 제3채무자의 공탁 후에 일방 압류가 취하·취소된 경우

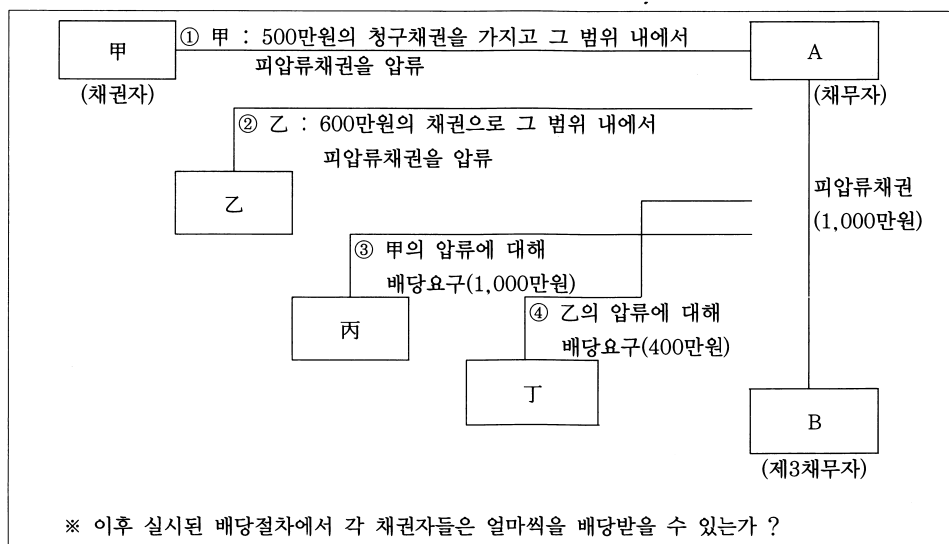
위의 예에서 제3채무자가 자신의 채무액을 민사집행법 제248조 제1항에 따라 공탁한 후에 채권자 乙이 압류명령을 취하한 경우라면 어떻게 보아야 하는가.

그러나 이와 같이 압류 경합에 기해 채권 전액이 제3채무자에 의하여 공탁된 후에 경합하는 압류의 일방이 취하 혹은 취소된 경우의 효과에 대해서는 공탁 후의 압류 취소의 효과 내지 공탁 후의 취하의 가부(可否)라는 관점으로부터 위와 다르게 검토할 필요가 있다.

우선 공탁 후, 즉 배당절차개시요건이 충족된 이후에 압류의 취소가 있는 경우에는 다른 채권자(취소된 압류에 대해서 배당요구를 한 채권자, 경합하는 다른 압류채권자, 경합 압류에 대해서 배당요구를 한 채권자 등)를 위하여 그대로 배당을 실시해야 할 것이므로 공탁에 의해 형성된 배당재단의 범위는 위와 같은 다른 채권자에의 배당을 위해 유지되어야 하는 것이고, 이러한 관점에서 볼 때에 이 경우 압류 확장의 효과는 공탁 후에 압류의 취소가 있어도 감축되지 않는다(확장유지설)고 보아야 할 것이다.

또한 채무액의 공탁 이후에 채권자에 의한 압류의 취하는 허용되지 않는다는 것이 일반적 견해이고 이때에는 다만 배당금수령권의 포기로서만 취급되는바,³⁷⁾ 이 경우도 위 취소에서와 동일한 이유로 압류확장의 효과가 감축되지 않는다고 봄이 타당하다.

다. 압류의 경합과 각 압류에 대해 행해진 배당요구의 효력



37) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355.

여기의 사례에서는 위와 같이 압류의 경합에 의해 각 압류의 효력이 채권 전부에 미치게 되는 때에 각 압류에 대해 배당요구가 되어 있으면 그 배당절차에 있어서 각 압류채권자 및 각 배당요구채권자를 어떻게 대우해야 하는 것일까 라는 문제가 제기된다.

이에 관해서는 다음과 같이 두 가지 견해가 나오고 있다.

1) 제1설

이 견해는 이 경우 甲, 乙, 丙, 丁은 평등하게 대우하여야 하므로 위 피압류채권 1,000만 원을 500 : 600 : 1,000 : 400으로 안분하여 배당을 받게 된다고 하는 입장이다. 이 설을 주장하는 견해는 배당요구에는 압류의 확장효과 없지만 일부 압류경합이 발생한 집행사건에 배당요구가 된 때에는 경합에 의해 당해 압류의 효력이 확장되므로 배당요구의 효력도 목적채권의 전부에 대해 미치게 된다거나³⁸⁾ 혹은 각 채권자 사이의 평등을 실현하기 위한 것이라는 등을 그 이유로 들고 있다. 현재의 실무 또한 이러한 입장에서 배당절차를 실시해오고 있는 것으로 보여진다.

2) 제2설

이 설은 위 사례에서 우선 1,000만 원을 경합하는 압류채권자들인 甲, 乙 양자 사이에서 500 : 600으로 안분하여 甲이 받게 되는 4,545,455원을 甲, 丙에게 500 : 1,000으로 다시 안분하고, 또한 甲과의 안분으로 인해 乙이 받게 되는 5,454,545원을 乙, 丁에게 600 : 400으로 안분해야 한다고 주장한다.

생각건대 이 문제는 다음에서 살펴보게 될 배당요구의 압류사건에 대한 종속성과 관련되어 있는 문제인바, 압류 경합에 의해 압류의 범위를 확대하는 것 자체가 甲이 스스로 행한 일부 압류보다 더 많은 배당을 받는 사태를 허용해두고 그 목적이 배당절차의 단일화 내지 통합에 있는 것을 고려하면, 원칙적으로 절차수행자격이 없기 때문에 생긴 배당요구의 종속성도 배당단계에 이르면 다소 후퇴한다고 해석하는 것이 간명하다고 여겨지므로 위 제1설이 적절하다고 보여진다.

다만 제1설에 의할 경우 동일한 채권에 대하여 2개의 압류가 행해진 후 그 일방 또는 쌍방에 대하여 배당요구가 된 경우에는 조금이라도 중복이 있는지 아닌지에 따라 중대한 결과의 차이가 발생하게 되며, 경합하는 압류의 일방이 취하된 경우와의 균형을 생각하더라도 의문이 있기는 하다.

2. 제3채무자의 공탁의무

구 민소법하에서는 배당요구가 있는 때 또는 압류 경합의 경우에만 제3채무자에게 집행공탁권이 인정되었으나(구 민소 제581조 제1항), 민사집행법은 압류의 경합이

38) 조정래(주10), 446.

없더라도 제3채무자의 공탁권을 인정하고 있으므로(민집 제248조 제1항) 이제는 이를 꼭 압류 경합의 효과로 논하지 않아도 되게 되었지만, 어쨌든 압류 경합의 경우에도 제3채무자의 공탁권이 인정되는 것은 물론이다.

금전채권 중 압류되지 아니한 부분을 초과하여 거듭 압류명령 또는 가압류명령이 내려져 그 명령을 송달받은 경우에 압류채권자나 가압류채권자의 청구가 있으면 그 채권의 전액에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다(민집 제248조 제3항).

이 경우에 압류가 경합하는 것만으로 공탁의무가 생기는 것은 아니고, 경합채권자의 청구가 있는 때에만 공탁의무가 생긴다. 공탁할 의무가 있다는 것은 공탁의 방법에 의하지 아니하고는 면책받을 수 없다는 것이므로 제3채무자가 그 중 한 사람의 채권자에게 변제한 경우에는 이중지급의 위험을 부담한다.³⁹⁾

나아가 제3채무자가 채권자의 청구에도 불구하고 공탁의무를 이행하지 아니하면 추심명령을 받은 채권자는 제3채무자에게 그 채무액을 공탁하라는 취지의 추심소송을 제기할 수 있고, 다른 채권자는 그 소송에 참가할 수 있다(민집 제249조 제1항, 제2항).

이처럼 제3채무자에게 공탁의무를 인정하는 것은, 채권자 평등주의하에서 제3채무자가 일부의 추심채권자에게 현실의 변제를 하는 것을 무제한으로 허용하면 추심을 받은 채권자(집행채무자)가 무자력이 되거나 그 밖에 다른 사유로 다른 채권자들이 배당을 받지 못할 염려가 있으므로 피압류채권을 공탁하게 하여 이를 가장 확실한 방법으로 확보한 다음 집행법원으로부터 배당절차에 의해 배당받게 하는 것이 바람직하기 때문이다.⁴⁰⁾ 다만 제3채무자가 공탁의 청구를 받은 경우에도 그 채무가 이행기 도래 전이거나 반대급부에 걸린 채무일 때에는 그 이행기가 도래하거나 반대급부의 제공이 있을 때까지는 공탁의 의무를 부담하지 아니한다.⁴¹⁾

배당요구의 경우에는 압류의 경합이 있는 때와 달리 압류의 확장효과 없으므로 공탁의무의 대상이 되는 것은 당초 압류된 부분에 해당하는 금전이지만, 압류가 경합한 경우에는 각각의 압류의 효력이 채권 전액에 확장되므로(민집 제235조) 그 채권의 전액을 공탁하여야 한다.

3. 전부명령 등의 효력 불발생

전부명령과 민사집행법 제241조에 의한 양도명령은 그 명령이 제3채무자에게 송달될 때까지 그 금전채권에 관하여 다른 채권자가 압류·가압류 또는 배당요구를 한

39) 대법원 2012. 2. 9. 선고 2009다88129 판결

40) 김능환·민일영 편집대표, 주석민사집행법[V], 한국사법행정학회(2012), 638.

41) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 639.

경우에는 그 효력이 없다(민집 제229조 제5항, 제241조 제6항). 이러한 전부명령 등은 그 성질상 한 집행채권자에게만 독점적인 만족을 주게 되는 것이므로 채권압류가 경합된 경우에도 이를 허용하는 것은 채권자평등의 원칙에 어긋나기 때문이다.

채납처분에 의한 압류가 있는 채권에 대하여 전부명령 등이 있는 경우에도 그 압류액이 중복된 범위 내에서는 전부명령의 성격상 그 효력을 발휘하지 못하는데, 이 경우에도 민사집행법 제235조가 적용되지 않으므로 채납처분에 의한 압류액을 제외한 나머지 부분에 관하여는 전부명령의 효력이 인정될 수 있다.⁴²⁾

가. 압류 경합 판단의 기준시점

1) 민사집행법 제229조 제5항은 위와 같은 압류 등의 경합이 있었는지 여부를 결정하는 기준시점이 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때라는 것을 명백히 하고 있다.

다만 동일한 채권에 대하여 중복하여 압류 등이 있다고 하더라도 그 압류 등의 효력이 미치는 범위가 채권의 각 일부에 국한되고 이를 합산하더라도 총 채권액에 미치지 아니할 때에는 여기서 말하는 압류의 경합이 있다고 할 수 없으며, 이 경우에는 채권의 일부에 관하여 발부된 전부명령은 유효하다.⁴³⁾

예컨대 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 공사완성 전 공사대금채권에 대하여 甲의 채권자 丙이 400만 원의 채권을 가지고 압류를 한 이후에 甲의 다른 채권자 丁이 500만 원의 채권으로써 압류 및 전부명령을 얻은 경우에는 압류의 경합이 아니므로(그리하여 결국 압류의 효력이 피압류채권 전부에 대하여 미치지 못하므로) 丁이 받은 전부명령은 丙의 압류명령의 효력이 미치는 부분을 제외한 나머지에서 여전히 유효한 것이다.

2) 그런데 위 사례에서 丁의 압류 및 전부명령이 제3채무자인 乙에게 송달된 시점에는 위와 같이 집행채권의 합계액이 피압류채권 전액에 미치지 않았으나, 나중에 다른 사정으로 인하여 오히려 피압류채권 전액이 집행채권의 합계액에 미치지 못

42) 앞서 본 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결【판결요지】① 일반적으로 금전채권의 압류에 관하여 특히 피압류채권의 수액에 특별한 제한을 둔 바 없다면 압류의 효력은 채권 전액에 미치는 것이며, 압류가 경합된 채권에 대한 전부명령은 그 효력이 없다. ② 채납처분에 의한 채권압류에 관한 국제정수법 제43조의 규정취지에 비추어 보면 이는 채권의 일부가 압류된 후에 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류명령이 발하여진 때에는 각 압류의 효력은 그 채권의 전부에 미친다고 하는 일반채권에 기한 강제집행에 있어서의 압류경합의 경우와 다르다고 할 것으로서 우선권 있는 채권에 기한 채납처분에 의한 압류에 관하여서는 피압류채권의 일부를 특정하여 압류한 경우 그 특정한 채권 부분에 한하여 압류의 효력이 미치는 것이며 그 후 강제집행에 의한 압류가 있고 그 압류된 금액의 합계가 피압류채권의 총액을 초과한다고 하더라도 그 압류의 효력이 피압류채권 전액으로 확장되지 아니한다고 할 것이므로 나머지 부분에 대하여는 압류경합이 되는 것은 아니라고 할 것이다.

43) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 390.

하는 800만 원에 불과하게 된 경우라면 丁이 얻은 전부명령은 여전히 유효할 것인가 아니면 무효라고 보아야 할 것인가, 또 유효하다면 丙과 丁은 자신의 채권으로 얼마를 지급받을 수 있을 것인지 여부 등이 문제된다.

이에 대해서 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다4681 판결이 그 답을 제시하고 있다. 즉 위 판결은 이 경우 “압류 및 전부명령을 받은 자 보다 먼저 당해 피압류채권을 압류한 자가 있을 경우에 압류가 경합되어 전부명령이 무효로 되는지의 여부는 나중에 확정된 피압류채권액을 기준으로 판단할 것이 아니라 전부명령이 제3채무자에게 송달된 당시의 계약상의 피압류채권액을 기준으로 판단하여야 할 것이므로...”라고 판시하여 먼저 위와 같은 사례의 경우 전부명령이 여전히 유효하다고 판시하고 있다.

한편, 이 경우 채권자들이 어떻게 채권을 배분받아야 할 것인지에 대하여는 위 대법원판결의 원심이 이 경우 압류채권자인 丙의 압류금액과 전부채권자인 丁의 전부금액의 비율로 안분하여 전부채권자가 전부받을 수 있는 금액을 정하여야 한다는 취지로 판시하고 있고 대법원도 이에 대하여 다른 언급을 하고 있지 않아서 이를 그대로 시인하고 있는 듯이 보이나, 이러한 원심과 대법원의 태도에 대하여는 위 사례와 같은 경우에는 압류의 경합이 없다고 하면서도 압류 또는 가압류채권자와 전부채권자의 안분을 인정하는 것은 우리 민사집행법이 예상하는 것은 아니지 않은가라고 의문을 제기하는 견해⁴⁴⁾가 있으며, 이러한 견해는 타당하다고 본다.

즉 위와 같은 경우라면 丙과 丁에게 안분배당해서는 안되고 丁의 전부명령이 송달될 시점에 이미 피압류채권 중 400만 원 범위를 압류하고 있던 丙에게 400만 원을 지급하고, 丁은 청구채권액이 500만 원이지만 그 나머지인 400만 원만을 배당받을 수 있다고 보아야 할 것이다(丁의 전부명령은 丙의 압류명령이 효력을 발하는 범위 내에서 무효이므로).

3) 이처럼 전부명령이 제3채무자에게 송달될 당시에 압류 등의 경합이 있으면 그 전부명령은 무효이고 후에 경합된 압류나 가압류 또는 배당요구 등의 효력이 소멸된다 하여 전부명령의 효력이 되살아나는 것은 아니다(다만 다시 전부명령을 신청하는 것은 가능할 것이다).⁴⁵⁾

그리고 전부명령이 압류의 경합 등으로 인하여 무효가 되는 경우에 그 전부명령의 기초가 되었던 압류명령까지 무효가 되는 것은 아니므로,⁴⁶⁾ 무효인 전부명령을

44) 윤진수(주13), 364.

45) 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다19373 판결

46) 방순원·김광년, 민사소송법(하), 제2전정판, 한국사법행정학회(1993), 316.

얻었던 압류채권자도 위의 압류명령에 기하여 추심명령을 얻을 수는 있다.⁴⁷⁾

나. 전부명령의 무효와 제3채무자의 변제

1) 전부명령이 그 요건을 갖추지 못하여 무효인 경우 제3채무자는 이를 이유로 하여 전부명령을 얻은 채권자의 이행청구를 거부할 수 있다.

2) 그런데 이처럼 압류의 경합 등으로 인하여 전부명령이 무효인 경우에 그 무효인 전부명령을 받은 채권자에게 제3채무자가 변제를 하면 이것이 채권의 준점유자에 대한 변제(민법 제470조)로서 유효하다고 볼 것인가가 문제로 된다.

이에 대해서 대법원⁴⁸⁾은 원칙적으로 무효인 전부명령을 취득한 자를 민법 제470조 소정의 채권의 준점유자에 해당하는 것으로 보고 있고, 학설상으로도 무효인 전부명령을 취득한 채권자가 채권의 준점유자가 된다는 점에 관하여는 이의를 제기하는 견해가 없어 보인다.⁴⁹⁾

하지만 어떤 경우에 제3채무자의 선의·무과실을 인정할 수 있을 것인가라는 문제에 발을 들여놓으면 그 견해가 여러 가지로 나뉘어지고 있다.

즉 제3채무자가 일반사법도 아닌 채권에 관한 강제집행절차의 해석을 몰랐다고 하여 과실이 있다고 하는 것은 가혹하므로 과실이 없었던 것으로 인정함이 상당하다는 견해,⁵⁰⁾ 여러 가지의 사정을 고려하여 특별한 사정이 있는 경우에 준점유자에 대한 변제로서 제3채무자의 면책을 인정하여야 할 것이라는 견해,⁵¹⁾ 채권자의 경합이 있는 경우 전부명령이 무효라는 것은 현재의 법률상식으로 되었으므로 이 경우 변제

47) 대법원 1976. 9. 28. 선고 76다1145, 1146 판결; 대법원 1983. 8. 23. 선고 83다카450 판결【판결요지】① 압류채권에 대한 추심명령을 받아 추심금 청구소송을 제기, 진행중 청구금액을 감축한 것은 소의 일부취하를 뜻하는 것이고 취하된 부분의 청구를 포기하였다고는 볼 수 없으며, 위 채권압류는 추심하고 남은 잔여채권에 대하여 그 효력을 지속하는 것이다. ② 압류가 경합된 상태에서 발부된 전부명령은 효력이 없다 할 것이다.

48) 대법원 1977. 5. 24. 선고 77다309 판결; 대법원 1989. 9. 12. 선고 88다카34117 판결; 대법원 1980. 9. 30. 선고 78다1292 판결; 대법원 1987. 12. 22. 선고 87다카2015 판결【판결요지】채권가압류가 경합되어 그중 한사람이 본압류로 이전하는 압류 및 전부명령을 먼저 받고 다른 사람이 채권압류와 추심명령을 받은 경우에 제3채무자가 전부채권자에게 한 변제는 민사소송법 제561조 제1항 에 위반하여 제3채무자가 자기의 채권자에게 변제한 경우이므로 동 조항의 지급금지명령이 존속되고 있는한 피압류채권의 소멸을 주장할 수 없다고 하겠으나 자기의 채권자에 대한 관계에 있어서는 원래 채권압류(가압류 포함)가 경합되어 있는 경우 그 압류채권자 중의 한 사람에게 된 전부명령은 무효이지만 제3채무자가 선의·무과실로 전부채권자에게 변제하면 이는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하고 또 일반적인 경우에 있어서 무효인 전부명령에 의하여 채권자에게 변제한 때에는 선의·무과실이라고 할 것이다.

49) 이재성, “전부명령에 대하여”, 이재성판례평석집(1), 1982, 183.; 조성수, “전부명령에 관한 제문제”, 사법논집 17집, 1986, 293. 등

50) 이재성(주49), 184.; 조성수(주49), 293-294. 등

51) 我妻榮, 新訂債權總論, 岩波書店(昭和 40), 275.

를 한 제3채무자에게 적어도 과실은 인정되기 때문에 그의 면책을 인정할 여지가 없다는 견해⁵²⁾ 등이 그것이다.

대법원의 입장은 일단 「일반적인 경우」에 있어서 무효인 전부명령에 의한 전부채권자에 대한 변제를 선의·무과실이라고 볼 수 있다는 것으로부터 출발한다.⁵³⁾ 그리하여 ① 채무자 甲이 제3채무자 乙에 대하여 가지고 있던 채권에 관하여 제3자인 丙 앞으로 대항력 있는 채권양도가 이루어진 후 甲이 丙의 승낙 없이 임의로 乙에게 채권양도철회의 통지를 한 상태에서 甲에 대한 채권자 丁이 위 채권에 대하여 채권압류 및 전부명령을 받고 이어 丁이 제기한 전부금소송에서 乙이 패소판결을 받아 丁에게 그 금원을 지급한 경우, 법률전문가가 아닌 乙로서는 甲의 채권양도철회통지로 인하여 채권양도가 없었던 것과 같이 되었다고 믿을 수밖에 없었고, 더욱이 丁이 제기한 전부금청구의 소에서 전부명령의 효력을 적극 다투었다가 패소판결을 선고받았다면 乙이 丁에게 유효하게 임대차보증금반환채권을 전부받은 채권자인 것으로 오인한 데 대하여 과실이 없다고 보았고,⁵⁴⁾ 또한 ② 연금지급업무를 위탁받아 처리하는 우체국이 채권압류 및 전부명령 송달시에는 채권가압류가 경합되어 있었을 뿐만 아니라 군인연금법 제7조에 따라 압류할 수 없는 채권인데도 이에 대하여 압류 및 전부명령을

52) 남기정, 실무 강제집행법(3), 사법행정 22권 7호(1989), 414.

53) 대법원 1980. 9. 30. 선고 78다1292 판결【판결요지】① 채권압류가 경합된 경우에 그 압류채권자 중의 한 사람이 전부명령을 얻은 경우 그 전부명령은 무효이지만 제3채무자가 선의·무과실로 그 전부 채권자에게 전부금을 변제하였다면 이는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하므로 제3채무자의 채무자에 대한 채무는 소멸되고 제3채무자는 압류채권자에 대하여 2중 변제의 의무를 부담하지 아니하며 전부채권자에 대하여 전부명령의 무효를 주장하여 부당이득반환청구도 할 수 없다. ② 이 경우에 경합압류채권자는 전부채권자에 대하여 자기가 배당받아야 할 금액범위 안에서 부당이득반환청구를 할 수 있고 제3채무자가 압류채권자에게 그 배당받아야 할 금액을 대위 변제하였다면 이는 이해관계 없는 제3자의 변제이다. ③ 이 경우에 제3채무자가 전부채권자에게 전부금을 변제함에 있어서 선의·무과실이 아니라면 제3채무자의 변제는 효력이 없는 것이고 경합압류채권자에 대하여는 불법행위가 되는 것인 바 제3채무자의 피용자가 그 손해금을 경합 압류권자에게 배상하였다면 이는 이해관계 있는 제3자의 변제로서 그 변제자는 법정대위권에 의하여 제3채무자를 대위하여 전부채권자에 대하여 부당이득금의 반환을 구할 수 있다.

54) 대법원 1997. 3. 11. 선고 96다44747 판결【판결요지】① 무효인 채권압류 및 전부명령을 받은 자에 대한 변제라도 그 채권자가 피전부채권에 관하여 무권리자라는 사실을 알지 못하거나 과실 없이 그러한 사실을 알지 못하고 변제한 때에는 그 변제는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하다. ② 채무자(을)가 제3채무자(병)에 대하여 가지고 있던 채권에 관하여 제3자(정) 앞으로 대항력 있는 채권양도가 이루어진 후 을이 정 승낙 없이 임의로 병에게 채권양도철회의 통지를 한 상태에서 을에 대한 채권자(갑)가 위 채권에 대하여 채권압류 및 전부명령을 받고 이어 갑이 제기한 전부금소송에서 병이 패소판결을 받고 갑에게 그 금원을 지급한 경우, 법률전문가가 아닌 병으로서 을의 채권양도철회통지로 인하여 채권양도가 없었던 것과 같이 되었다고 믿을 수밖에 없었고, 더욱이 갑이 제기한 전부금청구의 소에서 전부명령의 효력을 적극 다투었다가 패소판결을 선고받았다면, 병이 갑이 유효하게 임대보증금반환채권을 전부받은 채권자인 것으로 오인한 데 대하여 과실이 있다고 볼 수 없고, 따라서 병의 갑에 대한 변제는 유효하다고 본 사례.

받은 채권자에게 퇴직연금일시금을 지급해버린 경우, 위 우체국에 대해 과실을 인정하여 변제의 효력을 부정한 원심을 파기하고 선의·무과실에 의한 유효한 변제라고 인정하였다.⁵⁵⁾

그러나 이와 달리, ① 압류가 경합된 상태에서 전부명령을 송달받은 제3채무자가 그러한 항변을 할 수 있는 사정을 알고 있으면서도 이를 태만히 하여 전부금 청구사건의 변론기일에 출석하지 않고, 답변서 기타 준비서면도 제출하지 아니하여 자백간주로 판결이 선고된 경우,⁵⁶⁾ ② 전부명령이 압류가 경합한 상태에서 이루어져 제3채무자로서도 무효인 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 전부금청구에 대하여 다투어보지도 않은 채 자백간주에 의해 패소판결을 받고 그 8일만에 변제해버린 경우,⁵⁷⁾ ③ 은행 당좌계가 먼저 송달된 채권압류명령을 망각하고 그 이후에 송달된

55) 대법원 1987. 12. 22. 선고 87다카2015 판결【판결요지】채권가압류가 경합되어 그 중 한 사람이 본압류로 이전하는 압류 및 전부명령을 먼저 받고 다른 사람이 채권압류와 추심명령을 받은 경우에 제3채무자가 전부채권자에게 한 변제는 민사소송법 제561조 제1항에 위반하여 제3채무자가 자기의 채권자에게 변제한 경우이므로 동 조항의 지급금지명령이 존속되고 있는한 피압류채권의 소멸을 주장할 수 없다고 하겠으나 자기의 채권자에 대한 관계에 있어서는 원래 채권압류(가압류 포함)가 경합되어 있는 경우 그 압류채권자 중의 한 사람에게 된 전부명령은 무효이지만 제3채무자가 선의·무과실로 전부채권자에게 변제하면 이는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하고 또 일반적인 경우에 있어서 무효인 전부명령에 의하여 채권자에게 변제한 때에는 선의·무과실이라고 할 것이다.

56) 대법원 1971. 11. 9. 선고 71다1941 판결【판결요지】① 압류가 경합된 채권에 대한 전부명령은 무효이므로 제3채무자로서는 그 전부금청구소송에서도 압류경합사유로서 항변을 할 수 있었고 따라서 그 뒤에 강제집행을 당하지 않을 수 있었을 것임에도 이를 태만히 하여 의제자백으로 판결이 선고되게 하고 강제집행을 당하여 그 채무를 변제하기에 이르렀다면 제3채무자로서는 위와 같은 변제로 채권이 소멸되었다는 주장을 그 채권에 대한 압류채권자로서 추심명령을 얻어 추심청구에 이른 자에 대하여 항변으로 삼을 수 없다. ② 채권추심명령을 얻은 자는 그 일부만을 청구할 수 있다.

57) 대법원 1988. 8. 23. 선고 87다카546 판결【판결요지】① 원고가 압류 및 전부명령에 터잡아 제3채무자인 피고를 상대로 전부금의 지급을 청구하여 오다가 피고가 경합되는 압류 및 전부명령채권자에게 피전부채권을 무단변제하고 원고가 손해를 입었음을 이유로 그 배상을 구하는 청구로 변경하는 것은 동일한 생활사실 또는 경제적 이익에 관한 분쟁에서 그 해결방법만을 달리하는 경우에 지나지 않는 것이어서 그 청구의 기초에 변경이 있다고 할 수 없다. ② 채권가압류나 압류가 경합된 경우에 있어서는 그 압류채권자의 한 사람이 전부명령을 얻더라도 그 전부명령은 무효가 되지만 이 경우에도 그 전부채권자는 채권의 준점유자에 해당한다고 보아야 할 것이므로 제3채무자가 그 전부채권자에게 전부금을 변제하였다면 제3채무자가 선의 무과실일 때에는 민법 제470조에 의하여 그 변제는 유효하고 제3채무자는 다른 압류채권자에 대하여 이중변제의 의무를 부담하지 아니하나 반면에 제3채무자가 위 전부금을 변제함에 있어서 선의 무과실이 아니었다면 제3채무자가 전부채권자에게 한 전부금의 변제는 효력이 없고, 또 그것이 경합압류채권자에 대하여는 불법행위가 될 수 있는 것이므로 제3채무자는 경합압류채권자에 대하여 그로 인한 손해를 배상할 의무가 있다. ③ 을의 전부명령이 갑의 압류와 경합된 상태에서 이루어져 제3채무자인 병이 무효인 사실을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 병은 을의 전부금 청구에 대하여 다투어 보지도 아니한 채 의제자백에 의한 을의 승소판결이 선고되게 하고 그 8일만에 이를 변제해 버렸다면 병에게는 갑의 압류채권을 적극적으로 침해하는 불법행위를 구성하는 고의 또는 과실이 있다고 보아야 한다.

압류 및 전부명령의 채권자에게 변제해버린 경우,⁵⁸⁾ ④ 甲의 전부명령을 송달받기 이전에 이미 乙의 가압류결정을 송달받았을 뿐만 아니라 乙이 제기한 전부금 청구소송에서 乙의 전부명령이 압류 또는 가압류가 경합된 상태에서 발하여진 것으로서 무효라는 주장을 스스로 제기한 바 있음에도, 그 후 甲이 제기한 전부금 소송절차에서 乙의 압류가 경합되어 있다는 주장을 내세우지도 아니함으로써 패소판결을 받고 바로 전부금을 변제해버린 경우⁵⁹⁾ 등에 있어서는 위와 같은 선의·무과실을 부정하여 변제의 효력을 인정하지 아니하였다.

생각건대 우선 위 판례에 나타난 사례들을 종합하여 볼 때, 대법원의 태도는 무효인 전부명령에 대한 제3채무자의 변제에 관하여 그리 곱지 않은 눈길을 보내고 있는 것으로 보인다. 그리고 민사집행법의 제정·시행으로 인해 제3채무자로는 다른 채권자의 배당요구가 있거나 압류가 경합된 경우뿐 아니라 압류채권자가 1인인 때에도 공탁에 의하여 채무를 면할 수 있는 점(민집 제248조 제1항)을 고려한다면 이제 무효인 전부채권자에게 변제를 한 제3채무자에게 무과실이 인정될 수 있는 여지는 이전보다 더욱

58) 대법원 1980. 9. 30. 선고 78다1292 판결【판결요지】① 채권압류가 경합된 경우에 그 압류채권자 중의 한 사람이 전부명령을 얻은 경우 그 전부명령은 무효이지만 제3채무자가 선의·무과실로 그 전부 채권자에게 전부금을 변제하였다면 이는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하므로 제3채무자의 채무자에 대한 채무는 소멸되고 제3채무자는 압류채권자에 대하여 2중 변제의 의무를 부담하지 아니하며 전부채권자에 대하여 전부명령의 무효를 주장하여 부당이득반환청구도 할 수 없다. ② 이 경우에 경합압류채권자는 전부채권자에 대하여 자기가 배당받아야 할 금액범위 안에서 부당이득반환청구를 할 수 있고 제3채무자가 압류채권자에게 그 배당받아야 할 금액을 대위 변제하였다면 이는 이해관계 없는 제3자의 변제이다. ③ 이 경우에 제3채무자가 전부채권자에게 전부금을 변제함에 있어서 선의·무과실이 아니라면 제3채무자의 변제는 효력이 없는 것이고 경합압류채권자에 대하여는 불법행위가 되는 것인 바 제3채무자의 피용자가 그 손해금을 경합 압류권자에게 배상하였다면 이는 이해관계 있는 제3자의 변제로서 그 변제자는 법정대위권에 의하여 제3채무자를 대위하여 전부채권자에 대하여 부당이득금의 반환을 구할 수 있다.

59) 대법원 1995. 4. 7. 선고 94다59868 판결【판결요지】① 채권가압류나 압류가 경합된 경우에 있어서는 그 압류채권자의 한 사람이 전부명령을 얻더라도 그 전부명령은 무효가 되지만, 이 경우에도 그 전부채권자는 채권의 준점유자에 해당한다고 보아야 할 것이므로 제3채무자가 그 전부채권자에게 전부금을 변제하였다면 제3채무자가 선의 무과실인 때에는 민법 제470조에 의하여 그 변제는 유효하고 제3채무자는 다른 압류채권자에 대하여 이중변제의 의무를 부담하지 아니하는 반면에 제3채무자가 위 전부금을 변제함에 있어서 선의 무과실이 아니었다면 제3채무자가 전부채권자에게 한 전부금의 변제는 효력이 없는 것이다. ② 갑의 전부명령을 송달받기 이전에 이미 을의 가압류결정을 송달받았을 뿐만 아니라, 을이 제기한 전부금 청구소송에서 을의 전부명령을 압류 또는 가압류가 경합된 상태에서 발하여진 것으로서 무효라는 주장을 스스로 제기한 바 있음에도, 그 후 갑이 제기한 전부금 소송절차에서 을의 압류가 경합되어 있다는 주장을 내세우지도 아니함으로써 패소판결을 받고 바로 그 전부금을 변제하여 버렸다면, 제3채무자로서는 을의 전부명령은 물론 갑의 전부명령 또한 을의 가압류와 경합된 상태에서 발하여진 것으로서 무효라는 것을 알았거나 알 수 있었다는 이유로 위 제3채무자가 한 변제의 효력을 부인한 사례.

좁아질 것이고, 어쩌면 그것이 인정되는 사례가 아예 없어질지도 모르는 일이다.⁶⁰⁾

3) 여기서 한 가지 더 짚고 넘어갈 문제는, 위 대법원판례들 중 제3채무자의 과실을 인정하여 채권의 준점유자에 대한 변제가 무효라고 하는 판례는 그러한 경우 제3채무자의 전부채권자에 대한 변제는 경합하는 다른 압류채권자의 채권을 적극적으로 침해하는 불법행위가 된다고 보고 있다는 점인데,⁶¹⁾ 이에 대해서는 제3채무자의 변제가 무효라면 경합하는 압류채권자로서는 채무자의 제3채무자에 대한 채권이 여전히 존재하는 것으로 보아 그에 대하여 강제집행을 할 수 있을 것이므로 제3채무자의 변제로 인하여 손해를 입었다고 할 수 있을지는 의문이라는 견해⁶²⁾가 있다.

다. 압류의 경합과 추심채권자에 의한 상계 허용 여부

압류 경합의 경우에 전부명령이나 양도명령이 무효인 것과 관련하여, 압류 경합의 경우에 추심명령을 얻은 채권자가 피압류채권을 자동채권으로 하여 자신의 제3채무자에 대한 채무와 상계할 수 있는가가 문제되는데, 이에 관해서는 일반적으로는 추심채권자의 상계가 허용되지만,⁶³⁾ 상계를 원인으로 한 추심의 신고가 있기까지 압류의 경합이 있는 때 또는 다른 채권자가 배당요구를 한 경우에는 추심의 방법으로 피압류채권을 자동채권으로 하여 채권자가 제3채무자에 대하여 부담하고 있던 다른 채무와 상계할 수 없다는 것이 판례⁶⁴⁾ 및 다수설의 입장이다.

60) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 391. 참조

61) 위 대법원 1988. 8. 23. 선고 87다카546 판결; 대법원 1980. 9. 30. 선고 78다1292 판결【판결요지】① 채권압류가 경합된 경우에 그 압류채권자 중의 한 사람이 전부명령을 얻은 경우 그 전부명령은 무효이지만 제3채무자가 선의·무과실로 그 전부 채권자에게 전부금을 변제하였다면 이는 채권의 준점유자에 대한 변제로서 유효하므로 제3채무자의 채무자에 대한 채무는 소멸되고 제3채무자는 압류채권자에 대하여 2중 변제의 의무를 부담하지 아니하며 전부채권자에 대하여 전부명령의 무효를 주장하여 부당이득반환청구도 할 수 없다. ② 이 경우에 경합압류채권자는 전부채권자에 대하여 자기가 배당받아야 할 금액범위 안에서 부당이득반환청구를 할 수 있고 제3채무자가 압류채권자에게 그 배당받아야 할 금액을 대위 변제하였다면 이는 이해관계 없는 제3자의 변제이다. ③ 이 경우에 제3채무자가 전부채권자에게 전부금을 변제함에 있어서 선의·무과실이 아니라면 제3채무자의 변제는 효력이 없는 것이고 경합압류채권자에 대하여는 불법행위가 되는 것인 바 제3채무자의 피용자가 그 손해를 경합 압류채권자에게 배상하였다면 이는 이해관계 있는 제3자의 변제로서 그 변제자는 법정대위권에 의하여 제3채무자를 대위하여 전부채권자에 대하여 부당이득금의 반환을 구할 수 있다.

62) 윤진수(주13), 367.

63) 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법[V], 508.; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 371.

64) 대법원 1994. 6. 24. 선고 94다2886 판결【판결요지】강제집행절차에 의하여 채권압류 및 추심명령을 받은 채권자는 피압류채권에 대하여 2중의 압류가 되어 있거나 배당요구가 있는 경우에는 추심의 방법으로 피압류채권을 자동채권으로 하여 채권자가 제3채무자에 대하여 부담하고 있던 다른 채무를 상계할 수 없다.

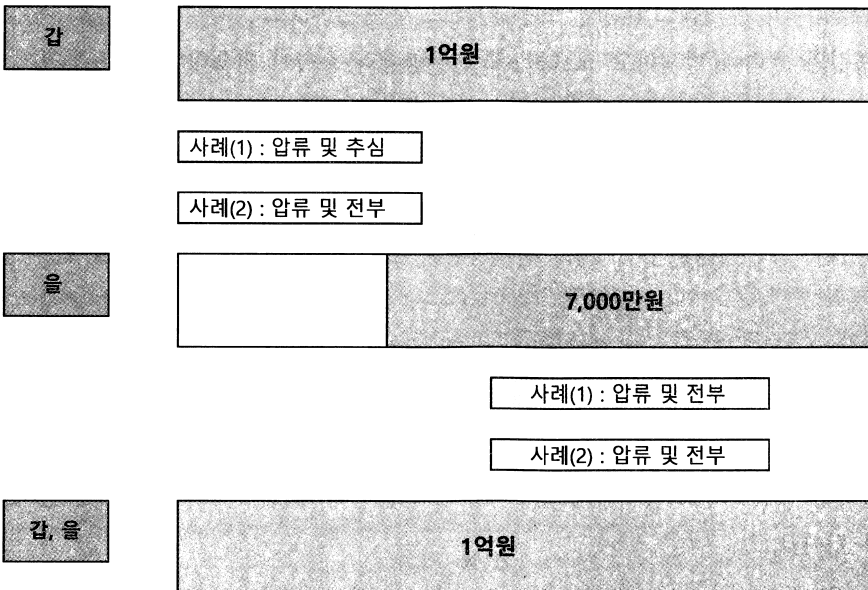
4. 배당요구의 효력 발생

이중의 압류명령이 제3채무자에게 송달되면 각 압류는 그 선후와는 관계없이 서로 배당요구(민집 제247조)를 한 것과 동일한 효력을 가진다.⁶⁵⁾

IV. 압류경합의 기본사례 분석

여기에서는 앞서 살펴본 압류경합의 요건과 효과 등을 기초로 그 기본사례를 들어 설명해 놓기로 한다.

1. 민사집행법 제235조 제1항에 따른 압류의 경합



가. 위 그림에서 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 피압류채권은 1억 원이다. 이에 대하여 그 중 사례(1)은 채권자 甲이 채무자에 대한 4,000만 원의 채권을 가지고 압류 및 추심명령을 받았는데, 그 후 다른 채권자 乙이 동일 채무자에 대한 7,000만 원의 채권을 가지고 압류 및 전부명령을 발령받은 사안에 관한 것이고, 사

65) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 424.

례(2)는 채권자 甲이 채무자에 대한 4,000만 원의 채권으로써 압류 및 전부명령을 받았는데, 그 후 다른 채권자 乙이 동일 채무자에 대한 7,000만 원의 채권을 가지고 압류 및 전부명령을 발령받은 것을 나타내고 있다.

나. 사례(1)의 경우, 채권자 甲이 피압류채권 1억 원 중 4,000만 원을 압류한 상태에서 乙이 다시 7,000만 원을 압류하게 되면 甲과 乙의 압류채권의 합계액이 피압류채권 1억 원을 초과하게 되므로 민사집행법 제235조 제1항에 따라 압류의(진정한) 경합이 발생하게 된다. 따라서 乙의 전부명령은 압류의 경합으로 인하여 그 효력이 없다.

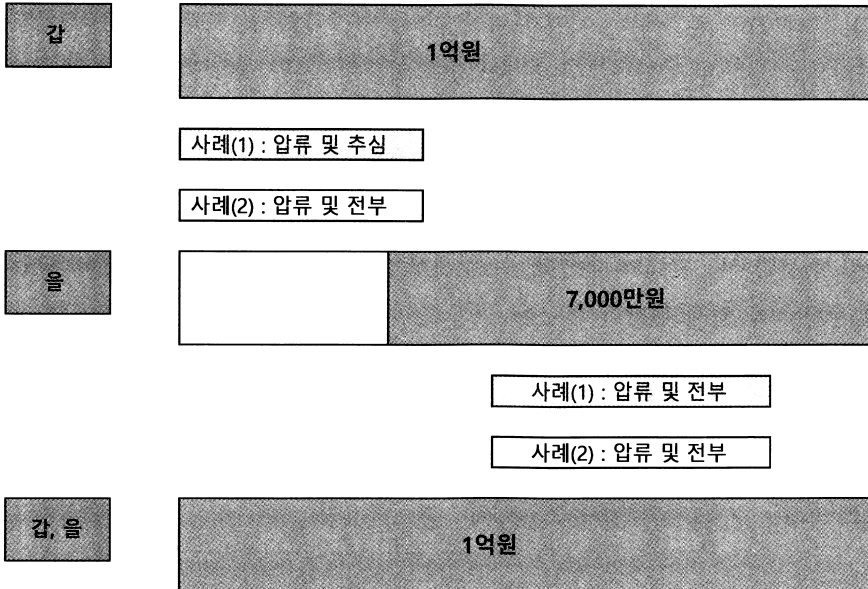
여기서 甲의 압류 후에 乙이 압류 및 전부명령을 병합하여 함께 신청하고 또 그 명령이 동시에 제3채무자에게 도달하였다고 하더라도 전부명령은 반드시 적법, 유효한 압류명령의 존재를 그 전제 또는 기초로 하는 것이므로, 관념상으로 볼 때 먼저 압류명령의 효력이 발생하고 그 다음에 전부명령의 효력이 발생하게 되는 것인데, 전부명령의 효력이 발생하기 전에 이미 甲의 압류와 乙의 압류가 경합하게 되어 甲의 압류의 효력이 4,000만 원에 머무르지 않고 피압류채권 전액인 1억 원 전부로 확장되어 버리므로(이는 마치 처음부터 甲이 4,000만 원이 아니라 1억 원 전부를 압류하고 있었던 것과 같다), 결국 乙의 전부명령은 그 효력을 발생할 수가 없게 되는 것이다.

이와 같이 압류가 경합하게 되면 甲의 압류의 효력은 피압류채권 1억 원 모두에 미치게 되고, 乙의 압류의 효력 또한 7,000만 원에 그치지 않고 1억 원 전부로 확장되므로, 甲과 乙은 나중에 제3채무자의 공탁에 의하든 추심채권자의 추심공탁에 의하든 결국은 배당절차로 들어가게 되고 그 절차에서 그 채권액에 비례하여 안분배당받게 될 것이다.

다. 사례(2)의 경우, 채권자 甲이 4,000만 원에 관하여 압류 및 전부명령을 받아 그 전부명령이 확정되면 당해 피전부채권은 그 동일성을 유지한 채로 채권자 甲에게 이전되고, 그 전제가 되는 압류명령은 목적을 달성하였기 때문에 그 효력이 소멸된다. 그리고 피압류채권 1억 원 중 4,000만 원이 채권자 甲에게 이전되어 버렸기 때문에 남은 피압류채권은 6,000만 원에 불과하다. 이러한 상황에서 다른 채권자 乙이 위 피압류채권에 관하여 압류 및 전부명령을 받는다면 甲이 행한 압류명령은 이미 그 목적을 달성하고 소멸하였기 때문에 압류의 경합은 발생하지 않으며, 따라서 乙이 발령받은 전부명령도 위 남은 6,000만 원의 피압류채권(피전부채권)에 대하여 효력이

발생하게 되어 위 피압류채권은 채권자 乙에게 이전된다(乙이 7,000만 원의 채권으로써 압류 및 전부명령을 발령받았다고 하더라도 남은 피압류채권이 6,000만 원에 불과하므로 그것만 채권자 乙에게 이전된다).

2. 민사집행법 제235조 제2항에 따른 압류의 경합



가. 위 그림 중 사례(1)은 채권자 甲이 피압류채권 1억 원 모두에 대하여 압류 및 추심명령을 받은 상황에서 다른 채권자 乙이 7,000만 원의 채권을 가지고 압류 및 전부명령을 받은 사안이고, 사례(2)는 채권자 甲이 피압류채권 1억 원 전부에 대하여 압류 및 전부명령을 받았는데, 다른 채권자 乙이 이에 대하여 7,000만 원의 채권을 가지고 다시 압류 및 전부명령을 발령받은 사안이다.

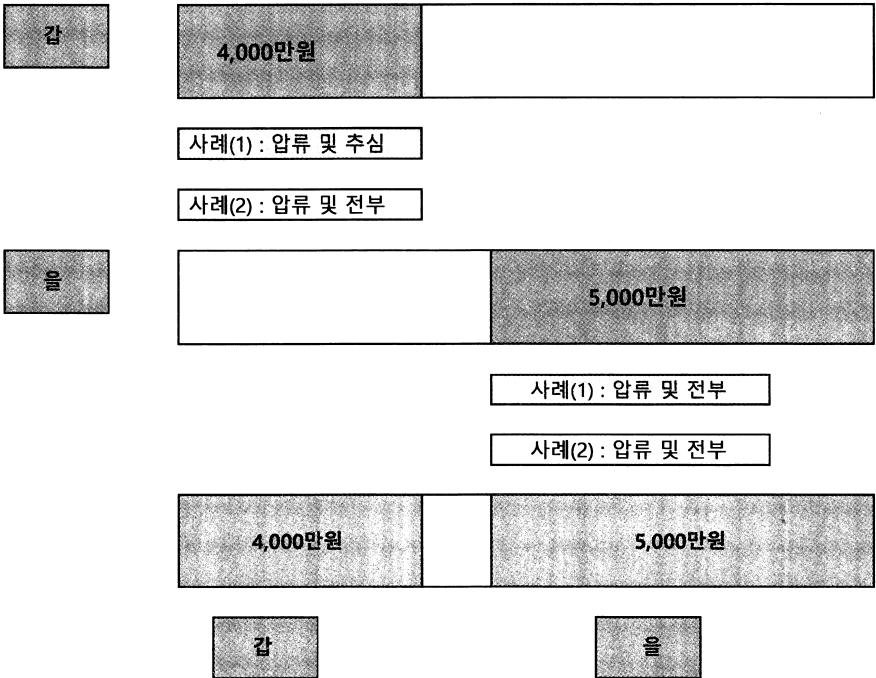
나. 먼저 사례(1)의 경우, 甲이 피압류채권 전부를 압류한 상태이므로 乙이 이에 대하여 압류 및 전부명령을 발령받을 경우 민사집행법 제235조 제2항에 따른 압류의 경합이 발생하게 된다(위에서 말했듯이 이 경우도 압류 및 전부명령이 동시에 발령되어 동시에 제3채무자에게 송달되었다고 하더라도 관념상 전부명령은 적법·유효한 압류명령의 존재를 전제로 하므로, 압류명령의 효력이 발생하고 그 후에 전부명령의 효

력이 발생하는 형태를 띠게 되며, 이와 같이 압류의 효력이 발생할 때에 이미 압류의 경합이 발생하게 된다). 그에 따라 乙이 발령받은 전부명령은 효력을 발생할 수 없다.

결국 이 경우도 제3채무자의 공탁에 의하든, 추심채권자의 추심공탁에 의하든 배당절차로 이행되어 甲과 乙은 그 채권액에 비례하여 안분배당 받게 될 것이다.

다. 사례(2)의 경우에는, 채권자 甲이 피압류채권 1억 원 모두에 관하여 압류 및 전부명령을 발령받은 것인데, 위 전부명령이 확정될 경우 피압류채권(피전부채권) 1억 원은 그 동일성을 유지한 채로 채권자 甲에게 이전되어버린다. 따라서 그 이후 다른 채권자 乙이 위 피압류채권에 압류 및 전부명령을 발령받았다고 하더라도 이는 존재하지 않는 피압류채권에 대한 명령이므로 위 압류명령은 실체법상 효력이 없고, 그에 따라 전부명령도 효력이 발생할 수 없게 된다. 결국 채권자 甲이 1억 원 모두를 이전받아 만족을 얻게 된다.

3. 부진정한 압류의 경합



가. 위 사안은 압류의 부진정한 경합에 관하여 나타나고 있다. 사례(1)의 경우 채권자 甲이 피압류채권 1억 원 중 4,000만 원에 관하여 압류 및 추심명령을 발령받았는데, 다른 채권자 乙이 피압류채권 중 5,000만 원 부분에 관하여만 압류 및 전부명령을 발령받은 것인바, 이와 같은 경우라면 甲과 乙의 압류채권액의 합계액이 피압류채권인 1억 원에 미달하고 하고 있으므로, 외관상 甲과 乙의 압류가 경합하는 것처럼 보이지만, 실재상으로는 민사집행법 제235조 제1항에 따른 압류의 경합이 발생하고 있지 않다. 그에 따라 甲과 乙의 압류 효력의 확장효는 발생하지 않는다. 즉 甲의 압류 효력은 그저 4,000만 원 범위 내에, 乙의 압류 효력은 5,000만 원 범위 내에 머무르게 된다.

그리하여 甲이 먼저 4,000만 원 범위 내에서 압류 및 추심명령을 발령받았다고 하더라도 나머지 피압류채권이 6,000만 원이 남게 되고 그것은 乙의 채권액 5,000만 원을 넘는 금액이므로, 乙이 이에 대하여 5,000만 원의 채권으로써 압류 및 전부명령을 발령받는다면, 甲과 乙의 압류의 경합이 발생하지 않으므로 乙의 전부명령은 유효하게 된다(그 결과 乙은 5,000만 원을 그 전부명령에 따라 이전받게 된다). 그리고 甲은 여전히 4,000만 원을 추심할 수 있다.

나. 사례(2)의 경우에는, 채권자 甲이 4,000만 원의 채권으로써 먼저 압류 및 전부명령을 발령받았는데, 위 전부명령이 확정되면 위 4,000만원 상당의 피압류채권은 그 동일성을 유지한 채로 채권자 甲에게 이전된다. 그리고 나머지 6,000만 원 중 5,000만 원에 대하여 다른 채권자 乙이 압류 및 전부명령을 발령받았으므로, 위 5,000만 원 부분도 동일성을 유지한 채로 채권자 乙에게 이전될 것이다.

V. 압류의 경합과 관련된 그 밖의 문제들

1. 압류금지채권에 대한 압류의 경합

가. 민사집행법 제246조 제1항 제4호는, 「급여·연금·보급·상여금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액(다만 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다)」을, 같은 항 제5호는,

「퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액·연금·봉급·상여금·퇴직금·퇴직연금, 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권의 2분의 1에 해당하는 금액」을 각 압류금지채권으로 정하고 있다.

나. 이와 같이 일정 부분을 압류금지부분으로 정하고 있는 채권에 대하여 복수의 압류가 된 경우에 압류 경합의 판단 및 경합에 의하여 압류의 효력이 확장하는 범위를 어떻게 해석할 것인가가 문제로 된다.

다. 먼저 이 경우에 민사집행법 제235조⁶⁶⁾를 적용할 때에는 당해 채권의 압류 가능부분을 「채권의 전부」라고 해석하고, 「잔여부분」도 또한 위 부분을 기준으로 고려하여야 할 것이다. 즉 채무자의 월급 240만 원을 압류하는 경우를 예로 들면 압류최저금액인 185만 원을 초과하는 나머지 55만 원이 압류가능부분이기 때문에 이 급여채권에 대하여 복수의 압류가 된 경우에는 각 압류의 합계액이 압류 가능한 위 55만 원을 초과하는 때에 압류의 경합이 생기는 것으로 되고, 압류의 경합에 의해 각 압류의 효력이 확장되는 범위도 또한 위 55만 원이라는 것으로 된다.⁶⁷⁾

라. 한편 위 제246조 제3항⁶⁸⁾은 압류금지채권의 범위 변경에 대하여 정하고 있는 것이지만, 급여 등 채권에 대하여 복수의 압류가 된 경우 그 중 일부에 대하여 위 조항에 따른 압류금지범위의 변경이 있는 때에 압류의 효력이 확장되는 범위를 어떻게 고려할 것인가라는 문제도 간단하지가 않다.

이에 대하여는 위 조항에 의한 압류금지범위 변경의 효력에 대해 이를 ‘당해 채권’에 관한 강제집행에 대해 효력을 가지는 것으로 보는 견해(절대적 효력설)와 위 조항은 압류금지범위의 변경에 관하여 채무자의 생활형편 등 이외에 「채권자」의 생활형편 등도 동시에 고려해야 하는 것으로 규정하고 있으며, 동일한 채무자에 대한 압류에 있어서도 압류채권자가 누구인가에 따라 압류금지의 범위를 다르게 하는 경우도 있을 수 있으므로 위 조항에 의한 범위의 변경 효과는 각 압류채권자마다에 개별적으

66) 제235조 [압류의 경합]

① 채권 일부가 압류된 뒤에 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류명령이 내려진 때에는 각 압류의 효력은 그 채권 전부에 미친다.

② 채권 전부가 압류된 뒤에 그 채권 일부에 대하여 다시 압류명령이 내려진 때 그 압류의 효력도 제1항과 같다.

67) 吉野 衛·三宅弘人 共著, 香川保一 監修, 注釋民事執行法(6), きんぎ, 平成 7年(1995), 242-243.

68) 법원은 당사자가 신청하면 채권자와 채무자의 생활형편, 그 밖의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소하거나 제1항의 압류금지채권에 대하여 압류명령을 할 수 있다.

로 생기는 것이라고 설명하는 견해(상대적 효력설)⁶⁹⁾이 나타나고 있다.

상대적 효력설에 따르면 위 제235조에 따른 압류 효력의 확장 범위는 각 압류채권자마다 그 압류가능부분을 기준으로 판단하게 된다. 따라서 예컨대, 퇴직금 400만 원에 대하여 채권자 甲이 100만 원, 채권자 乙이 200만 원을 압류하고 다시 채권자 丙이 위 제246조 제3항에 의해 압류금지범위의 변경을 얻어 280만 원을 압류한 경우에는 압류금지범위의 변경은 채권자 丙에 대해서만 되는 것이기 때문에 압류 경합에 의해 甲, 乙의 압류 효력이 확장하는 것은 퇴직금의 나머지 1/2인 200만 원을 한도로 한다. 다른 한편, 丙의 압류가 되어 있는 범위는 280만 원이고 그 중 80만 원에 대하여는 丙이 얻은 압류만이 그 효력을 미치고 있는 것이므로 丙은 홀로 위 80만 원에 관하여 유효하게 전부명령을 얻을 수 있게 되는 것이다. 반면 절대적 효력설에 따르면 채권자 丙에 의해 압류금지범위 변경이 이루어졌더라도 당해 채권에 관한 강제집행에 대하여는 모든 채권자들에게 동일한 효력이 인정되므로 甲, 乙의 압류의 효력도 丙에 의해 확장된 280만 원 범위에서 압류의 경합이 발생하게 될 것이다.

압류금지범위 변경에 관한 제246조 제3항의 규정이 압류금지 범위를 확대하거나 감축함에 있어서 채무자의 생활형편과 함께 채권자의 생활형편도 고려하도록 하고 있고 또 그에 따라 상대방 채권자의 생활형편에 의해 결론을 달리하는 경우도 있을 수 있으며, 특히 압류금지범위 감축의 경우는 신청채권자의 이익을 고려하여 하는 것인데, 이중압류의 경우에 재판에 의해 압류가 허용된 부분에 대해서까지 압류의 경합이 생기고 다른 압류채권자가 그 분배에 관여하게 되는 것은 압류금지채권 감축의 취지를 감안할 때 의문이 있을 수 있는 점 등을 생각하면 상대적 효력설이 법 취지상 보다 설득력이 있을 수 있다. 그러나 다른 한편 그렇게 할 경우, 실제로 있어서 압류경합 관계에 있는 압류금지채권에 대해 일부의 채권자와의 관계에서 압류금지채권의 범위의 변경이 된 때에는 예를 들어 계속적 급부를 압류한 경우에 있어서 압류의 효력이 미치는 범위, 배당요구의 효력, 제3채무자의 공탁의무의 범위 등에 대해 각종의 복잡하고 해결하기 어려운 문제가 생기게 된다. 이와 같은 점에서 오히려 당해 채권에 관한 강제집행에 있어서는 범위 변경의 재판의 효력이 다른 채권자들과의 관계에서 동일한 효력을 가진다는 절대적 효력설이 타당하다고 본다.

다만 압류금지채권의 부분에 대하여 발하여진 압류명령이 취하되거나 당해 압류명령에 관계된 채권집행의 절차를 취소한다는 취지의 결정이 된 경우에는 압류가 확

69) 深澤利一, 民事執行の實務(中), 新日本法規出版株式會社(平成 1997), 530.

장된 부분에 대하여 압류가 경합된 경우라도 압류의 효력은 본래의 압류가 허용되는 범위까지 감축된다고 해석할 일이다(위 사례에서 丙의 압류명령이 취하된 경우 甲, 乙의 압류의 경합은 감축되어 200만 원 범위 내에서만 발생한다는 것이다).

2. 가압류집행을 원인으로 하는 공탁금출급청구권에 대한 압류의 경합

가. 금전채권에 대하여 가압류가 된 경우에 이 가압류집행을 원인으로 제3채무자가 하는 공탁은 그 실질상 채무자를 피공탁자로 하는 변제공탁이고, 공탁이 되면 위 가압류의 효력은 채무자가 가지는 공탁금출급청구권 위에 그대로 이행하는 것으로 되어 있다(민집 제297조).

따라서 금전채권에 대하여 가압류가 행해져 제3채무자가 위 채권을 공탁한 후에 그 공탁금출급청구권에 대하여 공탁소를 제3채무자로 하여 다시 다른 채권자의 압류가 행해지면, 동일한 채권에 대하여 복수의 압류가 된 것이므로 민사집행법 제235조에 따라 압류의 경합 유무 및 그 효과를 판단해야 한다.

나. 이후에(제8장 집행공탁 제2절 Ⅲ. 4. 나. 이하) 살펴볼 것이지만, 금전채권의 일부에 관하여 가압류집행이 된 경우, 예컨대 채권자 丙이 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 공사대금채권 중 600만 원을 가압류한 경우 제3채무자는 가압류의 집행이 된 부분(600만 원) 또는 그 채권 전액(1,000만 원) 중 어느 것에 대해서도 공탁을 할 수가 있다(민집 제291조, 제248조).

그 가운데 채권 전액을 공탁한 때에는 가압류집행의 효력은 공탁금출급청구권 위에 이행하여 가압류액에 상당하는 액의 공탁금이 그 구속을 받게 되지만, 가압류액을 초과하는 부분에는 가압류집행의 효력이 미치지 아니하므로 결국 출급청구권 일부에 대하여 가압류가 행해진 것과 동일한 상태가 된다(가압류액을 초과하는 400만 원 부분은 제3채무자 乙이 채무자 甲에 대하여 변제공탁을 한 것이 되므로 채무자 乙이 그에 대하여도 공탁금출급청구권을 가지게 되지만, 이에 대하여는 丙의 가압류의 효력이 미치지 않는다). 이때 다른 채권자 丁이 채무자 甲의 공탁금출급청구권 중 丙의 가압류의 효력이 미치지 않는 부분에 대하여 500만 원의 채권을 가지고 압류명령을 발령받으면 채무자 甲의 공탁금출급청구권(1,000만 원)에 대하여 채권자 丙이 행한 가압류(600만 원)와 채권자 丁의 압류(500만 원)가 경합하여 압류의 경합이 발생하고 이에 따라 선행하는 가압류집행 및 후행하는 압류의 효력은 1,000만 원 전부에 대해 확장되어 어느 것도 출급청구권 전체에 미치게 된다.

다. 한편 위의 예에서 채권자 丙은 600만 원의 청구채권을 가지고 그 범위를 한정하지 않은 채 목적채권 전액(1,000만 원)을 가압류할 수도 있으므로 이와 같은 예를 생각해보기로 하자.

이때에 제3채무자가 가압류집행이 된 채권(1,000만 원)을 공탁할 경우 가압류집행의 효력은 어떠한 형태로 이행된다고 볼 것인가.

민사집행법 제282조는 가압류명령에는 가압류집행을 정지시키거나 집행한 가압류를 취소시키기 위하여 채무자가 공탁할 금액을 적도록 하고 있고, 다시 민사집행법 제299조 제1항은 채무자가 가압류명령에 정한 금액을 공탁한 때에는 집행한 가압류를 취소하여야 한다고 규정하고 있는데, 이와 같이 가압류집행취소를 목적으로 채무자가 공탁하는 금원을 해방금 또는 해방공탁금이라고 하며, 이는 실무상 피보전채권액 또는 청구채권액과 동일한 액으로 정해지는 것이 통례이다.⁷⁰⁾ 이러한 해방공탁금은 가압류의 집행정지나 혹은 취소로 인한 채권자의 손해를 담보하는 것이 아니고 가압류의 목적재산에 갈음하는 것이므로 가압류의 효력은 공탁금 자체가 아니라 채무자의 공탁금회수청구권에 대하여 미치는 것이며, 가압류채권자는 여기에 대하여 우선변제권이 없다.

그런데 위와 같이 채권자 丙이 목적채권(1,000만 원)보다 적은 피보전채권(600만 원)으로써 목적채권 전액을 가압류함에 따라 제3채무자 乙이 그 가압류집행된 채권액을 공탁한 경우에는 민사집행법 제282조가 정하는 가압류해방금의 액(위의 예에서는 피보전채권액인 600만 원)에 대하여 채무자 甲이 가압류해방금을 공탁한 것과 다르지 않다. 이 경우 채무자 甲은 제3채무자 乙이 공탁한 1,000만 원에 대하여 공탁금출급청구권을 갖게 되지만, 그 중 가압류의 효력이 이행되는 600만 원 부분(가압류해방금의 액에 상당하는 부분)의 성격은 실제상 공탁금회수청구권이라고 보아야 한다(즉 이 부분은 채무자 甲이 채권자의 가압류에 대하여 600만 원을 가압류해방금으로 출연하여 공탁한 것과 동일하다는 것이다). 그리고 이를 초과하는 부분(400만 원)에 대하여는 제3채무자 乙이 채무자 甲에 대하여 민사집행법 제291조, 제248조에 따라 공탁을 한 것이지만 이는 그 성격상 변제공탁에 불과하므로 채무자 甲은 이에 대하여 공탁금출급청구권을 갖는다.

이때 다른 채권자 丁이 청구채권 500만 원으로써 채권자 丙의 가압류의 효력이 미치지 않는 채무자 甲의 공탁금출급청구권을 압류한다면, 채권자 丁의 압류는 채무자 甲

70) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅳ), 123.

의 공탁금출급청구권 위에만 효력이 발생하고 丙의 가압류의 효력이 미치는 600만 원 부분과 사이에 압류의 경합이 발생하지 않는다(즉 가압류채권자 丙이 한 가압류집행 및 丁의 압류의 효력이 미치는 범위는 각각 600만 원, 400만 원이 되어 압류의 경합은 생기지 않는다). 丙이 행한 가압류의 효력이 미치는 600만 원 부분은 그 실질상 채권자 丙이 채무자 甲이 가지는 공탁금회수청구권을 가압류한 것이 되고, 채권자 丁이 행한 압류의 효력이 미치는 400만 원 부분은 丁이 채무자 甲이 가지는 공탁금출급청구권을 압류한 것이 되므로 목적물이 서로 달라 압류의 경합이 생길 여지가 없기 때문이다.

3. 계속적 수입채권에 있어서 압류의 경합

가. 서

금전채권의 압류에 있어서는 원칙적으로 발생원인을 달리할 때마다 별개의 채권으로 되므로 압류를 할 경우에도 발생원인이 다르면 별개의 채권으로 압류를 해야 한다. 물론 채권자는 동일한 신청서를 가지고 동시에 수개 채권에 대한 압류를 신청할 수는 있지만, 압류된 채권(피압류채권)의 가액이 압류채권자의 채권 및 집행비용의 액을 초과하는 때에는 그 밖에 다른 채권을 압류할 수 없기 때문에(민집 제188조 제2항), 동시신청을 할 수 있는 것도 그 한도 내에서 가능하다.

또한 채권압류에 있어서는 아직 이행기가 도래하지 않은 것에 대한 압류가 허용될 뿐만 아니라 정지조건부채권이나 불확정기한부채권에 대하여 압류를 하는 것도 가능하고, 다시 일정한 법률관계로부터 장래 발생할 것이 어느 정도 확실한 채권에 대하여는 사전에 압류하는 것이 가능하다.

위와 같은 원칙에 의한다면, 급료 등 계속적으로 급부되는 채권(이하 필요할 때는 ‘계속적 수입채권’이라고 한다)을 압류함에 있어서는, 그 지급기마다 채권이 별개로 되는 것이므로 별도로 압류해야 할 것이다(지급기가 미도래한 것에 대하여는 장래 발생하는 채권을 압류하는 것이 된다). 그러나 그렇게 해서는 절차가 복잡하고 번거롭게 되기 때문에 채무자 및 제3채무자에게 특단의 불이익이 생기지 않는 한 채권압류의 간이화를 도모할 필요가 있다.

그리고 계속적 급부를 목적으로 하지 않는 채권, 예컨대 임대차보증금채권 또는 대여금채권 등에 있어서는 압류 당시에 채권자가 피압류채권의 정확한 금액을 확정할 수는 없다고 하더라도 그것은 집행채무자와 제3채무자 사이에서 발생한 일정한 범위 내에 있는 임대차보증금 또는 대여금이라는 형식으로 특징이 가능하고, 그 특정범위

내에 있는 금액이 장래 계속 발생한다고 하는 의미는 없다.

그러나 급료 등 계속적 수입채권은 집행채무자가 퇴직 등으로 인해 사정변경이 생기지 않는 한 계속해서 장래에 발생할 것이 예측되어 있기 때문에 압류 당시에 채권자가 그 압류의 효력범위 자체를 특정하기가 어렵다.

따라서 이러한 계속적 수입채권에 있어서는 압류의 대상인 장래의 채권을 개별적으로 기간을 특정하여 압류하거나 또는 청구채권액(집행채권 및 집행비용)을 가지고 특정하는 총괄적 압류가 널리 행해지고 있고, 실무상 자주 이용되는 방법은 후자의 경우이다.

나. 계속적 급부에 관계된 채권의 범위

1) 계속적 수입채권에 해당하는가 아닌가의 기준

다음에 보게 되듯이, 계속적 급부의 경우에 1회의 압류를 하면 청구금액 등 일정범위 내에서 또는 사후 발생하는 모든 채권에 대해서까지 압류의 효력이 미친다고 보는 것은 채권자의 편리와 그 의사추측에 의하는 것이나, 이와 더불어 이러한 압류효의 확장을 인정해도 채무자 또는 제3채무자에게 그로 인한 특별한 불이익을 주지 않을 것 등도 고려되어야 할 사항이다.

따라서 계속적 급부에 해당하는 것으로 총괄적 방법에 의한 압류를 인정하기 위해서는 위 쌍방의 이해를 고려하여 아래와 같은 몇 개의 요건을 충족할 필요가 있다.

가) 먼저 첫째는, 계속적 수입채권을 압류하였다고 하더라도 제3채무자의 변경이 있으면 그 시점에서 압류의 효력이 소멸하는 것은 당연하다. 이와 같은 사례는 급료 등 채권에 있어서 고용주가 변경된 때에 생기는 경우가 많지만, 압류 후에 채무자가 근무지를 변경한 때에는 그 시점에서 압류의 효력을 상실하고 그가 다시 전의 근무지에 근무하게 되었어도 다시 근무한 후의 급료채권에 대하여는 압류의 효력이 미치지 않는다고 볼 것이다.⁷¹⁾

나) 둘째로, 피압류채권의 발생원인이 다르면 또한 압류의 효력이 미치지 않는다고 보아야 한다. 예컨대 임료를 압류하였는데, 임대차가 종료하고 제3채무자가 그 후 도 불법점유를 계속하기 때문에 채무자가 위 제3채무자에 대해 취득한 손해배상청구권에는 위와 같은 임료 압류의 효력이 미치지 않고,⁷²⁾ 급료채권만 압류하였다면 퇴

71) 日最判 昭和 55(1980), 1, 18.(判時 956, 59). 일단 퇴직하고 6개월 후에 재고용된 경우에도 퇴직 전에 된 급료 등에 대한 압류의 효력은, 재취직 후의 급료 등에 미치지 않는다고 한다.; 독일 민소법 제833조 제2항 및 오스트리아 강제집행법 제299조 제2항에서는 사용자의 변경의 경우에는 적용되지 않는다는 명문의 규정이 마련되어 있다.

72) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 483.; 鈴木忠一 等 編, 注解強制執行法(2), 第一法規出版株式會社(昭和51), 381.

직급이나 퇴직연금에는 그 압류의 효력이 미치지 않는다(다만 퇴직할 경우를 예상하여 급료 압류를 함과 동시에 퇴직할 때의 퇴직금등을 압류하는 것은 가능하다).⁷³⁾ 그리고 급료가 압류된 채무자가 회사의 대표이사에 취임함으로써 임원보수를 받게 된 경우에도 위 급료에 대한 압류의 효력은 위 임원보수에는 미치지 않는다.⁷⁴⁾

다) 셋째로, 계속적 급부라고 하기 위해서는 어느 정도의 주기성 및 규칙성이 있을 급부이어야 한다.⁷⁵⁾ 그 지급이 일, 주, 월 마다 혹은 계절마다 지급되는 것도 있을 것이고 년마다 지급되는 것도 있을 것이지만, 다음의 지급기가 언제로 되는가가 불확정한 것은 계속적 급부가 아니다.⁷⁶⁾ 이러한 의미에서, 퇴직금채권은 그것이 일시불이라면 계속적 급부가 아니라고 볼 것이다.⁷⁷⁾ 또한 그 주기(週期)도 어느 정도 규칙적일 것을 요한다.

위와 같은 급부가 어느 정도의 주기에 의해 어느 정도의 규칙성을 가지고 행해지는 것이라면 급부액이 변동되어도 상관없다. 예를 들어, 법률이나 노동협약 등으로 지급기준이 정하여지는 보너스(상여금) 또는 기말수당 등도 계속적 급부에 포함된다 고 해석하는 것이 가능하다.⁷⁸⁾ 나아가 급부액이 증가하든 감소하든 그것이 동일한 원인에 기초한 것이라면 계속적 급부로 취급될 수 있다.⁷⁹⁾

라) 넷째로, 계속적 급부의 원인이 되는 법률관계는 계속되고 있어야 한다. 제3채무자가 동일해도 기본적 법률관계가 소멸하면 그것에 수반하여 압류도 차단되는 것이라고 생각해야 한다. 그 차단기간이 단기간(경우에 따라서는 1일)인 경우에도 동일하다. 그러나 형식적으로는 일마다 고용하는 형태이더라도 사실상 계속하여 가동하고 있는 경우에는 계속적 급부에 해당한 것으로 보아 그에 따른 압류를 인정할 수 있을 것이다.⁸⁰⁾ 또 채무자가 일단 퇴직하고 다시 복직한 경우에 그 퇴직이 집행면탈을 위한 가장(假裝)의 것인 때에는 재취직 후의 급료채권에도 압류의 효력이 미치는 것으로 보아야 할 것이지만,⁸¹⁾ 다만 이를 입증하기가 용이하지 않을 것이다.

73) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 380.

74) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 303.

75) 日東京地判 昭和 61(1986). 12. 16.(判例時報 1255号, 27.) 참조

76) 鈴木忠一 等 編, 위 注解 強制執行法(2), 379.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

77) 浦野雄幸, 逐條概說民事執行法, 商事法務研究會(1971), 648.

78) 浦野雄幸(주77), 648.

79) 鈴木忠一 等 編, 위 注解 強制執行法(2), 279.

80) 鈴木忠一 等 編, 위 注解 強制執行法(2), 379.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

81) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 483.; 兼子一, 增補強制執行法, 酒井書店(1979), 200.; 宮脇幸彦, 強制執行法(各論), 有斐閣(昭和53), 122.

2) 계속적 수입채권의 구체적인 예

가) 급료, 봉급, 상여금, 퇴직금

(1) 노동계약 등에 기초하여 정기적으로 지급되는 급료, 봉급 등은 계속적 수입채권에 해당한다. 그러나 위 급부 속에는 통근수당, 출장수당 등과 같이 실비변상적인 것도 포함될 수 있는데, 이에 대하여는 계속적 수입채권에 대한 압류의 효력이 미치지 않는다고 볼 것이다.⁸²⁾ 이러한 채권이 승급, 승격 등에 의해 증액된 경우에는 그 증액된 것 전체에 위 압류의 효력이 미치게 된다.⁸³⁾

(2) 그러나 일반 피용자에 대한 특별상여금(보너스)에는 급료에 대한 압류의 효력이 당연히 미치는 것은 아니기 때문에 별도로 압류가 필요하다.⁸⁴⁾ 별도로 압류가 필요하다고 해도 급료만 압류하였다면 위와 같은 상여금에 그 압류의 효력이 미치지 않는다는 의미일 뿐이고, 급료의 압류와 동시에 특별상여금을 압류한다는 취지의 명령을 동시에 얻는 것은 물론 가능하다. 이와 같이 압류를 한 경우에 특별상여금을 계속적 수입으로 볼 수 있는가 어떤가에 대하여는 특별상여금은 그 성질상 부정기적으로 지급되고, 그 액도 사용자의 의사에 따라 정해지는 것으로 확정성이 없는 것임을 이유로 이를 부정하는 견해⁸⁵⁾도 있어 보이지만, 실제로 있어서 특별상여금은 정기적으로 또 나아가 일정한 기준을 가지고 지급되는 것이 일반적이므로 이 역시 계속적 수입채권에 해당된다고 해석할 일이다.⁸⁶⁾ 또한 공무원의 기말수당, 근무수당은 법률 또는 조례에 근거를 두고 지급되는 것이어서 일반의 상여금 이상으로 확정성이 있기 때문에 계속적 급부에 해당한다고 볼 것이다.⁸⁷⁾

(3) 그리고 퇴직금은 퇴직을 발생원인으로 하는 것이고, 이는 급료와 그 발생원인을 달리하는 것이므로 급료만을 압류한 경우에는 퇴직금 또는 퇴직연금에 대해 그 효력이 미치지 않는다.⁸⁸⁾

따라서 급여·상여금에 대한 압류뿐만 아니라 채무자가 퇴직한 경우의 퇴직수당(퇴직금)이나 퇴직연금의 압류도 필요하다고 판단한 때에는, 채권자는 급여채권의 압

82) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 380.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

83) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 305.

84) 齋藤秀夫 編, 講義民事執行法, 有斐閣, 321.

85) 兼子一(주81), 200.

86) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 380.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

87) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 380.; 宮脇幸彦(주81), 118.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

88) 齋藤秀夫(주84), 321.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 482.

류와 동시에 또는 별개로 신청에 의해 퇴직수당, 퇴직연금 등에 대해 압류신청을 하지 않으면 불이익을 받을 수도 있다. 그리하여 위 모든 것에 대해 동시에 압류의 신청이 있는 경우에, 집행법원은 급여에 대하여 계속적 급부로서 압류를 함과 동시에, 그 변제가 완료되지 아니한 사이에 채무자가 퇴직한 경우에는 그에 따라 지급될 퇴직수당(퇴직금)을 압류하고(이것은 보통의 채권압류이다), 그래도 완제되지 않는 경우에는 퇴직연금을 압류한다는 취지의 명령을 발하게 된다.⁸⁹⁾

(4) 급여·연금·봉급·상여금·퇴직금·퇴직연금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 대하여는, 2005. 1. 27. 법률 제7358호로 민사집행법이 개정되어 그 2분의 1에 해당하는 금액을 압류할 수 없도록 하되, 다만 급여·연금·봉급·상여금·퇴직금 그 밖에 이와 비슷한 성질을 가진 급여채권에 관하여는 그 금액이 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액에 미치지 못하는 경우 또는 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 대통령령이 정하는 금액을 초과하는 경우에는 각각 당해 대통령령이 정하는 금액으로 한다고 민사집행법 제246조 제1항 제4호, 제5호가 규정하고 있다.⁹⁰⁾

나) 세비(歲費), 회사임원의 보수, 변호사의 고문료 등

위임계약이나 의원으로서의 지위에 기초하여 채무자가 받을 국회의원의 세비, 지방공공단체의 보수, 회사의 임원보수, 변호사, 공인회계사, 세무사 등의 고문료도 모두 계속적 급부에 해당한다.⁹¹⁾ 이들도 계속성을 가지고, 또 그 지급도 주기성, 규칙성을 가지고 있기 때문이다.

또한 이러한 채권의 압류에 대하여는 민사집행법 제246조 제1항 제4호, 제5호와 같은 압류금지의 제한이 없기 때문에 지급되는 것 전액을 압류할 수 있다. 다만 국회의원의 세비, 즉 월정수당은 판례가 이를 급여채권의 일종으로 보고 있기 때문에 민사집행법 제246조 제1항 제4호에 따라 그 2분의 1에 한하여 압류할 수 있을 뿐이다.⁹²⁾

다) 각종 연금, 부양료 등

각종의 연금은 법률에 의해 압류가 금지되어 있는 것이 대부분이지만(예컨대, 공무원연금법 제32조, 군인연금법 제7조, 국민연금법 제58조 등), 만일 압류가 인정되는 것이라면 그것도 계속적 급부에 해당한다고 볼 수 있다. 종신정기금채권이나 정기

89) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 306.

90) 구체적인 압류금지의 범위에 관한 상세한 내용은 제3장 압류명령 제3절 I. 3. 이하 참조

91) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 379.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

92) 대법원 2014. 8. 11.자 2011마2482 결정

적으로 급부를 받는 부양료에 대하여도 마찬가지이다.⁹³⁾

라) 이자채권 등

(1) 원본채권을 압류하지 않고 지분권인 이자채권만을 압류한 경우의 이자채권 또는 지연손해금채권도 모두 계속적 급부에 해당한다. 압류 후에 이자의 가격상승이 있으면 그 후의 것은 그 가격상승분을 포함하여 압류의 효력을 받게 된다고 볼 것이다.⁹⁴⁾

(2) 그런데 이는 이자채권에 대하여만 압류가 된 경우에만 해당하고, 원본채권이 함께 압류된 경우에는 그 압류 후에 발생하는 이자, 지연손해금 등에 원본채권 압류의 효력이 미치는 것으로 해석되기 때문에, 원본채권의 압류와 이자채권의 압류가 경합한 경우의 취급을 생각해둘 필요가 있다.

먼저 원본채권에 대해 압류가 있는 후에 이자채권에 대해서만 압류가 있는 경우 원본압류 후에 발생하는 이자에 대하여는 원본의 압류와 이자채권의 압류가 경합하는 형태가 되지만, 원본채권이 압류된 이상 그 지분권인 이자채권은 독립성을 상실하고 이자채권에 대한 집행기관도 원본채권의 집행 쪽에 포함되어 버리기 때문에 제3채무자는 원본채권에 대한 압류사건 쪽을 우선하여 취급해야 된다고 본다(따라서 그 사건에 대하여 달리 경합하는 채권자가 없는 때에는 그 원본의 압류채권자에게 이자분을 포함하여 지급해야 할 것임).⁹⁵⁾ 이 경우 이자채권을 압류한 채권자도 원본채권집행 속의 이자분에 대하여 이중집행의 신청을 한 채권자로서 취급해야 한다는 견해가 있을 수도 있지만, 원본채권사건 쪽에서는 이자에 대한 압류행위가 있다고 말할 수 없는 상태이고, 압류의 대상이 된 채권이 다른 것만으로 집행이 경합하는 것으로 취급할 수는 없으므로 이자채권의 압류채권자는 원본채권의 집행 쪽에 배당요구를 하거나 또는 원본채권의 압류라는 방법으로 참가하지 않는 한 이자의 배당에도 관여할 수 없다고 생각한다. 이는 이자채권이 원본채권으로부터 독립성을 가지고 원본채권과는 별개로 처분의 대상이 되어도 그것은 이미 발생한 것에 한하고,⁹⁶⁾ 원본채권압류 후의 이자에 대하여는 원본압류의 효력이 미칠 뿐 아니라, 독립하여 처분의 대상이 되는 것도 아니기 때문이다.

93) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 379.; 松岡義正, 強制執行要論(中), 清水書店(1931), 1109.

94) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 307.

95) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 307.

96) 원본채권압류 전에 발생한 이자채권에는 압류의 효력이 미치지 않기 때문에, 원본채권과는 별도로 압류할 필요가 있다.: 齋藤秀夫(주84), 321.

다음으로, 이자채권에 대한 압류가 먼저 있고 난 후에 원본채권에 대하여 압류가 된 경우에 관하여 보건대, 이때에도 원본채권압류의 효력발생 후에 생긴 이자채권에 대하여는 위와 동일한 결론이 된다고 볼 것이다. 이자채권에 대해서 이를 계속적인 급부채권으로 보아 압류를 허용해도 장래 발생할 이자채권에 대하여는 그 발생과 동시에 압류가 구체화되는 것인데, 원본압류 후에 발생하는 이자는 원본에 대한 압류의 효력이 이자에도 미친다고 해석되고 있으므로 이자채권은 발생과 동시에 원본에 대한 압류의 효력을 받아 이를 독립하여 처분할 가능성을 상실하게 되기 때문이다. 따라서 이 경우에도 이자채권만을 압류한 채권자는 원본채권에 대한 집행쪽에 참가하지 않으면 원본압류 후의 이자에 대해서는 그 배분에 관여할 수 없다 할 것이다.

마) 지대, 임료 등

(1) 지대, 임료 등의 압류에 대하여도 계속적 급부에 관한 법리가 적용되고, 또 압류 후에 지대, 임료의 가격상승이 있으면 가격상승 후의 지대 등은 그 가격상승분을 포함하여 압류의 효력을 받는다고 해석해야 한다.⁹⁷⁾

(2) 그런데 지대 등의 압류에 관해서 그러한 집행과 강제관리의와의 관계를 검토해둘 필요가 있다.

부동산에 대하여 강제관리가 개시되고 관리인이 선임되면, 관리인이 당해 부동산으로부터 발생하는 과실의 관리권을 가지게 되므로 그 부동산에 관한 지대, 임료 등은 관리인만이 추심할 수 있다. 이와 같이 강제관리가 개시된 후에는 채무자가 지대, 임료 등의 처분권을 상실하기 때문에, 채권자가 개별적으로 지대, 임료채권을 압류해도 그 압류는 관리인이나 제3채무자에게 대항할 수 없고, 그 지대 등의 분배에 관여하기 위해서는 채권자는 강제관리의 신청을 하든가 혹은 배당요구를 해야만 가능하게 된다. 포괄적 집행이 개별집행보다 우선한다고 보아야 하기 때문이다.⁹⁸⁾

이와 달리, 지대, 임료 등 채권에 대한 압류가 선행하고 그 후 강제관리가 개시된 경우에는 개별집행으로서의 지대, 임료 등 채권의 압류가 우선하고, 그 집행이 소멸하지 않는 한, 그 지대, 임료 등 채권은 강제관리의 대상이 되지 않는다고 보아야 할 것이다.⁹⁹⁾

바) 수수료, 외상대금채권 등

계속적인 상업대리인의 수수료,¹⁰⁰⁾ 계속적인 상품공급계약, 운송계약 등의 외상

97) 齋藤秀夫(주84), 321.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 384.; 宮脇幸彦(주81), 119.

98) 田中康久(주34), 241.

99) 田中康久(주34), 243.; 宮脇幸彦(주81), 441.

100) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 279.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事집행법(4), 481.

대금채권, 운임채권¹⁰¹⁾도 계속적 수입채권에 해당한다.

그러나 1개의 법률관계에 기초하지 않는 것은 이것과 유사해도 계속적 수입채권에 포함되지 않는다. 예컨대 의사의 진료대, 변호사의 소송대리에 의한 보수(고문료를 제외함), 공증인의 사건처리로부터 생긴 수수료 등에 대하여는 동일한 제3채무자에 대하여 생긴 채권이어도 여기에서 말하는 계속적 급부에 해당하는 것이라고 보기 어렵다.¹⁰²⁾

다. 계속적 수입채권에 대한 압류의 효력

1) 압류할 채권(피압류채권)의 표시

가) 채권압류명령을 신청하는 경우 그 신청서에는 압류할 채권의 종류와 액수를 밝혀야 한다(민집 제225조). 이는 압류할 채권을 특정함으로써 압류될 적격의 유무를 판단할 수 있도록 할 뿐만 아니라 채무자나 제3채무자로 하여금 어떤 채권의 지급이 금지되었는지를 알게 하는데 필요하기 때문이다. 따라서 압류할 채권의 내용이 특정되지 않으면 압류명령은 무효이고 뒤에 보완하더라도 소급하여 유효로 되는 것은 아니다.¹⁰³⁾

나) 금전채권의 압류에 있어서는 원칙적으로 발생원인을 달리할 때마다 별개의 채권으로 되므로 압류를 할 경우에도 발생원인이 다르면 별개의 채권으로 압류를 해야 한다. 물론, 채권자는 동일한 신청서를 가지고 동시에 수개 채권에 대한 압류를 신청할 수는 있지만, 압류된 채권(피압류채권)의 가액이 압류채권자의 채권 및 집행비용의 액을 초과하는 때에는 그 밖에 다른 채권의 압류할 수 없기 때문에(민집 제188조 제2항), 동시신청을 할 수 있는 것도 그 한도 내에서 가능하다.

또한 채권압류에 있어서는 아직 이행기가 도래하지 않은 것에 대한 압류가 허용될 뿐만 아니라 정지조건부채권이나 불확정기한부채권에 대하여 압류를 하는 것도 가능하고, 다시 일정한 법률관계로부터 장래 발생할 것이 어느 정도 확실한 것에 대하여는 사전에 압류하는 것도 가능한데, 앞서 본 바와 같이 이를 관철한다면 급료 등 계속적 수입채권을 압류함에 있어서는 그 지급기마다 채권이 별개로 되는 것이므로

101) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 379.; 中野貞一郎, 위 民事執行法(下), 542.

102) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 380.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 481.

103) 대법원 1973. 1. 30. 선고 72다2151 판결 【판결요지】압류할 채권의 내용이 특정되지 아니하고 또 압류 통지서의 필요적 기재사항인 제3채무자에 대한 채무이행 금지명령의 기재가 누락됨으로써 채권 압류가 무효로 될 경우에는 뒤에 그러한 보완조치를 하였다 하여 소급적으로 유효하게 치유될 수는 없는 것이다.

별도로 압류해야 할 것이다. 그러나 그렇게 해서는 절차가 복잡하고 번거롭게 되기 때문에 채무자 및 제3채무자에게 특단의 불이익이 생기지 않는 한 채권압류의 간이화를 도모할 필요가 있게 된다. 그리고 대여금채권 등 계속적 급부를 목적으로 하지 않는 채권에 있어서는 집행채무자와 제3채무자 사이에서 발생한 일정한 범위 내에 있는 대여금 등이라는 형식으로 특정이 가능하고 그 특정범위 내에 있는 금액이 장래 계속 발생한다고 하는 의미는 없으나, 급료 등 계속적 수입채권은 사정변경이 생기지 않는 한 계속해서 장래에 발생할 것이 예측되어 있기 때문에 압류 당시에 채권자가 압류의 효력범위를 특정하기가 쉽지 않은 특색이 있다.

따라서 이러한 계속적 수입채권에 대한 현실의 채권집행에서는 채권의 존부를 제3자인 집행채권자가 정확히 아는 것이 곤란하므로 채권압류를 함에 있어서 목적채권을 그 발생원인 등에 따라 개별적으로 특정하는 방법 외에도 압류의 대상인 채권에 대해 기간을 정하여 압류하거나 또는 청구금액을 가지고 목적으로 될 채권의 범위를 총괄적으로 특정하는 방법이 인정되고 있고, 특히 급료 등 계속적 수입채권에 있어서는 압류 당시에 채권자가 피압류채권의 모든 범위를 확정하기가 어렵기 때문에 주로 이와 같이 청구금액으로써 목적채권의 범위를 총괄적으로 특정하는 방법을 사용하고 있다.

다) 급료 등 채권에 관하여 위와 같은 총괄적 특정방법으로 표시하게 될 경우 채무자가 제3채무자(사용자)로부터 받을 급료라고 표시하면 일단 특정되나, 제3채무자가 많은 종업원을 거느리고 있을 때에는 채무자의 구체적인 소속부서 등을 표시하여 줄 필요가 있다.

통상 채무자가 장차 퇴직할 경우에 대비하여 퇴직금도 아울러 압류한다. 급료채권의 경우 채권자가 특히 압류의 범위를 한정하지 않는 한 아직 현실로 지급되지 않은 채권 전부에 대해 압류의 효력이 미치게 되므로,¹⁰⁴⁾ 그 시기(始期)는 반드시 특정하지 않아도 무방하다¹⁰⁵⁾[다만 시기(始期)를 특정할 경우 그 이전의 급료부분에 대하여는 압류의 효력이 미치지 않는다고 보아야 한다. 이에 관하여는 나중에 다시 보기로 한다].

라) 그리하여 일반적으로 「금 1,000만 원. 채무자가 제3채무자로부터 매월 지급받는 급료(본봉 및 제수당)와 매년 6월과 12월에 지급받는 기말수당(상여금) 중 제세공과금을 공제한 잔액의 2분의 1씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하

104) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 312.

105) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 312.

는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액) 및 위 청구금액에 달하기 전에 퇴직한 때에는 퇴직금 중 제세공과금을 공제한 잔액의 2분의 1이 위 청구금액에 이를 때까지의 금액」¹⁰⁶⁾이라고 표시하고 있다.

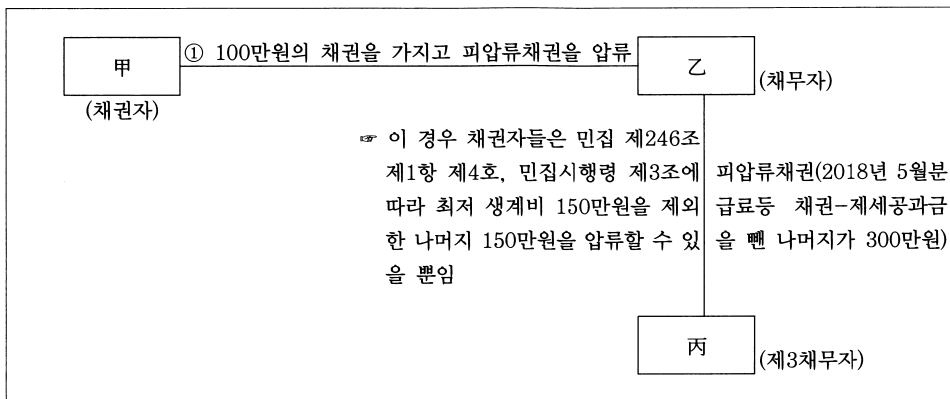
2) 압류의 효력이 미치는 채권의 범위

가) 계속적 수입채권에 대하여 압류가 있으면 그 압류의 효력이 미치는 채권에 대하여는 다음에서 보듯이 일반채권과 마찬가지로 처분제한의 효과가 발생하므로 채무자는 압류의 효력이 미치는 채권을 제3채무자로부터 추심할 수 없게 되고, 양도·담보권설정 등의 처분이나 포기 등을 할 수 없다. 또 제3채무자는 채무자에게 변제할 수 없고, 압류채권자의 추심에 응한다든가(경합하는 채권자가 없는 경우) 혹은 공탁을 하지 않으면 채무를 면할 수 없게 된다(민집 제248조 제2항, 제3항).

나) 문제로 되는 것은 이 경우 압류의 효과가 미치는 채권의 범위에 관한 것이다. 일본은 이러한 계속적 수입채권에 대한 압류의 효력에 관하여 민사집행법 제151조가 명문으로 「급료 그 밖의 계속적 급부에 관계된 채권에 대한 압류의 효력은, 압류채권자의 채권 및 집행비용액을 한도로 하여, 압류 후에 받아야 할 급부에 미친다.」라고 규정하고 있는데, 이러한 명문의 규정이 없는 우리 민사집행법하에서는 어떻게 해석해야 할까.

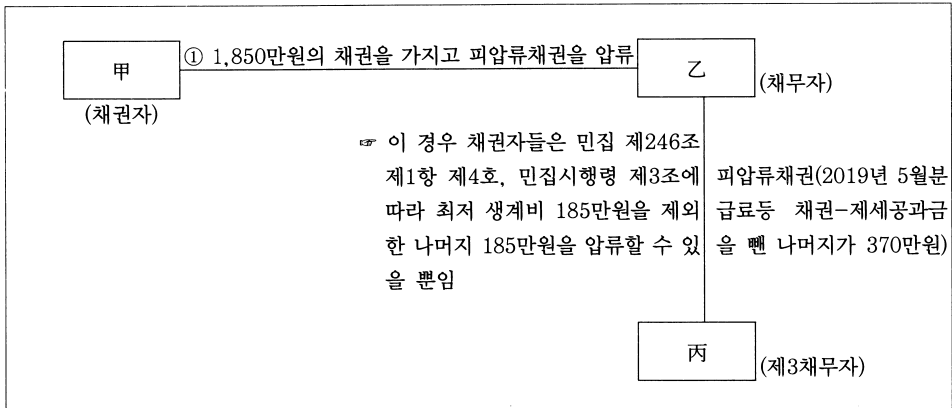
이 문제를 살펴보기 위해 간단한 사례를 들어보기로 한다.

[사례 1]



106) 민사집행법 제246조 제1항 제4호, 제5호 참조.

[사례 2]



(1) [사례 1]의 경우, 채권자 甲은 청구채권을 120만 원으로 하고, 피압류채권을, 「금 120만 원. 채무자가 제3채무자로부터 2019년 5월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2 중 위 청구금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액)」이라고 표시하거나 또는 「채무자가 제3채무자로부터 2019년 5월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2에 상당하는 금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액)」이라고 표시하게 될 것이다.

이와 같이 채권자 甲의 청구채권액(집행채권 및 집행비용)이 채무자가 제3채무자로부터 1기에 받게 되는 급료등 채권액인 185만 원(압류 가능 부분)에 못 미치는 경우에는 피압류채권의 성격이 급료등 계속적 수입채권이라고 하더라도 일반 금전채권을 압류한 경우와 비교하여 그 취급이 전혀 다르지 않다.

(2) 반면 여기서 조금 더 나아가 위의 예에서 甲이 1,850만 원의 청구채권을 가지고 채무자가 제3채무자로부터 받을 급료 등 채권을 압류한다고 할 때를 가정해보기로 한다([사례 2]참조).

이와 같은 경우 원칙적으로 본다면 채무자가 제3채무자로부터 받은 급료등 채권은 매월의 지급기마다 각기 변제기에 이르는 별개의 채권의 성격을 가지고 있

다.¹⁰⁷⁾ 따라서 甲은 1,850만 원의 청구채권을 가지고 있지만, 매월 지급기에 이르는 급료 등의 피압류채권이 겨우 185만 원에 불과하므로 2019년 5월분을 압류할 뿐만 아니라 2019년 6월분부터 2020년 2월분까지 매 지급기에 이를 때마다 이를 각 압류하거나 혹은 지급기에 이르기 전에 매 지급기를 특정하여 미리 압류해두어야만(이는 장래 발생하는 채권을 압류하는 것임) 위 청구채권을 모두 만족할 수 있을 것이다.

그러나 원래 급료 등 계속적 수입채권이란 압류 당시에 채권자가 피압류채권의 모든 범위를 확정하기가 어려운 것이 현실이고, 이러한 상황에서 채권자로 하여금 장래 발생하게 될 매 지급기의 채권을 모두 특정하여 압류토록 한다는 것은 매우 복잡하고 번거로우며 어찌 보면 채권자에게 가혹한 일이라 할 것이다(만약에 위의 예에서 甲의 청구채권이 1,850만 원이 아니라 1억 원 또는 수억 원인 경우를 생각해보거나 또는 甲 외에 다른 채권자들이 경합하게 되는 경우를 가정해보면 그것이 얼마나 복잡하게 될 것인지를 바로 이해할 수 있다). 이에 실무에서는 이와 같은 경우에 앞서 본 바와 같이 청구금액으로서 목적채권의 범위를 총괄적으로 특정하는 방법에 의한 압류를 인정해주고 있는 것이다.

(3) 이와 같은 총괄적 특정방법에 의할 경우 위의 예에서 甲은 1,850만 원의 청구채권을 가지고, 피압류채권을, 「금 1,850만 원. 채무자가 제3채무자로부터 매월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 및 매년 6월과 12월에 수령하는 기말수당(상여금) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액)」이라는 방식으로 표시하면 되는 것이며(압류송달일은 2019. 5. 1.이라고 가정하여 그때부터 압류의 효력이 생겼다고 가정함), 이렇게 할 경우 甲은 1회의 압류로써 2019. 5.분부터 발생하는 피압류채권을 매월 185만 원씩 압류할 수 있게 되고, 이에 따라 결국 위 1회의 압류 효력이 결과적으로 일정 범위 내에서 확대되는 효과를 가져오게 되는 것이다.

107) 계속적 수입채권에 있어서 채권의 개수를 어떻게 볼 것인가에 관하여는, 계속적 수입채권의 경우 그 지급기마다 1개의 채권으로 보는 견해와 압류와의 관계에서 가장 큰 범위를 1개의 채권으로 보는 견해가 나타나고 있으나, 현재 대부분의 견해는 그 지급기 또는 변제기마다 별개의 채권이라고 보고 있다.

다) 그런데 여기에서 첫 번째 문제로 등장하는 것이 있다. 즉 그것은 위 1회 압류의 효력이 어느 기까지 확대된다고 볼 것인가가 바로 그것이다.

(1) 이에 대해서는 제한설¹⁰⁸⁾과 무제한설¹⁰⁹⁾의 두 가지 입장이 나오고 있다.

그 중 제한설은 이 경우 위 압류의 효력은 채권자의 집행채권 및 집행비용의 한도 내에서만 확대된다고 보아야 하며, 위와 같이 제한하지 않으면 무한히 장래 발생하는 총 금액에 압류의 효력이 미치게 되어 그 이후의 일부 금액에 대한 전부명령을 무효로 만들게 되므로 부당하다는 것이다. 이에 대해 무제한설은 위 일본의 민사집행법과 같은 규정이 없는 현행 우리의 민사집행법하에서는 위 압류의 효력을 집행채권 및 집행비용의 한도로 제한할 근거가 없으므로 이와 같은 장래의 채권에 대한 압류의 효력 또한 다른 채권의 경우와 동일하게 그 전부에 미친다고 보아야 한다고 주장한다.

(2) 위 두 가지 견해 즉 무제한설과 제한설의 각 문제점은 다음과 같다.

(가) 먼저 무제한설을 취할 경우 이론상 전부명령과 관련하여 난점이 생기게 된다.

즉 예컨대 甲이 채무자가 가지는 급료등 채권을 압류 및 전부한 경우에 그것은 장래 발생할 채권을 압류·전부받은 것이지만 위 전부명령이 확정되면 그것이 제3채무자에게 송달된 때에 소급하여 피전부채권의 이전과 집행채권의 소멸이라는 효과가 발생한다는 것이 판례의 대체적인 견해이다.¹¹⁰⁾ 이것은 매 기에 압류가능한 금액이 185만 원인 경우 10개월에 해당하는 장래 발생할 1,850만 원 범위 내에서는 확정된 전부명령이 제3채무자에게 송달되었을 때에 이미 채권자 甲에게 전부되어 넘어가버린

108) 남기정, 실무강제집행법(3), 육법사(1989), 89.; 주기동, “가압류의 처분금지적 효력”, 재판자료 제45집, 법원행정처(1989), 376.; 이백규, “압류된 채권양수인의 이행청구와 추심명령”, 민사판례연구 24권(2002. 1.), 486.; 이시윤, 신민사집행법(제6보정판), 박영사(2014), 420.

109) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 324.

110) 대법원 1984. 6. 26.자 84마13 결정【판결요지】[1] 집행력 있는 채무명의에 터잡아 채권의 압류 및 전부명령이 적법하게 이루어진 이상 피압류채권은 집행채권의 범위 안에서 지급에 갈음하여 당연히 압류(전부)채권자에게 이전하고 채무자는 채무를 변제한 것으로 간주되어 그 후 그 압류 및 전부를 받은 채권자가 그 채권을 추심하는 과정과는 관계없이 그 강제집행은 이미 종료되었다고 할 것이므로 그 집행채권이 장래의 조건부 채권이거나 소멸할 가능성이 있는 것이라 하여도 그 채권의 압류 및 전부명령의 효력에는 아무런 영향이 없다 할 것이고 따라서 그 이후에 발령된 동일한 채권을 목적으로 하는 압류 및 전부명령은 무효라 할 것이다. [2] 공탁자의 공탁물회수청구권에 대한 압류 및 전부명령에 있어서 그 공탁물 회수청구권은 담보취소결정이 있어야 비로소 실현될 수 있는 것이지만 전부명령의 효력으로서의 채권자의 변제의 효력에는 영향이 없는 것이므로 담보취소결정 전에 제2의 채권압류 및 전부명령이 발하여졌다 하여도 이는 무효이므로 제1의 전부채권자의 공탁금회수청구는 정당하다 할 것이다.

다는 것을 의미한다.

전부명령이 확정되고 이와 같이 피전부채권이 이전하면서 집행채권이 소멸하게 되면 그와 동시에 그 전제가 되는 압류명령도 목적을 달성하게 소멸하게 된다. 또 이 경우 선행하는 甲의 압류명령이 이와 같이 목적을 달성하고 소멸하게 되었으므로 후행하는 乙의 압류명령이 있어도 甲의 압류명령이 확장되는 효력은 발생하지 않게 된다. 따라서 乙의 압류 및 전부명령, 특히 전부명령은 甲이 전부해간 1,850만 원을 넘어서는 부분에 대해서는 무효로 되지 않고 그 효력을 유지할 수가 있게 되는 것이다.

그런데 이 경우 만약에 甲의 압류의 효력에 관하여 무제한설의 입장을 취하게 되면, 甲이 압류 및 전부명령을 받았을 때에 전부명령이 확정됨에 따라 전부되어질 피전부채권의 범위를 확정할 수가 없게 되는 것이다. 만일 무제한설이 甲이 가지는 청구채권의 범위에서 전부된다는 결론을 가진다면 이는 제한설과 전혀 같은 결론일 뿐이고 또 달리 1,850만 원을 넘어서서 장래 발생하는 모든 급료등 채권이 전부되는 것이라고 한다면 그러한 채권압류 및 전부는 이론적으로 인정될 수가 없는 것이다. 집행법 어디에도 이와 같은 파괴적인 집행방법은 존재하지 않으며, 오히려 과잉금지 원칙으로 인해 채권자는 자기 채권의 만족을 넘어서서 채무자의 재산을 강제집행할 수 없도록 되어 있다(민집 제188조 참조).

(나) 다음으로 무제한설을 취할 경우 다음과 같은 실무상 문제가 발생한다. 즉 예를 들어 채권자 甲이 1,850만 원의 채권을 가지고 乙의 제3채무자 丙에 대한 임료 등 채권을 압류 및 추심받은 경우(매월 185만 원씩 추심 가능) 甲은 10개월 동안 매월 185만 원을 추심함으로써 10개월이 지나면 자신의 채권을 모두 만족 받게 된다.

그런데 이 경우 甲이 만족을 받은 10개월 이후에 제3채무자는 어떻게 해야 하는가. 이때 제한설에 의하면 압류의 효력이 10개월 이후에는 미치지 않으므로 丙은 그 이후의 임료 등 채무를 채무자인 乙에게 지급할 수 있게 되지만, 무제한설에 의할 경우에는 여전히 甲의 압류 효력이 10개월 이후의 임료 등 채권에 대하여도 미치고 있기 때문에 丙은 채무자인 乙에게 임료 등 채무를 지급할 수 없게 되고 또 그러면서도 이미 만족을 받아버린 甲에게 이를 지급할 수도 없게 된다.

이 경우 이미 채권자인 甲이 채권의 만족을 받았음에도 불구하고 임료 등 채권을 지급받지 못하고 있는 채무자 乙 또는 채권자 甲이 취할 수 있는 다른 조치가 있지도 않다.

즉 이론적으로 본다면 채권자 甲이 행한 압류 중 10개월까지의 압류는 추심채권자 甲이 채권을 추심한 후 민사집행법 제236조에 따라 추심신고를 할 때까지 다른 채권자의 경합이 없다면 그 집행절차는 종료하고 그 추심명령의 전제가 되는 압류명령 또한 목적을 달성하고 소멸해버린 상태로 되기 때문에 채권자 甲의 입장에서 위 압류를 취하할 수도 없고, 채무자 乙로서도 위 압류에 대하여 취소의 방법을 취할 수도 없게 되는 것이다. 그리고 10개월 이후의 압류는 무제한설의 입장에서 볼 때에 여전히 효력을 발휘하고 있다고 보아야 하는데, 채권자 甲이 위 부분 압류에 대하여만 일부 취하할 수 있는 방도가 현재로서는 있지 아니하다.¹¹¹⁾

(다) 이제 여기서 제한설을 취할 때의 문제점을 한 가지 살펴보기로 한다(이는 무제한설이 제한설을 비판하는 논거이기도 하다).

뒤에서 다시 보게 되겠지만, 현재 제한설을 취하고 있는 견해들은 대체로 공평의 견지에서 압류 경합의 경우 확장설을 따르고 있는데, 이 경우 당초 압류에 의해서 압류의 효력이 미치는 것이 예정되어 있던 급부보다 이후에 발생하는 채권에 대하여 다른 채권자의 압류에 의해 압류의 효력이 확장하기 전에 채무자가 처분(양도, 포기 등)을 하면, 그 처분으로써 압류채권자에게 대항할 수 있기 때문에 그 처분을 한 부분은 압류의 대상으로 되지 않게 되는데, 이 점에 있어서 압류의 효력이 다른 채권자의 압류에 의해 확장된다고 해도 온전히 확장되기 위해서는 확장하는 부분에 대해 채무자가 처분하지 않았을 것을 조건으로 하는 단점을 가지게 된다.

즉 채권자 甲이 1,850만 원의 채권을 가지고 채무자가 제3채무자에 대하여는 가지는 2019년 5월 이후의 임료채권(매월 240만 원)을 압류하였는데, 압류 후 5개월이 지난 후에 채무자가 위 임료채권 중 6월 이후의 것을 제3자인 丙에게 처분하였고 그 이후에 채무자에 대한 다른 채권자 乙이 1,200만 원의 청구채권을 가지고 위 임료채권을 다시 압류하였다면, 甲의 압류 중 채무자가 처분하지 않은 1월부터 5월까지 사이의 것과 乙의 압류는 경합하게 되지만(甲이 이를 아직 추심하지 않았으므로), 乙의 압류가 채무자의 처분 후의 것이기 때문에 위 압류의 효력은 확장되지 않게 되며, 그에 따라 위 임료를 어떻게 甲과 乙에게 지급해야 하는지의 문제가 발생하게 되는 것이다.

111) 채무자 乙의 입장에서 볼 때에 이 경우 민사집행법 제232조 제1항 단서에 따라 집행법원에 대해 압류액수를 그 채권자의 요구액수로 제한해 달라고 신청할 수 있는 여지가 있지만, 이러한 것도 채권자인 甲이 추심명령이 아닌 전부명령을 신청한 경우라면 그것마저도 가능하지 않게 되기 때문에 무제한설을 취할 때의 난점이 해소되었다고 보기는 어려운 것이다.

(3) 위와 같이 계속적 수입채권에 대한 압류 효력범위에 관한 제한설과 무제한설은 각자 고유의 문제점들을 가지고 있는 것이다.

그러나 ① 먼저, 무제한설은 계속적 수입채권에 있어서 비록 1회의 압류로써 일정 범위까지 그 압류의 효력을 인정하고는 있지만, 그 중 매기의 압류는 각자 서로 다른 압류라는 특성을 이해하지 못한 결과에서 나오는 견해라 할 것이다. 다른 일반의 금전채권에서 채권자가 압류의 효력범위를 한정하지 않고 압류한 경우 청구채권이 피압류채권보다 적은 금액이더라도 피압류채권 전체에 대해 압류의 효력이 미치는 것은 당연한 것이고, 이것을 계속적 수입채권에 바꾸어 살펴보려면 그것은 매기마다 각자 검토할 문제이며, 여기서의 압류효력의 확대문제와는 다른 것이다. 이것이 무슨 말인가 하면, 예컨대 앞의 [사례1] 중 甲이 100만 원의 채권을 가지고 채무자가 2018년 5월분으로 받게 되는 급료등 채권을 압류하면서 그 피압류채권의 범위를 청구채권액에 한정하지 않았다면 비록 청구채권액이 100만 원이더라도 피압류채권의 압류는 전체인 150만 원에 대하여 행해진 것이므로 그 전부에 대해 처분금지의 효력이 미친다는 것이 일반 금전채권과 동일할 뿐이고, 장래 계속적 발생이 예정되어 있는 계속적 수입채권에 있어서 매기 별개의 채권을 넘어서서 압류의 효력을 확대시키는 문제는 일반의 금전채권에서는 발생하는 문제가 아닌 것인데도, 이를 일반의 금전채권과 동일선상에서 취급하고자 하는 무제한설은 이미 그 출발점에서 수정되어야 할 필요가 있다고 본다. ② 둘째로, 위의 경우 만일 채권자 甲이 1,850만 원을 청구하면서, 피압류채권의 표시를 단지, 「채무자가 제3채무자로부터 매월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 및 매년 6월과 12월에 수령하는 기말수당(상여금) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2에 상당하는 금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액)」이라고 하였다면, 이러한 경우는 채권자 甲이 피압류채권의 범위를 청구채권액(집행채권 및 집행비용)의 한도로 제한하지 않고 있는 것이므로 압류의 효력을 위 청구채권액을 넘어서서 무한정 인정할 여지가 있을 수도 있다. 하지만 실무에서 피압류채권을 이와 같이 표시하는 예는 많지 아니하고, 청구채권액을 가지고 장래 발생하는 채권을 특정하는 방법을 사용하고 있으며[이럴 경우 위에서 본 바와 같이 피압류채권을, 「금 1,850만 원, 채무자가 제3채무자로부터 매월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 및 매년 6월과 12월에 수령하는 기말수당(상여금) 중 제세공과

금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액)이라고 표시하게 된다], 설령 채권자가 위와 같이 피압류채권의 범위를 무한정하게 확대하는 방법으로 장래 채권을 압류하였다 하더라도 원래 별개의 채권인 매기의 피압류채권에 대해 부득이 압류의 효력을 확대시키는 취지를 감안하고, 또 채권자로서는 자신의 청구채권액을 넘어서서 별개의 채권을 무한정 압류할 필요가 있다고 볼 수도 없는 점(이는 다른 면에서 볼 때 민사집행법 제188조 제2항이 규정하는 과잉압류금지원칙에 반할 수도 있는 것이다) 등에 비추어볼 때, 이러한 무한정한 총괄적 특정방법은 실무상 인정하기 어렵다 할 것이다. ③ 셋째로, 앞서 보았듯이 무제한설을 취할 경우 전부명령과 관련된 이론상 문제가 발생하고 또 계속적 수입채권에 있어서 채권자의 만족이 모두 이루어졌음에도 압류의 효력이 계속 남아있다고 보는 난점 때문에 발생하는 채무자의 보호 문제 등이 제한설을 취할 경우에 발생하는 단점보다 더 빈번하게 일어나고 있으며 또한 그 문제의 해결이 중요하다고 할 것인바(무제한설이 제한설에 대한 비판의 근거로 삼는 앞서의 상황, 즉 채무자가 계속적 수입채권인 피압류채권 중 어느 시기 이후의 일부만을 특정하여 처분하는 상황은 실제로 있어서는 보기 어려운 제한된 현상이다), 이러한 견지에서 압류의 효력범위에 관하여는 무제한설보다 제한설을 취하는 것이 더 타당하다고 생각된다.

그렇다면, 계속적 수입채권에 대한 압류는 결국 청구채권액(집행채권 및 집행비용)으로써 압류의 범위를 확정하는 특정방법을 사용하여야 하고, 이럴 경우 그에 따른 압류의 효력은 다만 위 청구채권액을 변제하는 데 필요한 범위까지만 확대된다고 보아야 하는 것이므로 위 견해들 중 제한설이 타당하다.

이럴 경우 위 [사례2]에서 甲이 행한 압류의 효력은 2019년 5월부터 매월 185만 원씩 1,850만 원에 이르는 10개월의 지급기까지 확대된다고 보아야 한다. 그리고 이와 같이 계속적 수입채권에 있어서 압류의 효력범위가 집행채권 및 집행비용이 완제될 때까지 미친다고 보고 있는 위 일본 민사집행법 제151조는 정책적 사항을 명시한 것이 아니라 이러한 타당한 이론적 결과를 법률로 명문화한 것일 뿐이므로 우리의 경우 그러한 규정이 없다 해서 그와 동일한 해석을 할 수 없는 것이 아니며, 또 그것과 해석이 달라질 이유가 없는 것이다.

라) 판례의 입장 : 이에 관하여, 먼저 대법원 2003. 5. 30. 선고 2001다10748 판결은, “채권의 일부가 압류된 후에 그 나머지 부분을 초과하여 다시 압류명령이 발하여진 때에는 압류경합 상태가 되어 각 압류의 효력은 그 채권의 전부에 미치는데 (2002. 1. 26. 법률 제6626호로 개정되기 전의 구 민사소송법 제568조의2 제1항), 이는 압류대상채권이 계속적 수입채권이라 하여 달리 볼 것이 아니고, 따라서 계속적 수입채권에 대하여 여러 건의 압류가 시기를 달리하여 발하여진 결과 압류경합이 된 경우에 각 압류에서 그 압류의 효력이 미치는 채권의 발생시기를 특별히 제한하여 명시한 경우가 아니라면 각 압류의 효력은 그 압류 후에 발생한 계속적 수입채권 전부에 미치고...” 라고 판시함으로써 일응 무제한설의 입장을 취하고 있다고 보인다.^{112) 113)}

반면 그 후 나온 대법원 2004. 9. 23. 선고 2004다29354 판결은, “장래의 채권에 관하여 압류 및 전부명령이 확정되면 그 부분 피압류채권은 이미 전부채권자에게 이전된 것이므로 그 이후 동일한 장래의 채권에 관하여 다시 압류 및 전부명령이 발하여졌다고 하더라도 압류의 경합은 생기지 않고, 다만 장래의 채권 중 선행 전부채권자에게 이전된 부분을 제외한 나머지 중 해당 부분 피압류채권이 후행 전부채권자에게 이전된다.”라고 판시하고 있는데, 이와 같은 결론은 무제한설의 입장에서는 가능하지 않으므로,¹¹⁴⁾ 이는 제한설의 입장을 취했다고 볼 수밖에 없다.

112) 이를 무제한설로 보는 이유는, 계속적 수입채권에 대하여도 압류의 경합이란 개념을 인정하고 있는 점, 이를 기초로 일반채권에서와 동일하게 압류의 경합을 이유로 각 압류의 효력이 그 압류 후에 발생한 계속적 수입채권 전부에 미친다고 보고 있는 점 등에 기초한다.

113) 다만 위 대법원 2003. 5. 30. 선고 2001다10748 판결의 사안은 진정하게 계속적 수입채권에 관한 것이라고 보기는 어렵다. 즉 이 사안은 채무자가 제3채무자에 대하여 가지는 계속적 수입채권의 일종인 버스운송사업금채권을 채권자가 압류·추심하였는데, 채무자가 그 후 폐업함으로써 위 계속적 수입채권인 버스운송사업금채권이 어느 시기까지의 합계 얼마인 일반 금전채권으로 전환·확정되었고, 위와 같이 확정되기까지 제3채무자에게 송달된 채권자들의 압류 또는 가압류채권을 합쳐해 보면 그것이 확정된 피압류채권(폐업할 때까지 확정된 버스운송사업금채권)보다 더 많았던 사안으로서, 이는 정확하게 보면 일반 금전채권에 대하여 압류가 경합하고 있는 사안에 대한 것이지, 계속적 수입채권에 대한 사안이라고 볼 수는 없는 것이다. 제한설의 입장을 취하더라도 이 사안의 결론은 동일하게 나올 수밖에 없다.

114) 이 판례를 무제한설로 설명할 수는 없다. 즉 압류 및 전부명령이 병합되어 신청되더라도 개념상 압류명령이 먼저 있고 그 이후에 전부명령이 발령된 것으로 보게 되는데, 이 경우 만약 압류의 효력에 관하여 무제한설의 입장을 취하게 되면 채권자가 압류 및 전부명령을 받았을 때에 전부명령이 확정됨에 따라 전부되어질 피전부채권의 범위를 확정할 수 없게 된다. 만일 이 경우 무제한설이 채권자의 청구채권액 범위에서 전부된다고 한다면 이는 제한설과 같은 결론일 뿐이고, 그와 달리 청구채권액을 넘어서서 장래 발생하는 모든 급료 등 채권이 전부되는 것이라고 한다면 그러한 채권압류 및 전부는 이론적, 실제적으로 인정될 수 없기 때문이다. 또한 압류의 효력이 미치는 범위 중 일부에 대해서만 전부가 된다고 한다면, 일부가 전부된 이후에도 그 나머지 압류의 효력은 계속 남아 있게 되어서 그 이후 다른 채권자에 의한 압류 및 전부명령이 있을 경우 전부명령이 무효가 되어야 할 터인데(이미 압류된 채권에 대해 전부명령을 받은 것이므로), 위 판례의 취지에 의하면 그러한 결론은 맞지 않다.

마) 계속적 수입채권의 경우 압류 효력의 시기(始期)와 종기(終期)

(1) 계속적 수입채권을 압류한 경우 그 효력의 시기(始期)를 언제로 볼 것인가에 대하여는, 이 경우 압류의 효력은 압류의 효력발생시(제3채무자에의 압류명령 송달 시, 민집 제227조 제3항) 이후에 급부된 계속적 급부에 대하여 발생한다고 볼 것이다.¹¹⁵⁾

그리하여, 일반적으로는 압류의 효력발생 후에 변제기가 도래한 채권이 그 대상으로 되지만, 압류 전에 변제기가 도래한 것이어도 아직 지급을 하지 않은 것이 있으면 그것에 대하여도 압류의 효력이 미친다.¹¹⁶⁾

다만 채권자는 이 경우 계속적 급부의 지급 시기(始期)를 한정하여 압류를 신청할 수도 있고, 그와 같은 신청이 있으면 법원은 이에 따라 그 시기(始期)를 한정한 압류명령을 발할 수 있다.¹¹⁷⁾ 이럴 경우에는 대체로 피압류채권을, 「금 1,850만 원, 채무자가 제3채무자로부터 2019. 5. 이후 매월 수령하는 급료(본봉 및 제수당) 및 매년 6월과 12월에 수령하는 기말수당(상여금) 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액(다만 국민기초생활보장법에 의한 최저생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액, 표준적인 가구의 생계비를 감안하여 민사집행법 시행령이 정한 금액에 해당하는 경우에는 이를 제외한 나머지 금액), 그리고 위 청구금액에 달하지 아니한 사이에 퇴직한 때에는 퇴직금 중 제세공과금을 뺀 잔액의 1/2씩 위 청구금액에 이를 때까지의 금액,」이라고 표시하게 된다.

이렇게 할 경우 채무자의 급여채권 중 2019. 5. 이전의 것에 대하여는 위 압류의 효력이 미치지 않는다고 보아야 한다.¹¹⁸⁾(따라서 그 이전의 급여분에 대하여는 그것이 아직 채무자에게 지급되지 않았더라도 추심 및 배당에서 제외되는데, 그 결과로 단계배당¹¹⁹⁾의 문제가 발생하게 된다)

(2) 나아가 언제 압류의 효력이 소멸한다고 볼 것인지도 문제로 될 수 있는데,

115) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 314.

116) 대법원 2003. 5. 30. 선고 2001다10748 판결; 대법원 2006. 2. 9. 선고 2005다28747 판결; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 312.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 381.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 483.

117) 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 483.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 378.

118) 물론, 이 경우 압류의 효력은 미지급된 채권 전체에 미치고 다만 위 始期 이전의 급여등에 대하여는 압류채권자가 추심권 또는 배당수령권을 포기하였다고 보아야 한다는 취지의 견해도 있을 수는 있다.

119) 제10장 배당등절차 제8절 배당표의 작성 등 Ⅲ. 1. 참조

앞서 보았듯이 계속적 수입채권에 있어서는 채권자가 행한 1회 압류의 효력은 압류채권자가 그 채권 및 집행비용의 전액의 변제를 받을 때까지 미치게 되므로 순차 각기의 압류액에 대해 변제가 충당되고, 남은 채권액이 계속적 급부에 의해 모두 충당될 때까지 압류의 효력이 미치게 된다. 이 최후에 지급되는 부분에 대하여 남은 채권액이 적어도 그 전액에 압류의 효력이 미친다(즉 최후의 期에 있어서 채무자가 지급받을 급료 등 채권 중 압류할 수 있는 금액이 185만 원인데, 채권자의 채권이 모두 변제되고 55만 원밖에 남지 않았다 하더라도 위 압류의 효력은 이 최후기의 전체액인 185만 원 모두에 미치는 것이다).

3) 압류에 의한 처분제한의 효력

위와 같이 압류의 효력이 미치는 범위 내의 채권에 대하여는 채무자가 그 채권을 처분해도 압류채권자에게 대항할 수 없는 것은 당연하므로 양도·담보권설정·포기 등을 해도 압류채권자와의 관계에서는 대항할 수 없고, 그 채무자의 처분은 무효로 처리된다.

채권집행에 있어서도 부동산집행과 동일하게 개별상대효설의 입장에서 처리되므로 압류의 효력이 미치는 범위 내의 계속적 급부(미발생의 것을 포함)에 대하여 채무자가 처분을 해도 그 처분의 효력은 압류채권자 및 처분 전에 배당요구를 한 채권자에게 대항할 수 없지만, 그 처분 후에는 다른 채권자가 당해 계속적 수입채권을 압류할 수 없고 또 배당요구도 할 수 없다.

그러나 위 압류에 의해서 처분제한의 효력을 받는 것은, 압류된 채권에 대하여 일 뿐이고 압류된 계속적 급부를 발생시키는 기본적 법률관계에 대하여는 압류의 효력이 미치지 않는다.¹²⁰⁾ 예컨대, 급여를 압류한 경우의 노동계약, 임료를 압류한 경우의 임대차계약에는 압류의 효력이 미치지 않기 때문에 채무자가 그것을 양도한다거나(물론, 노동계약의 경우에는 양도할 수 없지만) 해약하는 것은, 어떠한 제한도 받지 않는다. 퇴직이나 임대차의 해제도 그것이 가령 그것의 결과로 압류채권자를 해하게 되는 것이더라도 허용하는 것이 일반적이고,¹²¹⁾ 임차권 양도의 경우에는 그 후의 압류는 실효된다.

4) 일부 압류의 가부(可否)

가) 계속적 수입채권을 압류함에 있어서 집행채권의 일부에 대하여만 압류명령의

120) 대법원 1982. 10. 26. 선고 82다카508 판결

121) 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 381.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 484.

신청을 하거나 혹은 계속적 급부의 지급 시기를 한정하여 압류한다는 취지의 신청을 하는 것도 가능하다. 그와 같은 신청이 있으면, 법원은 그렇게 금액 또는 시기를 한정한 압류명령을 발할 수 있다.¹²²⁾

나) 이와 관련하여 채권자가 계속적 급부인 피압류채권의 일부만에 대하여 압류 신청을 하는 것이 가능한가 어떤가가 문제로 된다. 이는 예컨대, 임료채권의 압류의 경우에 매월 급부되는 부분의 전액을 압류할 수 있지만, 그렇지 않고 이 가운데 1/2 만을 압류한다는 취지(예를 들어, 임료채권이 월 100만 원인 경우에 그 가운데 매월 50만 원만을 압류한다는 것)의 신청이 허용되는가에 관한 논의이다.

일반 금전채권 압류에 있어서 채권의 일부 압류는 채무자 및 제3채무자에게 특단의 불이익을 부여하지 않고 오히려 채무자에게 이익을 부여하는 면도 있지만, 계속적 수입채권을 압류하면서 피압류채권의 일부만 압류하게 되면 그것에 비례하여 압류의 효력이 미치는 채권의 범위가 장기화하고(압류된 액을 반분으로 하면, 매기 동액의 급부가 있다면 압류가 미치는 계속적 급부는 배로 된다), 이에 따라 채무자 및 제3채무자가 그 압류채권에 구속되는 기간적 부담이 커지게 되므로 문제가 없다고 말할 수는 없을 것이다.

그러나 우선 채무자는 압류되지 않은 부분의 변제를 받을 수 있고 또 압류가 장기화하는 것은 자신이 채무를 변제할 수 없는 것에 기인하는 것이므로 그 정도의 불이익은 감수해야 할 것이다.

그런데 제3채무자의 경우 변제기에 지급해야 할 액을 분할하여 채무자와 압류채권자에게 변제하고(혹은 후자의 분은 공탁하거나), 남은 채권이 어느 정도 남아 있는가를 계산해야 하는 등 다소 의무가 더 주어지므로 채무자의 경우와는 약간 상황이 다르다고 볼 수 있다. 채권집행에 있어서는 원래 집행당사자가 아닌 제3채무자에게 집행절차의 원활한 진행을 위해 기본채무 이외의 의무(예컨대 진술의무나 공탁의무)가 부과되어 있지만, 계속적 급부의 압류의 경우에는 위와 같이 집행채권에의 변제충당액 계산까지도 제3채무자가 해야 하는 것이어서(그렇게 하지 않으면, 언제까지 압류의 효력이 미치는가를 판단할 수 없기 때문이다), 계속적 급부의 압류의 경우에는 제3채무자에게 다른 경우보다도 더 많은 의무가 부과되어 있다고 말할 수 있다. 이 문제는 결국 계속적 급부의 내용과 일부압류의 범위 한정의 방법 등이 제3채무자에게

122) 岩野徹 外 編, 注解強制執行法(2), 第一法規出版株式會社(1974), 381.; 鈴木忠一 等 編, 위 注解強制執行法(2), 483.

그 기본채무에서 벗어나는 새로운 또는 질적으로 가중된 부담을 지우게 되는 것인가 아닌가라는 관점에서 검토되어야 할 것인데, 일부압류의 방법이 금액을 한정하는 것(매 지급기 급부 100만 원 중 50만 원의 한도에서 압류하고 있는 것)이거나 비율로 표시된 것(매 지급기 급부 중 1/2을 압류하는 것)과 같은 경우에는 일반적으로는 특단의 불이익을 부여하는 것은 아니라고 할 수 있을 것이다.

다) 따라서 일반채권에 대한 압류와 마찬가지로 계속적 급부에 대한 압류의 경우에도 매기 압류되는 피압류채권의 일부만에 대한 압류가 허용된다고 볼 것이다.

라. 계속적 수입채권에 대한 압류의 경합

1) 이중압류에 있어서 압류효력의 확장 문제

가) 이 부분 논의를 시작하기 전에, 먼저 기본적인 문제부터 다루어 보기로 한다.

예컨대, 甲이 1,850만 원의 채권을 가지고 채무자가 제3채무자로부터 지급받을 2019년 5월분 급여채권을 압류하였는데(제세공과금을 제외한 나머지가 370만 원임), 다른 채권자 乙이 동일하게 1,850만 원의 채권을 가지고 위 급여채권을 다시 압류한 경우를 생각해보자.

이러한 경우에는 위 급여 370만 원 중 185만 원이 압류가능부분이기 때문에¹²³⁾ 이 급여채권에 대하여 복수의 압류가 된 때에는 각 압류의 합계액이 압류가능한 나머지 185만 원을 초과하는 때에 압류의 경합이 생기는 것으로 되고, 압류의 경합에 의해 각 압류의 효력이 확장되는 범위도 또한 위 185만 원이 된다(제3장 압류명령 제3절 I. 2. 라. 참조).¹²⁴⁾ 즉 이 경우 5월분 급여에 대하여는 압류가능한 185만 원 범위 내에서 압류의 경합이 발생하고, 甲과 乙은 각 채권 1,850만 원으로써 그 배당등에 참가할 수 있으므로 결국 채권액에 안분하여 92만 5,000원씩 지급받을 수 있을 것이다.

나) 이제 나아가 위 채권자 甲이 1,850만 원을 채권을 가지고 2019년 5월 이후 채무자가 제3채무로부터 지급받을 급료 등 채권을 총괄적 특정방법으로 압류함에 대해, 다른 채권자 乙도 1,850만 원의 채권을 가지고 이와 똑같이 압류한 경우를 가정해보기로 한다.

(1) 이와 같은 경우라면, 甲의 압류 효력은 채무자가 매월 지급받게 되는 급료

123) 최저생계비 150만 원을 제외한 나머지 금액이다.

124) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 242-243.

중 185만 원씩이 합계 1,850만 원에 이를 때까지, 즉 2019년 5월부터 2020년 2월 분의 급료 등에 대해서까지(10개월간) 압류의 효력이 미치게 된다는 것은 앞서 본 바 있고, 乙이 행한 압류의 효력 또한 이와 똑같은 것이다. 그리고 甲과 乙은 每期의 채권 185만 원에 대하여 각 압류가 경합하므로 각 1,850만 원의 청구채권으로 배당등에 참가하여 10개월에 이를 때까지 每期 92만 5,000원씩 자신의 채권에 충당할 수 있다.

(2) 그런데 이 경우에 甲은 자신이 혼자 압류하였을 때에는 10개월이 경과할 때까지 충분히 자기 채권을 만족 받을 수 있었을 것이나, 다른 채권자 乙이 출현하는 바람에 每期 92만 5,000원씩만 지급받게 되어 결국 10개월이 경과하면 합계 925만 원밖에 변제받지 못하는 결과에 이르게 되고, 그 나머진 925만 원을 더 지급받고자 한다면 다시 압류집행을 하거나 배당요구를 해야 하는 것이다. 이러한 경우에 乙의 출현이라는 우연한 사정에 의해 甲의 처지가 달라지게 하는 것이 공평하는가와 관련하여, 채권자의 경합이 있는 경우에는 甲이 행한 당초 압류의 효력을 더 확장시켜야 되지 않는가라는 논의가 나오게 되는 것이며, 아울러 확장시킨다면 어느 범위까지 확장시킬 것인지 여부가 궁금하게 되는 것이다.

(3) 이에 대하여는 현재 비확장설¹²⁵⁾과 확장설¹²⁶⁾의 견해가 대립하고 있다. 그 중 전자의 견해는 이와 같은 경우라도 11개월 이후의 급료 등에 대하여는 더 이상 압류가 확장되지 않으므로 이중압류로 인해 각 채권을 모두 지급받을 수 없는 채권자들은 지급받지 못하게 된 금액을 위해서는 거듭하여 압류를 해야 한다는 견해인데, 이 경우 원칙적으로 집행법상의 구속을 발생시키지 않는 11개월분부터 20개월분까지의 급료에 대해 새로운 압류 없이도 압류의 효력이 미치고 있다는 예외를 인정하는 것은 불합리하고, 더욱이 11개월분 이후의 급료채권을 양도한 경우 그 채권양수인에게 이와 같은 이유로 압류의 효력범위가 확장되었다는 것을 들어 대항할 수 있는지 의문이라는 등의 근거를 들고 있다. 이에 반해, 후자의 입장은 위의 경우에 모든 압류채권자들이 당해 각 채권의 만족을 받을 때까지 다시 압류의 효력이 확장된다고 보는 견해이며, 우연한 사정인 이중압류에 의해 압류채권자의 이익이 침해되는 것을 방지하는 것은 적절하지 않고, 이 경우 그러한 압류채권자가 당초 신청의 목적을 달성하기 위해 다시 압류신청을 해야 한다는 것은 불합리하다는 것을 그 논거로 내세우고

125) 浦野雄幸, 民事執行法の諸問題(8), 法曹時報35卷 12号, 501.

126) 田中康久(주34), 317.; 稻葉威雄(주18), 402.; 宮脇幸彦(주81), 118.

있다.

보건대, 여기에는 결국 압류채권자와 채무자 또는 제3채무자들 중 누구의 이익을 더 중시해야 하는가라는 형량의 문제도 있기는 하지만, 원칙적으로 이중압류라는 우연한 사정에 의해 압류채권자의 지위가 달라지도록 하는 것은 타당하지 않아 이와 같은 확장을 인정할 필요성이 크다는 점, 또한 이 경우 채권의 발생원인인 법률관계가 단일하고 동질성이 강한 점 등을 고려해볼 때 위 견해 중 확장설이 보다 타당한 견해라고 생각한다.¹²⁷⁾

(4) 따라서 위의 경우 甲과 乙이 행한 압류의 효력은 위 채권자들이 당해 각 채권을 모두 만족 받을 수 있을 때까지, 즉 위의 사례에서라면 매월 185만 원씩 압류되므로 甲과 乙이 매월 92만 5,000원씩 안분지급받아 그것이 각 1,850만 원씩에 이르게 되는 20개월까지(2019년 5월부터 2020년 12월까지) 甲과 乙의 각 압류 효력이 확장된다고 보아야 하는 것이다. 또한 가압류가 있었던 경우에도 동일하다고 볼 것이다.¹²⁸⁾

다만 만일 위와 같이 甲, 乙의 압류가 경합된 상황에서 그 효력이 미치는 20개월에 이르기 전에, 예를 들어 약 15개월 이후에 채무자가 퇴직하는 등으로 기본적인 법률관계에 변동이 생겨버리면 그때에 피압류채권은 2,775만 원으로 확정되어버리는 것이며, 이에 따라 각 1,850만 원씩을 청구한 甲, 乙은 압류의 진정한 경합으로 인해 확정된 피압류채권 모두에 대해 압류의 효력이 확장되어 미치는 것이고, 그 후 배당절차가 개시되면 위 2,775만 원을 각 청구채권액으로 안분한 1,387만 5,000원씩을 배당받게 되는 것이다.¹²⁹⁾

다) 나아가 당초 압류에 의해서 압류의 효력이 미치는 것이 예정되어 있던 급부보다 이후에 발생하는 채권에 대하여 다른 채권자의 압류에 의해 압류의 효력이 확장하기 전에 채무자가 처분(양도, 포기 등)을 하면, 그 처분으로써 압류채권자에게 대항할 수 있기 때문에 그 처분을 한 부분은 압류의 대상으로 되지 않게 된다. 그리고 위 채무자의 처분형태가 질권의 설정이라면, 다른 채권자에 의한 압류는 가능하지만, 질권자가 우선하게 된다.

이 점에서 압류의 효력이 다른 채권자의 압류에 의해 확장된다고 해도 온전히 확장되기 위해서는 확장하는 부분에 대해 채무자가 처분하지 않았을 것을 조건으로

127) 조정래(주10), 449.

128) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 317.

129) 대법원 2003. 5. 30. 선고 2001다10748 판결의 사안 참조.

한다. 또 채무자의 양도·포기 등의 처분 후에 새로운 압류나 배당요구가 가능하지 않은 것은 물론이다.

2) 배당요구의 경우 압류효력의 확장 여부

가) 다음으로 한 가지 더 살펴보고 갈 것이 있는데, 위의 경우에 만일 乙이 압류를 한 것이 아니고 단지 배당요구를 하였다면 어떻게 보아야 할까.

이에 대하여는, 일반의 채권압류에 있어서는 배당요구가 있어도 압류의 범위가 확대되지 않고 압류채권자의 채권과 배당요구채권자의 채권이 우열의 관계가 없는 때에는 피압류채권의 공탁금을 양 채권자의 채권액에 응하여 안분하는 것으로 되기 때문에, 계속적 수입채권에 대한 압류사건에서 배당요구가 있었던 때에도 그것과 동일하게 생각하여 압류의 범위는 확장하지 않는다는 견해가 있기는 하다.¹³⁰⁾

그러나 계속적 급부의 압류를 한 채권자가 자기의 집행채권 및 집행비용의 전액을 변제를 받을 때까지 압류의 효력이 미치는 것을 인정하는 취지는, 압류채권자의 보호를 위해 일반원칙의 예외를 정하고 있는 것이고 따라서 채무자 및 제3채무자에게 특별한 불이익을 주지 않는다면 배당요구가 있는 경우에도 위와 같은 확장을 인정해도 좋을 것이라고 본다.¹³¹⁾ 즉 이 경우에 우선 채무자의 입장에서는 배당요구채권자에 대하여도 채무를 부담하고 있는 것이므로 그가 이로 인해 불이익을 추가해 받는다고는 보기 어렵다. 물론 재산이 압류되고 처분제한을 받는 것을 채무자에게 통지해야 하므로 배당요구가 있었던 취지(이것에 의해 채무자는 압류가 확장되는 것을 알 수 있을 것이다)를 채무자에게 통지하면 된다.

나) 이에 반해 제3채무자의 경우에는 위와 똑같이 배당요구가 있었던 취지의 송달을 받게는 되지만, 그 송달을 받은 후에 채권자의 공탁청구가 있으면 공탁의무가 있게 되고(민집 제248조 제2항), 위 배당요구로 인해 새로이 언제까지 당초 압류의 효력이 확장되는 것인지를 스스로 계산해야 되므로 어찌보면 제3채무자의 부담이 증가된다고 볼 여지가 있기는 하다. 하지만 제3채무자가 압류의 효력이 언제까지 미치고 있는가를 스스로 계산해야 하는 것은 계속적 수입채권에 대한 압류를 긍정하는 것에 의해서 이미 과해져 있는 책무이므로 이에 의해 새로운 의무가 과해진 것은 아니며, 또 공탁의무에 관해서도 이는 일반의 채권집행에 있어서도 인정되고 있는 것이므로 이 경우 배당요구에 의한 압류의 확장을 긍정한다 해서 제3채무자의 위와 같은

130) 浦野雄幸(주77), 648.

131) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6) 318.

책무의 증가가 불의의 또는 감수하지 않아야 될 의무의 증가라고 볼 수도 없다.

따라서 이 경우 다른 채권자인 乙이 압류가 아닌 배당요구를 하였어도, 중복압류를 한 경우와 동일하게, 압류의 효력이 양 채권자가 채권의 만족을 받을 때까지 확장된다고 봄이 타당하다고 생각한다.¹³²⁾

다) 그리고 압류의 경합부분에서 설명한 대로, 배당요구에 의해 압류의 효력이 확장하는 것으로 해도 그것은 채무자의 처분이 없는 것을 조건으로 한다.

즉 압류의 효력을 받을 채무에 대하여 채무자가 처분하면 그 처분은 압류채권자에게 대항할 수 없지만, 배당요구 전에 압류의 효력이 미치지 않았던 부분을 처분한 때에는 그 처분은 압류채권자에게 대항할 수 있으므로 그 후 배당요구가 있다 해도, 그 전에 채무자에 의한 양도·포기 등이 있었으면 압류확장의 여지가 없고 또 그 처분이 질권 설정이라면 질권 쪽이 우선하게 된다.

채무자가 압류 후에 바로, 이후에 지급기가 도래하는 계속적 급부를 양도한 때에는 당해 압류의 효력이 미치고 있는 부분의 처분은 압류채권자에게 대항할 수 없지만, 그 압류의 효력이 미치지 않는 부분의 계속적 급부의 처분은 압류채권자에게 대항할 수 있는 것이므로 배당요구가 있어도 압류의 효력이 미치는 대상이 없게 되는 것이다.

마. 압류의 취소에 관한 문제

다른 한편, 여기에서 더 나아가 짚어보고 가야할 것이 있는바, 그것은 위의 예에서 채권자 甲이 1,000만 원의 청구채권으로써 1,000만 원 범위 내의 피압류채권을 압류함으로써 10개월에 걸쳐 압류의 효력이 확대되었고, 그 이후 추심명령을 얻어 매월 100만 원씩을 추심해가던 중 위 10개월에 가기 전에, 예컨대 5개월 정도 지난 때에 나머지 500만 원에 상당하는 청구채권액을 채무자가 한꺼번에 모두 변제해버린 경우를 가정해보기로 한다.

이와 같은 상황이라면, 비록 압류의 효력이 10개월까지로 확대되어 있지만, 이미 채권자가 모든 채권을 회수하였으므로 위 압류 및 추심명령은 불필요한 것이기 때문에 위 압류는 취하 또는 취소됨으로써 채무자가 자신의 급여를 지급받을 수 있게 해주어야 할 터인데, 채권자가 이러한 취하 등의 조치를 취해주지 않는다면 위 채무자의 급여는 꼬박 10개월에 걸쳐 압류되어버리고 말 것이다.¹³³⁾

132) 中野貞一郎, 위 民事執行法(下), 533.; 鈴木忠一 外, 위 注解民事執行法(4), 485.

133) 이 경우 회사는 압류명령의 효력이 존재하고 있음을 들어 채무자에게 이를 지급하지 않으려고 한다.

이러한 때에 채무자가 구제받을 수 있는 방법으로서 적절하게 사용할 수 있는 것이 민사집행법 제246조 제3항이 규정하는 압류명령취소재판이다. 즉 이 경우 법원은 채무자가 압류명령의 취소를 신청하면 그 생활형편, 그 밖의 사정을 고려하여 압류명령의 전부 또는 일부를 취소할 수 있는 것인데, 이 사안이라면 위의 그 밖의 사정에 해당될 수 있기 때문이다.¹³⁴⁾

그리고 만약 위 甲이 1,000만 원에 대하여 압류 및 전부명령을 얻은 경우라면 그 전부명령이 확정되었을 때에 채무자가 장래 지급받을 급여 중 1,000만 원 부분이 이미 甲에게 이전되어버린 효과가 발생하고, 또한 그 전부명령의 확정으로 인해 압류명령은 목적을 달성하고 소멸하게 되므로,¹³⁵⁾ 그 이후의 다른 채권자들은 다시 집행을 방해받지 않고 전부명령 등을 얻을 수 있게 되는 점이 위 추심명령의 경우와 다르다.

4. 담보권의 실행 등을 위한 압류의 경합

채권에 대한 담보권(질권 등)의 실행이나 물상대위권(민법 제342조 등)의 행사의 경우에는 채권에 대한 강제집행의 규정이 준용된다(민집 제273조 제3항).

따라서 이러한 경우의 압류와 채권에 대한 강제집행에 기초한 압류의 사이에도 경합의 문제가 발생할 수 있으나, 이러한 담보권의 실행 등의 경우에는 담보권자에게 우선권이 있기 때문에 강제집행에 기초한 압류의 경우와 반드시 동일하지는 않다. 이 경우에는 우선변제권의 범위 내에서 담보권자가 우선하게 되므로 압류의 경합이 있더라도 담보권자는 전부명령을 얻을 수 있고, 또는 고유의 추심권능에 기초하여 추심권을 행사할 수 있으며, 그러한 우선권 있는 담보권 등에 기초한 압류의 효력도 확장되지 않는다.

5. 체납처분과 압류의 경합

국세징수법에 의한 체납처분의 일종으로서의 채권압류는 민사집행법상의 추심명령과 유사한 효과를 가지므로 민사집행법상 채권압류와 체납처분에 기초한 채권압류 사이에도 경합의 문제가 발생할 수 있다.

체납처분에 의한 채권압류가 선행하는 경우에도 민사집행법상의 채권압류는 가

134) 이에 관하여는 제3장 압류명령 제3절 Ⅱ. 2. 이하에서 자세히 설명하였으므로 이를 참고하기 바란다.

135) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 407. 참조

능하다.¹³⁶⁾ 그러한 채권압류에 기초하여 추심명령과 같은 현금화절차가 가능한가에 관하여는 부정설과 긍정설(통설)이 대립한다. 그러나 체납처분에 의한 압류 후의 전부명령은 그 체납처분에 의한 압류와 경합하는 범위에서 압류명령이 발령된 채권에 대한 전부명령과 마찬가지로 무효이다.¹³⁷⁾

민사집행법상의 채권압류가 선행하는 경우에는 세무서장은 집행법원에 국세·가산금과 체납처분비의 교부를 청구할 수 있거나(국세징수법 제56조), 또는 교부청구에 갈음하여 참가압류통지서를 집행법원에 송달함으로써 참가압류를 할 수도 있다(국세징수법 제57조). 이러한 교부청구나 참가압류는 민사집행법상 배당요구와 같은 효력을 가진다.¹³⁸⁾ 위와 같은 교부청구나 참가압류가 있으면 압류채권자를 위한 전부명령이나 양도명령은 허용되지 않는다. 이 경우 세무서장은 교부청구나 참가압류를 하지 않고 채권 자체를 압류하여 이를 현금화하는 협의의 체납처분절차를 실시할 수 있는가에 대하여는 부정설이 다수설로 보인다.

한편 체납처분에 의한 채권압류로 인하여 압류가 경합되더라도 압류효력의 확장 에 관한 민사집행법 제235조는 적용되지 않으므로,¹³⁹⁾ 체납처분의 효력은 압류 당시 특정한 채권부분에 한하여 효력이 있을 뿐이다. 즉 압류의 효력범위에 관하여는 일반의 채권압류와 체납처분압류는 압류의 경합이 없는 것과 같은 상태로 병존하게 된다.

6. 그 밖의 재산권 또는 예탁증권 등의 집행에 있어서 압류의 경합

가. 부동산, 선박, 동산 및 채권 이외의 재산권에 대한 강제집행에 대하여는 특별한 규정이 있는 이외에는 채권집행에 관한 규정을 준용하는 것으로 되어 있다(민집 제251조).

그러므로 유체동산의 공유지분, 합명회사·합자회사·유한회사의 사원권, 예탁증권 등의 재산권과 같이 성질상 일부의 처분이 가능하고 일부에 대하여 압류가 행해질 수 있는 것에 관하여 압류가 경합한 경우에는 그 각 압류의 효력에 대하여 위 제235조의 규정이 준용된다고 할 것이다.

나. 그리고 민사집행규칙 제176조 이하에서는 그 밖의 재산권에 대한 강제집행 중의 특칙으로서 예탁증권에 대한 강제집행 규정을 따로 마련하고 있다.

136) 이 책 제8장 집행공탁 제2절 제3채무자의 공탁 중 Ⅶ. 3. 이하 참조

137) 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결 참조.

138) 대법원 1994. 3. 22. 선고 93다19276 판결

139) 대법원 1991. 10. 11. 선고 91다12233 판결

주식을 양도하기 위해서는 종래 주권의 교부를 요하는 것으로 되어 있었으나(상법 제336조 제1항, 제338조 제1항), 주식거래의 대량화에 의해 주권의 보관과 교부의 사무량이 막대한 것이 되어 주권의 원활한 유통을 저해할 생김에 따라 주식 등 증권대체결제제도가 도입되게 되었다. 이러한 증권대체결제제도는 주식 그 밖의 유가증권을 일정한 기관에 집중 보관하여 매매거래나 담보거래가 이루어지는 경우에 주식 등의 이전을 현실인도가 아닌 장부상 계좌의 대체로 행하는 제도인데, 이러한 증권대체결제업무를 전담하는 기관으로는 한국예탁결제원이 있고, 증권대체결제의 대상이 되는 것은 위 한국예탁결제원이 지정한다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제308조). 이 제도에 관련된 관계자로서는, ① 보관대체업무를 행하는 한국예탁결제원 ② 예탁자로서 관여하는 증권회사, 은행 등 ③ 고객으로서 이 제도를 이용하는 일반의 투자자 등 3자가 있다.

증권의 대체결제는 증권인 소유자가 투자자로서 그 소유 증권을 증권회사 등(예탁자)에게 예탁하고 예탁자로부터 투자자계좌부를 개설받으며, 예탁자가 투자자로부터 예탁받은 증권에 자기 소유 증권을 합하여 다시 한국예탁결제원에 예탁할 때에는 투자자의 동의를 받아야 한다. 한국예탁결제원에는 예탁자별로 예탁자계좌부가 작성, 비치되어 있고, 이 계좌부에 그 예탁자로부터 한국예탁결제원에 예탁된 증권에 관하여 예탁자의 자기 소유분과 투자자예탁분을 구분하여 예탁자의 명칭 및 주소, 예탁받은 유가증권의 종류 및 수와 그 발행인의 명칭 등이 기재된다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제2항).

그리고 예탁자의 투자자와 예탁자는 장부에 기재된 유가증권의 종류, 종목 및 수량에 따라 예탁증권에 관한 공유지분을 가지는 것으로 추정한다(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제312조 제2항). 따라서 예탁증권의 양도는 각 증권에 대한 권리가 아니라 공유지분을 양도하는 것이 된다.

또한 위와 같이 투자자가 가지는 공유지분은 주권 등의 유가증권의 종류마다 그 주식수(당해 유가증권이 표창하는 권리의 내용)로 표시되므로(예컨대, 「○○제철의 우선주식 1,000주분」이라는 것으로 표시되어짐), 투자자는 그 일부에 대하여 처분하는 것(위의 예에서 공유지분 1,000주분 중 200주분을 양도하는 것)도 가능하며, 이와 같이 예탁증권 등에 대하여 채권의 경우와 동일하게 투자자가 가지는 공유지분이 주식수 등에 의하여 수량적으로 표시되고 그 일부에 대하여 처분도 가능하기 때문에 예탁증권 등의 집행에 있어서는 채권집행과 같이 채무자가 가지는 공유지분에 대하여

그 전부 또는 일부를 압류할 수가 있게 된다.

그리고 공유지분의 전부 또는 일부에 대한 압류가 경합한 경우에는 각 압류는 공유지분의 전부에 그 효력이 미치는 것으로 된다. 이 경우의 「전부」라는 것은 채무자가 가지는 당해 종류의 예탁증권 등의 공유지분(예를 들어, 00제철의 우선주식에 대한 공유지분)의 전체라는 의미이고, 동일한 채무자가 가지는 공유지분이더라도 다른 종류의 예탁증권 등의 공유지분에까지 압류의 효력이 확장된다고 볼 수는 없다.

7. 동산인도청구권에 대한 압류의 경합

동산인도청구권이란 동산의 직접점유 즉 현실의 집행의 이전을 목적으로 하는 청구를 말하고, 여기서 말하는 동산은 유체동산만을 의미한다.

항공기, 자동차, 건설기계와 같은 것도 이에 포함되고, 문서나 유가증권 또는 압류금지물도 동산인도청구권의 대상이 된다. 반면, 선박은 원래 동산이지만 그 인도청구에 있어서는 부동산에 준하는 것으로 취급된다(민집 제258조).

이러한 동산인도청구권에 대하여도 민사집행법 제235조의 적용이 있다고 볼 것 인가.

생각건대 인도청구권의 목적으로 되어 있는 동산이 가분(可分)이고(예를 들어, 석탄 100톤, 석유 200리터 등), 나아가 그 일부에 대한 인도청구권의 행사가 가능한 것에 대하여는 위 제235조의 적용을 긍정할 수 있다고 본다.

따라서 이러한 동산인도청구권에 대하여 그 전부 또는 일부의 압류가 경합한 경우에는 위 제235조에 따라 각 압류의 효력은 그 인도청구권 전체에 미치는 것으로 해석하게 될 것이다.

제2절 배당요구

I. 의의

1. 배당요구의 개념

배당요구는 먼저 강제집행에 착수한 채권자가 있는 경우에 다른 채권자가 그 강제집행절차에서 동일한 재산으로부터 평등한 비율로 변제를 받으려고 하는 일종의 집행행위(집행신청)이다.

즉 채무자의 모든 재산은 총채권자의 공동담보가 되므로 이에 대한 강제집행절차가 개시된 경우에는 다른 채권자가 우선적 권리를 가지는 등의 특별한 사정이 없는 한 그 절차에 참가하여 그 집행으로 얻게 되는 압류금전 또는 환가대금에서 평등한 비율로 변제받을 수 있는바, 이러한 지위에서 일반채권자가 압류금전 또는 환가대금에서 채권의 변제를 받기 위하여 다른 채권자의 집행관계에 참가하는 것이 배당요구이다.

2. 배당요구의 성질

가. 종속성

배당요구는 독립적으로 강제집행을 수행하겠다는 것이 아니라 다른 채권자의 강제집행절차에 편승한다는 점에서 부종적(附從的)인 것이다.

즉 배당요구가 된 압류사건에 있어서 배당이 실시되는 경우에 있어서 자신에게 배당을 해달라고 구하는 신청행위이고, 원칙적으로 배당요구채권자에게 절차를 수행하는 권능은 없다. 따라서 압류사건에 집행정지사유가 발생하면 배당요구채권자가 절차를 속행할 수는 없고, 또한 압류사건이 취소되거나 혹은 압류의 신청이 취하된 때에는 배당요구의 신청도 그 목적을 상실한다.

다만 집행력 있는 정보를 가진 배당요구채권자는 압류채권자가 제기하는 추심소송에 공동소송참가를 할 권리가 있고(민집 제249조 제2항), 압류채권자가 추심절차를 제을리한 때에는 일정한 기간 내에 추심하도록 최고한 후 이에 따르지 아니한 경우에는 법원의 허가를 얻어 직접 추심할 수 있는 점(민집 제250조)에 비추어보면 위와

같은 종속성이 다소 완화되어 있다고 볼 수 있다.

이와 같이 배당요구의 효과는 배당요구가 된 압류사건 절차의 존속에 종속한다.

그러나 이 관계는 절차수행의 점에 대해서 인정된 것에 불과하고 배당절차에 있어서는 실체법의 순위에 응한 배당을 요구하는 것이 가능하며 실체법상의 권리의 내용이 선행 압류채권자의 권리에 종속하는 것은 아니다. 또한 배당절차의 단계에 이르러서는 압류사건에 집행정지 또는 집행취소 등의 사유가 발생하더라도 배당요구채권자의 배당수령자격은 방해받지 아니한다.

나. 인용재판의 불필요

배당요구의 신청은 집행법원에 대하여 배당을 구하는 의사표시(소송행위)이고, 또한 압류명령을 구하는 채권집행의 신청보다는 오히려 집행신청의 취하와 비슷한 성질을 갖고 있다. 따라서 배당요구의 신청이 있어도 집행법원이 이를 인용하는 취지의 재판을 할 필요는 없으며, 배당요구를 하였음에도 불구하고 배당으로부터 제외된 채권자는 배당표에 대하여 절차상의 하자를 주장하는 것이 가능하다.

그리고 배당요구가 그 요건을 흠결한 경우에는 채권자에게 보정의 기회를 부여하거나 또는 다른 회수방법을 강구할 기회를 부여하기 위해서 배당요구의 신청을 각하하여야 하고, 이러한 각하 등의 조치 없이 바로 배당으로부터 당해 채권자를 제외하는 것은 인정되지 않는다.

다. 집행법상의 구속의 불발생

배당요구는 압류의 신청과 동일하게 실체법적으로는 변제를 청구하는 한 가지 방법이지만, 압류와는 달리 집행관계 혹은 집행목적물에 대하여 집행법상의 구속을 발생시키지 않고 다만 채무자 재산의 환가금에 관해 배당등 절차를 진행하는 집행기관에 대하여 변제를 청구하는 것에 불과하다.

이와 같이 배당요구는 독자적인 절차수행의 권능이 없고 원칙적으로 집행법상의 구속을 발생시키지 않기 때문에 그 요건도 압류신청의 요건보다도 완화되어 있으며 집행개시요건의 구비도 필요하지 않다(민사집행법 제248조 제2항은 금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다고 규정하고 있으나, 이는 제3채무자에게 부과된 집행협력의무일 뿐이다).

II. 배당요구를 할 수 있는 채권자

배당요구를 할 수 있는 자는 ① 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자와 ② 집행력 있는 정본을 가진 채권자이다(민집 제247조 제1항).¹⁴⁰⁾

1. 우선변제청구권이 있는 채권자

가. 압류된 채권에 대하여 질권 등 민법상의 담보권을 가진 채권자나 질권·저당권의 목적물이 멸실, 훼손, 공용징수된 경우에 발생한 채권에 대하여 물상대위의 법리(민법 제342조 등)에 따라 우선권을 가지는 채권자와 상법상의 각종 우선특권 또는 우선변제권(상법 제468조, 제777조, 제779조 등)이 있는 채권자가 이에 해당된다.

나. 근로자의 임금채권(근로기준법 제38조), 산업재해보상보험료채권(고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 제30조), 국민건강보험료채권(국민건강보험법 제85조), 보험업법 제32조 및 제33조, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제400조, 신탁업법 제17조, 담보부사채신탁법 제82조 등에 의하여 우선특권 또는 우선변제권이 인정되는 채권자도 이와 같이 배당요구를 할 수 있는 채권자에 포함된다.

다. 채권자가 담보권의 실행 방법으로서 배당요구를 하는 경우, 피담보채권의 변제기가 도래할 필요가 있는 것인지에 관하여, 아래 집행력 있는 정본을 가진 채권자의 경우에서 보듯이 그에 있어서와 유사한 문제가 발생한다.

이에 대해서는 담보권의 존재를 증명하는 문서가 존재하는 한 변제기의 도래는 필요 없다는 견해(불요설)도 있을 수 있으나, 이 경우 변제기가 도래하기 전에는 실체법상으로도 담보권의 실행을 할 수 없기 때문에 담보권에 기초한 배당요구도 할 수 없다고 봄(필요설)이 타당하다고 생각한다.

라. 조세채권은 다른 채권에 우선하지만, 다른 집행절차에 대한 참가는 배당요구

140) 이에 반해, 부동산집행의 경우에는 ① 집행력 있는 정본을 가진 채권자, ② 경매개시결정이 등기된 뒤에 가압류를 한 채권자, ③ 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자를 배당요구채권자로 규정하고 있고(민집 제88조 제1항), 유체동산집행의 경우에는 민법·상법, 그 밖의 법률에 의하여 우선변제청구권이 있는 채권자만을 배당요구채권자로 규정하고 있다.

의 방식이 아닌 교부청구 또는 참가압류의 방식과 절차 등에 의하는데(국세징수법 제 56조, 제57조), 이러한 교부청구 등은 배당요구와 동일한 성질을 가지는 것으로 보고 있다.¹⁴¹⁾

2. 집행력 있는 정보를 가진 채권자

집행력 있는 정보를 가진 채권자는 스스로 압류신청을 할 수 있기도 하지만, 그 밖에 다른 채권자에 의하여 개시된 집행절차에 대해 배당요구를 할 수도 있다.

가. 집행문의 필요

집행력 있는 정보이란, 법규정에 의해 강제집행을 실시하는 것이 가능한 집행권원의 정보, 즉 집행문이 부여된 집행권원의 정보를 말한다.

일정한 경우(예컨대, 확정된 지급명령 또는 이행권고결정 등)에는 집행문이 없어도 집행을 실시할 수 있지만, 이러한 경우라도 그 집행에 조건이 붙어 있거나 혹은 당사자의 승계가 있는 경우에는 그 조건의 성취를 증명하는 증명서(예를 들어, 변제영수증, 공탁서 기타 사문서 등)를 제출하여 교부받은 조건집행문이나 승계인에 관한 승계집행문이 필요하다.

확정된 지급명령의 채권자가 집행력 있는 정보를 가진 채권자로서 배당요구를 하기 위해서는 배당요구서에 지급명령 정보(다만 민사집행법 제58조 제1항 단서 각 호의 사유가 있는 경우에는 집행문을 부여받아야 한다) 등을 첨부하여 제출하여야 하고, 지급명령이 확정되어 지급명령 정보 등을 가지기 전에 지급명령 신청 접수 증명원만을 제출하여 미리 배당요구를 하였다면 그 배당요구는 부적법하고, 다만 그 후에 지급명령 정보 등을 제출하면 하자가 치유된다. 이 경우에도 배당요구의 종기까지는 지급명령 정보 등이 제출되어야 한다.¹⁴²⁾

나. 집행개시요건의 필요 여하

1) 그리고 강제집행의 신청을 하기 위해서는 집행력 있는 집행권원을 가지는 외

141) 대법원 1992. 4. 28. 선고 91다44834 판결【판결요지】국세징수법 제56조 에 규정된 교부청구는 과세관청이 이미 진행 중인 강제환가절차에 가입하여 체납된 조세의 배당을 구하는 것으로서 강제집행에 있어서의 배당요구와 같은 성질의 것이므로 당해 조세는 교부청구 당시 체납되어 있음을 요하고, 또 같은 법 제14조 제1항 에 의하여 당해 조세에 대한 납기 전 징수를 하는 경우에도 같은 조 제2항 에 의하여 납부기한을 미리 정하여 고지하거나 이미 납부고지가 된 때에는 납부기한의 변정을 고지하도록 되어 있으므로 교부청구 당시 납기 전 징수를 위하여 정하거나 변경한 납부기한이 이미 도래하였음을 요한다.

142) 대법원 2014. 4. 30. 선고 2012다96045 판결

에 일반적으로 집행개시요건(민집 제39조, 제40조, 예를 들면, 집행권원의 송달, 확정기한의 도래, 반대급부의 제공, 다른 급부에 관한 집행불능, 담보의 제공 등)을 충족하고 있을 것이 필요한데, 배당요구를 함에 있어서도 이러한 집행개시요건이 필요하다고 할 것인지 여부가 문제로 된다.

2) 이에 관해서는 다음과 같은 두 가지 견해가 나타나고 있다.

가) 집행개시요건 필요설¹⁴³⁾ : 이 견해는 배당요구의 자격으로서 집행력 있는 집행권원의 정본을 필요로 하고 있는 것은 스스로 강제집행을 하는 것이 가능한 자에게 집행신청의 방법과 타인의 절차에 편승하는 방법을 선택할 수 있도록 한 것이고, 타인의 집행절차에 편승하는 경우도 채권의 강제적 실현의 방법이라는 것에는 변화가 없는 것이므로 배당요구에 대해서도 집행개시요건의 구비가 필요하다고 본다.

나) 집행개시요건 불요설¹⁴⁴⁾ : 이 설은 문리상 배당요구의 요건으로서 집행력 있는 집행권원의 정본을 가지는 것 외의 한정이 규정되어 있지 않고, 실질적으로 보아도 배당요구는 독립한 집행행위가 아니라 타인의 집행행위의 결과로 환가된 채무자 재산으로부터 변제를 구하는 것에 불과하므로 배당요구를 위해서 따로 집행개시요건을 갖출 필요는 없다고 주장하는 입장이다.

3) 여기서 보건대, 배당요구채권자에 대한 변제(배당)는 압류채권자에 대한 변제와 동일하고 채권의 강제적 실현이며, 또한 배당요구의 신청은 집행기관에 대한 소송행위이기도 하다. 하지만 배당요구에 의해 집행이 개시되는 것은 아니라는 점을 고려하면 배당요구에 대해 집행개시요건의 구비는 필요하지 않다는 집행개시요건불요설이 문리적으로 더 적절해 보인다. 현재 실무 역시 배당요구를 위한 집행권원 등의 사전 송달 및 그 송달보고서의 첨부을 요구하고 있지 않다.

하지만 다시 생각건대 그렇다고 하여 담보제공을 조건으로 하는 가집행선고부판결에 대해 담보를 제공함이 없이 배당요구를 허용하거나 또는 집행권원에 표시된 급부가 반대급부나 다른 급부의 집행불능에 관계된 것임에도 불구하고 그 요건의 충족 없이 배당요구를 허용하게 된다면 이는 부당하다. 그러므로 배당요구의 실질이 「청구」인 점, 배당요구의 신청도 채권의 강제적 실현의 한 방법인 점 등을 감안한다면 배당요구를 하기 위해서는 적어도 실체법상 필요한 요건은 구비해야 한다고 보아야 할 것이다.

143) 兼子一(주81), 164.

144) 田中康久(주34), 138.

4) 따라서 배당요구를 신청함에 있어서는, 첫째로, 확정기한의 도래는 필요하다. 일반적으로 배당절차에는 기한미도래채권에 대하여 기한의 도래가 의제되고 있지만, 이는 배당절차상 계산의 편의를 위해서 실체법이 수정되는 것에 불과하기 때문에 이것으로부터 기한미도래채권의 권리행사가 당연히 인정되는 것이라고 말할 수는 없다(매각에 의해 효력을 상실하는 부동산집행에 있어서는 그 등기도 말소되는 것으로 되는 담보권 또는 가압류에 관계된 채권은 기한이 도래하지 않았어도 배당에서 제외할 수 없어서 예외적으로 이러한 채권의 배당절차상 취급을 규정하였던 것이므로 이 규정을 근거로 배당요구의 요건을 완화해야 하는 것은 아니라 할 것이다). 다만 그 이행기가 배당실시일까지 도래함이 명백할 때에는 배당요구를 긍정해도 무방하다는 견해¹⁴⁵⁾가 있기는 하다.

둘째로, 정지조건부채권의 경우 집행권원에 집행문을 부여받기 위해서는 조건의 성취가 증명되어야 하므로(민집 제30조 제2항), 그 조건이 성취되어 있지 않는 한 조건부채권에 대한 집행권원을 가진 자도 배당요구를 할 수 없다. 하지만 조건부채권이 담보권의 피담보채권인 경우에는 그 담보권에 기초하여 배당요구를 할 수 있고, 이 경우 정지조건부채권에 대한 배당액은 공탁하여 그 뒤에 조건의 성취 여부에 따라 공탁금을 지급하거나 공탁금에 대한 배당을 실시하여야 한다(민집 제256조, 제161조 제1항).

셋째로, 담보제공을 조건으로 하는 가집행선고부판결에 대하여는 담보제공의 증명이 집행문부여요건이 아니라 집행개시요건(민집 제30조 제2항 단서 참조)으로 되어 있다고 해도 광의의 집행력이 담보제공을 조건으로 하는 것이기 때문에 배당요구에 집행권원을 요구한 취지에 비추어 배당요구를 신청함에 있어서도 담보의 제공이 필요하다고 보아야 한다.

넷째로, 청구가 반대급부의 제공 혹은 다른 급부의 집행불능에 관계되어 있는 경우에는 그 「청구」를 위해서 위 사실의 존재가 필요하므로 배당요구 신청을 하는 데 있어에서도 위 사실의 증명을 요한다 할 것이다.

다. 집행정지사유의 취급

배당요구신청을 하는 채권자의 집행권원에 대하여 청구이의의 소 등이 제기되고 그에 수반하여 집행정지를 위한 잠정처분(민집 제46조 참조)이 발하여진 경우에 채권자가 위와 같은 집행권원을 가지고 배당요구 신청을 할 수 있을 것인가라는 문제가

145) 남기정, 실무 강제집행법(채권 기타 재산권), 육법사(1989), 425.

있다.

생각건대 이러한 경우 당해 배당요구채권자가 배당요구를 신청하기 전에는 위 집행정지서면을 제출해야 하는 법원이 정해져 있지 않으며, 배당요구를 신청하여 접수된 후에는 그 배당요구는 바로 그 효력이 발생하고 그 집행정지서면으로 인하여 정지해야 하는 집행처분이 존재하는 것은 아니다. 따라서 위와 같은 경우에도 채권자는 배당요구의 신청을 할 수 있고, 다만 위 집행정지서면의 제출은 당해 배당요구채권자에 대하여 지급된 배당금 등의 공탁사유로 되는 것에 불과하다고 본다.

라. 가압류채권자의 경우

채권압류의 전후에 가압류집행이 됨으로써 압류와 가압류가 경합하는 때에는 그 효력은 채권 전액에 미치게 되어 가압류채권자는 배당을 받을 수 있고(이중압류채권자로 취급됨) 별도로 배당요구를 할 필요가 없기 때문에 가압류채권자의 배당요구는 허용되지 않고 있다.

가압류채권자가 위와 같은 배당을 받기 위해서는 민사집행법 제252조 각 호 소정의 시기까지 가압류집행(제3채무자에 대한 송달에 의해 효력이 생김)을 하여야 한다.

3. 배당요구채권자의 승계

이에 관해서는 명문이 규정이 없으나, 배당요구채권자의 승계인으로서 공문서(가족관계증명서, 승계집행문 등) 또는 사문서에 의하여 승계의 사실을 증명하면 배당금 등의 교부를 받을 수 있다고 본다(단, 사문서에 의하여 증명하는 경우에는 문서의 성립, 내용 등을 심사하여야 할 것이다).

Ⅲ. 배당요구의 절차

1. 배당요구의 방식

가. 배당요구는 채권(이자, 비용, 그 밖의 부대채권을 포함)의 원인과 액수를 적은 서면으로 하여야 한다(민집규 제173조, 제48조 제1항).

위 기재방법은 채권집행의 신청에 있어서 청구채권의 기재와 거의 동일하다.

나. 배당요구는 일종의 소송행위이므로 그 신청을 하는 당사자에게는 당사자능력

과 소송능력이 있어야 한다.

배당요구신청서에는 그 원인, 즉 채무자에 대한 채권의 내용과 발생원인을 명시하여야 하고(민집 제247조 제3항, 제218조), 또한 당사자의 표시(대리인에 의한 때에는 대리인의 표시도 포함), 배당요구를 구하는 사건의 특정, 집행권원에 의하는 때에는 배당요구의 기초가 되는 집행권원의 표시 등을 하여야 한다.¹⁴⁶⁾

다. 우선변제청구권자는 배당요구신청서에 채권의 내용과 발생원인을 다른 채권과 구별할 수 있을 정도로 적어야 하고, 그 우선변제청구권의 존재를 소명하는 서면과 자격증명, 위임장 등을 붙여서 제출하여야 한다(민집규 제173조, 제48조 제2항).

우선변제권에 관한 소명은 자유로운 방법에 의할 수 있는데, 예컨대 임금채권의 경우에는 임금미지급증명서 또는 채무승인서, 다른 채권의 경우에는 당해 법률관계를 발생시킨 것을 증명하는 계약서 등을 첨부하면 되고, 그 서면은 반드시 원본일 필요는 없다.

라. 민사집행법은 그 동안 논란이 많고 이용되지 않던 배당요구채권의 채권확정의 소에 관한 절차를 폐지하였으므로 집행력 있는 집행권원 없이 배당요구한 채권자에 대하여 채무자가 배당절차에서 이의를 신청하고, 또한 채무자가 배당이의의 소를 제기하여야 한다(민집 제256조, 제154조 제1항).

그리고 집행력 있는 정본이 아닌 사본에 의하여 배당요구를 할 수 있는가에 관하여 이전에 논란이 있었으나, 민사집행규칙 제173조, 제48조 제2항은 이를 명문으로 인정하였다. 따라서 집행력 있는 정본에 의하여 배당요구를 신청하는 경우에는 집행권원 등의 송달증명서는 필요하지 않지만, 배당요구신청서에 집행문이 부여된 집행권원의 정본 또는 그 사본 및 일정한 경우 집행개시의 요건을 증명하는 서면(민집 제39조 이하), 그리고 자격증명, 위임장 등을 첨부하여야 한다.

마. 또한 신청서에는 배당요구채권을 특정할 수 있는 원인과 금액을 명시하여야 하는데, 특히 집행권원에 표시된 다수의 채권 중 일부 또는 다액의 채권 중 일부에 관하여 배당요구를 하는 때에는 그 부분을 특정하여야 한다.

만일 배당을 받으려고 하는 채권으로서 1개 채권의 일부를 기재한 경우에는 그 일부에 대응한 배당을 받을 수 있음에 그치므로 잔여부분에 대해 배당을 받기 위해서

146) 그리하여 일반적으로 “배당요구채권자는 2002. 5. 15. 2002타채○○○○호 채권집행사건에 대해 배당요구합니다.”라고 쓴 다음 그 이하에서 채권의 원인, 그 액수, 배당요구의 자격, 첨부문서의 순 등으로 기재한다.

는 별도로 다시 배당요구의 절차를 이행할 필요가 있다.

2. 배당요구를 해야 할 집행기관

배당요구는 채권집행사건이 계속된 법원에 신청하여야 하는데, 다만 중복압류에 의해 압류가 경합하는 경우 그 압류가 서로 다른 법원에 의해 이루어진 때에는 그 중 어느 법원에 배당요구를 하여도 상관없다.

가. 동산인도청구권 등의 경우¹⁴⁷⁾

채무자의 책임재산에 속하여야 할 유체동산을 제3자가 채무자에게 인도할 채무를 지고 있거나 제3자가 그에 대한 권리를 채무자에게 이전할 채무를 지고 있는 경우에 채권자는 그 유체동산으로부터 자기의 금전채권의 만족을 얻기 위하여 채무자의 제3자에 대한 유체동산 인도청구권이나 유체동산에 대한 권리이전청구권을 금전채권에 대한 집행방법에 준하여 압류·추심명령을 받아 그 청구권의 내용을 실현시켜 그 유체동산을 채무자의 책임재산으로 강제집행할 수 있는 상태로 만든 뒤 이를 현금화하여 그 매각대금에서 채권의 변제를 받을 수 있고(민집 제242조, 제243조), 이러한 유체동산 인도청구권에 대한 집행에 있어서는 집행관이 민사집행법 제199조의 규정에 따라 유체동산을 인도받아 현금화하게 되고(민집 제243조 제3항),¹⁴⁸⁾ 집행관이 이와 같이 현금화한 금전을 법원에 제출한 때가 바로 배당요구의 종기가 된다(민집 제247조 제1항 제3호).

그런데 이와 같이 집행관이 유체동산을 인도받아 현금화하는 단계에서 배당요구를 해야 하는 대상이 집행법원인지 아니면 집행관인지 여부가 문제되는데, 이 경우 집행관은 집행법원의 보조기관으로서 현금화에 종사하는 것으로 보아야 하므로 배당요구는 어느 단계에서든지 집행법원에 대하여 하여야 할 것이다.¹⁴⁹⁾

또한 어음·수표 그 밖에 배서로 이전할 수 있는 증권으로서 배서가 금지된 증권 채권에 대하여 집행법원의 압류명령에 의하여 집행관이 증권을 점유하여 행하는 집행(민집 제233조) 및 그 밖의 재산권에 대한 집행에 있어서 그 현금화방법으로 집행관

147) 자동차 또는 건설기계의 인도청구권에 대한 압류에 관하여는 유체동산인도청구권의 규정을 준용하고 있다(민집규 제171조 제2항).

148) 이 경우 인도청구권에 대한 강제집행과 인도를 받은 유체동산의 현금화절차의 관계에 관하여 견해의 대립이 있지만, 현금화에 관해서만 유체동산의 현금화방법에 적합한 방법을 채용하여 이를 채권집행의 절차 속에 포섭하는데 그치고 결국 최후까지 채권집행의 절차를 관철한다는 절차구조를 취한 것으로 보아야 한다는 것이 실무의 견해이다(위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 442.).

149) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 429.

에게 매각이나 임의매각을 명한 경우 등에도 위와 같은 이유로 집행관이 아닌 집행법원에 대하여 배당요구를 하여야 한다.

나. 부동산청구권의 경우¹⁵⁰⁾

1) 채무자가 제3자에 대하여 부동산인도청구권을 가지고 있거나 부동산소유권이 전청구권 또는 소유권이전등기의 말소등기청구권 등 부동산에 관한 등기청구권을 가지고 있는 경우에 채권자는 그 부동산으로부터 자기의 금전채권의 만족을 얻기 위하여 채무자의 제3자에 대한 위 부동산청구권을 압류하여 그 내용을 실현시키고 그 부동산을 채무자의 책임재산으로 귀속시킨 후 이를 현금화하거나 또는 강제관리를 실시하여 그 매각대금이나 수익금으로부터 채권의 변제를 받을 수 있다(민집 제242조, 제244조, 이는 청구권 자체를 처분하는 것이 아니다).

이러한 부동산청구권에 대한 강제집행은 어느 경우에도 제3채무자로부터 부동산에 대한 채무자 명의의 등기를 실현시키거나 그 부동산을 보관인에게 인도하게 하여 (혹은 그 양자를 실현시켜) 부동산물권 자체에 대한 강제경매나 강제관리를 실시함으로써 현금화하는 것이 궁극적인 목적이다.

2) 이러한 부동산인도청구권 또는 그 권리이전청구권에 대한 집행의 경우에 배당요구를 할 수 있는 것인가, 그것이 가능하다면 이를 어느 집행법원에 하여야 하는 것일까.

먼저, 배당요구의 가부에 대해서 적극설과 소극설이 나뉘어지고 있다. 적극설은 이 경우 보관인 인도시 또는 소유명의를 채무자 이전시까지 배당요구를 할 수 있다고 하는 견해이다. 다만 적극설은 이때에 어느 법원에 대해 배당요구를 해야 하는가에 관하여 다시 의견이 갈라지는데, 그 중 제1설은 이러한 경우 부동산청구권에 대한 채권집행의 집행법원에 배당요구를 해야 하고, 그 이후에는 부동산강제경매 또는 강제관리의 규정에 따라 각 그 집행법원에 배당요구를 할 수 있으나, 부동산청구권 집행절차에서 배당요구를 한 채권자일지라도 그 이후에 진행되는 강제경매 등의 절차에서 변제를 받기 위해서는 그 부동산 집행절차에서 다시 배당요구를 해야 한다고 주장하고,¹⁵¹⁾ 제2설은 채권자가 부동산청구권에 대한 채권집행의 집행법원에 배당요구를

150) 선박 또는 항공기의 인도청구권에 대한 압류와 선박, 자동차, 건설기계, 항공기 등의 권리이전 청구권에 관해서는 부동산청구권의 집행에 관한 규정들이 준용된다(민집규 제171조 제1항).

151) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 429. 이 견해는 또한 부동산청구권 집행절차에서 중복압류를 한 채권자의 경우에도 그 현금화대금으로부터 변제를 받기 위해서는 위 청구권의 압류만으로 부족하고 이어서 진행되는 강제경매 등 집행절차에서 다시 배당요구를 해야 한다고 보고 있다.

하면 그 효력이 뒤의 강제경매 등의 집행에도 미치므로 따로이 그 이후의 부동산강제 경매나 강제관리의 규정에 따라 그 각 집행법원에 배당요구를 할 필요는 없다고 주장한다.¹⁵²⁾

그러나 우선 위 적극설은 부동산 인도시 또는 소유명의를 채무자 이전시까지 배당요구를 할 수 있다고 하여 배당요구의 종기를 일응 주장하고 있으나, 이는 명문의 근거가 없는 것이고,¹⁵³⁾ 배당요구의 종기에 관한 민사집행법 제247조 제1항은 부동산청구권의 압류에 대한 배당요구를 예정하고 있지 아니하다. 또한 앞서 본대로 배당요구는 변제를 구하는 신청이고 배당기관인 집행법원으로 향한 의사표시이기 때문에 이러한 변제(배당)를 예정하지 않고 단지 준비집행에 불과한 부동산청구권 집행단계에서는 집행기관에 대해 배당요구를 인정하는 입장을 취하면서 또한 그것이 다음의 강제경매 등의 단계에서 그 효력이 있느니 없느니 하는 식으로 다룰 실익이 없다. 그리고 이 경우 부동산이 보관인에게 인도되거나 그 소유명의를 채무자에게 이전되면 그로써 부동산에 관한 청구권의 집행은 종료하고, 그 후의 강제집행은 부동산에 대한 강제경매 또는 강제관리로 들어가게 되는바,¹⁵⁴⁾ 위 청구권집행과 그 이후의 부동산집행 사이에는 연속성이 없어서(관할법원이 다른 경우에 기록의 송부 또는 이송의 대상으로도 되어 있지 않음) 청구권집행에 대해 배당요구를 인정하지 않아도 강제경매 등 부동산집행절차에서 배당요구를 하면 이로써 충분하다(적극설 중 제1설은 청구권집행에서 배당요구를 해도 다시 부동산집행절차에서 배당요구를 하지 않으면 후자의 절차에서 배당받을 수 없다는 취지인데, 그렇다면 청구권집행에서 배당요구를 인정하자고 주장하는 취지는 어디에 있는 것인지 의문이다). 나아가 배당요구채권자의 입장에서도 부동산청구권에 대한 압류가 있었는지를 조사하는 것보다 부동산집행이 개시된 사실을 조사하는 편이 훨씬 용이하므로 청구권집행단계에서 배당요구를 부정한다 하더라도 그에게 불리하지 않다.

따라서 위 견해들 중 적극설은 어느 모로 보나 적절하지 않다고 보이므로 위 소

152) 조정래(주10), 455.

153) 우리 민사집행법은 앞서 보았듯이 유체동산인도청구권의 경우에도 집행관에게 그 동산을 인도한 때가 아니라 집행관이 현금화한 금전을 법원에 제출한 때(민집 제247조 제1항 제3호)를 배당요구의 종기로 정하고 있다. 이는 일본 민사집행법 제165조가 이 경우 배당요구의 종기를 집행관이 동산을 인도받은 때로 정하고 있는 것과 다른 것이다.

154) 부동산청구권에 대한 압류의 효력은 압류명령의 송달로 인해 발생하나, 목적부동산 자체에 대한 압류의 효력은 채무자에 대한 경매개시결정 송달시 또는 경매개시결정의 기입등기시에 발생한다. 따라서 부동산청구권을 압류한 후 그 부동산 자체에 대한 압류의 효력발생 전에 다른 사람이 부동산 자체에 대한 압류를 한 경우에도 압류채권자는 제3자이외의 소 등으로 이를 다룰 수 없다.

극설¹⁵⁵⁾의 손을 들기로 한다.

소극설에 의할 경우 채권자는 부동산청구권집행에서는 배당요구를 할 수 없고, 그 이후 강제경매 등 부동산집행단계에서 그 강제집행의 집행법원에 대해 배당요구를 하면 그로써 족하고 그에 의해 채권의 만족을 얻을 수 있게 된다.

3. 배당요구신청에 대한 절차

가. 배당요구의 송달 및 통지

적법한 배당요구가 있으면 법원사무관등은 그 뜻을 기재한 문서를 제3채무자에게 송달하고(민집 제247조 제4항), 또한 배당요구가 있었다는 뜻을 압류채권자 및 채무자에게 통지해야 한다(민집 제247조 제3항, 제219조).

채무자등에 대한 통지를 하는 때에는 배당요구서의 부분을 함께 송달하거나 교부함이 상당하다. 다만 채무자가 외국에 있거나 있는 곳이 분명하지 아니한 때에는 통지할 필요가 없다(민집 제12조).

배당요구의 효력은 집행법원에 배당요구서를 접수한 때에 발생하고, 위와 같은 배당요구의 통지는 배당요구의 효력발생요건이 아니므로 위 통지가 없더라도 배당요구의 효력에 영향이 없다. 하지만 제3채무자에 대한 송달은 민사집행법 제248조 제2항에 따른 공탁의무의 발생원인이 된다.

나. 신청에 대한 재판

1) 배당요구는 집행기관에 대하여 배당을 구하는 신청이고, 적법한 배당요구에 대하여는 그 신청인을 배당을 받을 채권자로 취급하면 족할 뿐이며, 그 외에 허가 등의 재판이 있어야 하는 것은 아니다.

2) 그러나 배당요구를 인용하는 별다른 재판은 필요 없지만, 배당요구가 부적법한 경우에는 신청인으로 하여금 그에 대한 대책을 세울 기회를 부여하기 위해서도 각 하(또는 기각)결정을 함으로써 신청에 대한 응답을 명확하게 하여야 한다.

따라서 배당요구신청이 소송행위의 일반적 유효요건을 갖추지 아니하였거나 그 방식에 위배된 경우, 예를 들어 집행력 있는 정보에 의한 배당요구에 관하여 집행개시의 요건을 갖추지 아니한 경우, 우선변제청구권자가 우선변제권이 있음을 증명하지 못한 때, 배당요구의 종기 이후에 배당요구한 경우 등에는 집행법원이 배당요구채권자에게 그 보정을 명하고 이에 응하지 않거나 보정할 수 없는 때에는 배당요구의 신

155) 田中康久(주34), 356.

청을 기각(각하)하는 결정을 해야 한다.

각하결정은 이를 신청채권자에게 고지하여야 하고, 이 결정에 대하여 배당요구채권자는 집행에 관한 이의(민집 제16조)로써 다룰 수 있다.

3) 배당요구를 하였더라도 그것이 각하되어 확정된 때에는 배당요구의 효력이 생기지 않는다.

이에 관해서는 배당요구가 각하되어 확정된 경우라도 적법한 배당요구는 그에 대한 응답이 없어도 효력이 생기는 것이라고 하여 배당단계에서 그 적법성이 입증되면 배당요구의 효력을 인정하자는 견해도 있을 수 있으나, 각하결정의 효력을 신속히 확정시키고 이후의 절차를 진행하고자 하는 것이 법의 취지라고 보이므로 이에 대해서는 찬성하기 어렵다.

4) 집행법원은 배당요구가 적법하다고 인정한 때에는 이를 허가하는 재판을 할 필요 없이 그 채권자를 배당절차에 참가시켜 배당을 실시하면 된다.

집행법원이 형식적으로 하자가 있는 배당요구를 접수하고 이를 간과한 채 그 채권자를 배당에 참가시킨 경우 배당요구의 통지를 받은 다른 채권자 등 이해관계인은 집행에 관한 이의(민집 제16조)로써 그 배당요구의 하자를 주장할 수 있다. 또 이러한 집행에 관한 이의를 하지 않았거나 그 이의가 배척된 경우에도 그 배당요구채권자의 배당수령자격을 다투는 취지의 배당이의신청(민집 제151조) 및 배당이의의 소(민집 제154조)를 제기하는 것이 가능하다.

IV. 배당요구를 할 수 있는 시기

1. 배당요구의 시기(始期)

배당요구를 언제부터 할 수 있는지에 대해서는 특별한 규정이 없어서 이를 압류 사건이 계속된 때(즉 신청된 때)라고 보는 견해¹⁵⁶⁾도 없지 않다.

그러나 배당요구는 다른 채권자의 강제집행절차에 편승하는 것이므로 이러한 종속성과 관련하여 해석상 압류의 효력이 발생한 뒤, 즉 압류명령이 제3채무자(제3채무자가 없는 경우에는 채무자)에게 송달된 때부터 할 수 있다고 보는 것이 타당하다.¹⁵⁷⁾

선행 압류의 효력이 생기지 않으면 그에 대한 배당요구의 본래적 효력도 생기지 않는 것이지만, 그렇다고 해서 압류명령이 아직 제3채무자에게 송달되기 전(실무상으로는 그 송달보고서의 제출 전)이라는 이유로 배당요구의 신청을 각하할 필요는 없

156) 吉野 衛 外, 위 注釋民事執行法(6), 429.

157) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 430.; 조정래(주10), 453.

다. 압류사건에 의한 목적재산의 환가가 없으면 배당요구의 목적을 달하는 것이 불가능하다는 의미에서 배당요구는 압류사건의 진행에 종속되지만, 배당요구시점에서 그 압류사건이 특정되어 있으면 족하기 때문이다.

또한 앞서 조금 보았듯이 압류사건에 대하여 집행정지사유가 발생하고 있어도 배당요구를 하는 것이 가능하며, 집행정지사유가 종료하고 배당의 단계에 이르게 되면 배당요구채권자는 배당에 가입할 수가 있게 된다. 집행정지는 압류사건의 진행을 정지하는 것이고, 배당요구는 압류사건을 진행시키는 것은 아니기 때문이다.

2. 배당요구의 종기(終期)

가. 규정의 내용

배당요구는, ① 채권자의 경합이 있는 경우에는 제3채무자가 채무액을 공탁하고 민사집행법 제248조 제4항에 의하여 공탁사유신고를 할 때까지, ② 채권자가 추심명령에 의하여 채권을 추심한 때에는 민사집행법 제236조 제1항에 의하여 추심의 신고를 한 때까지, ③ 채권이 특별현금화방법에 의하여 매각된 경우에는 집행관이 매각대금을 법원에 제출한 때까지 각각 배당요구를 할 수 있다(민집 제247조 제1항).

제3채무자는 압류 또는 가압류명령 또는 배당요구의 송달을 받으면 채무액을 공탁할 권리가 있고, 또한 위 채권자들의 청구가 있으면 채무액을 공탁할 의무가 있는 바, 이에 따라 제3채무자가 채무액을 공탁하고 그 사유를 신고한 때에 현금화절차는 종료하고 배당재단이 형성되어 배당절차에 들어갈 수 있으므로 제3채무자가 집행법원에 공탁한 사유를 신고할 때까지 배당요구를 할 수 있도록 한 것이다.

그리고 추심채권자는 집행법원에 추심의 신고를 하여야 비로소 다른 채권자의 배당요구를 막을 수 있는데, 계속적 수입채권을 압류한 경우에는 이미 변제기가 도래한 채권만을 추심하였으면 그것이 집행채권액에 미달하더라도 그 채권자는 추심신고를 할 수 있고 그 이후 그 금액에 대한 배당가입은 차단된다.

나. 유체동산인도청구권에 대한 집행의 경우

이 경우는 집행관이 유체동산을 인도받아 현금화를 하고 그 대금을 집행법원에 제출한 때(민집규 제169조, 제165조 제4항)까지 배당요구를 할 수 있다. 부동산인도 또는 권리이전청구권에 대한 집행에 있어서는 앞서 본 대로 인도나 명의이전까지 배당요구를 할 수 있다는 견해가 있기는 하나, 그것이 부적절한 것이라는 것에 대해서는 상론한 바 있다[이와 같이 배당요구를 인정하는 적극설은 그 뒤 그 부동산에 대한

강제경매나 강제관리가 개시된 후에도 각 그 규정에 따른 배당요구의 종기까지(민집 제84조) 또는 집행법원의 강제관리취소결정시까지(민집 제171조) 배당요구를 할 수 있다고 해석하는 것이 다수의 견해인 것으로 보여진다].

다. 국세징수법상 교부청구의 경우

교부청구는 과세관청이 이미 진행 중인 강제집행절차에 가입하여 체납된 조세의 배당을 구하는 것으로서 강제집행에 있어서의 배당요구와 그 성질이 같은 것이므로 이것 역시 배당요구와 마찬가지로 배당요구의 종기까지만 할 수 있다.¹⁵⁸⁾

라. 매각명령 또는 그 밖에 적당한 방법에 의한 현금화명령의 경우

이 경우에는 민사집행법 제247조 제1항 제3호에 따라 집행관 또는 매각명령을 명받은 자가 현금화한 금전(매각대금)을 법원에 제출한 때가 배당요구의 종기이다.

마. 압류채권자가 관리명령(민집 제241조 제1항 제3호)을 받은 경우

이때는, 집행법원이 정하는 기간(법원이 정한 수익처리기간, 민집규 제91조 제1항, 민집 제169조 제4항, 제148조 참조)의 종기까지 그 기간에 해당하는 수익 등에 대해 배당요구를 해야만 한다.¹⁵⁹⁾

따라서 집행법원이 주기적인 배당을 명한 경우에는 법원이 정한 기간 동안에 발생한 수익에 대하여 그 기간마다 배당을 실시하게 되므로 각 회의 배당에 관하여는

158) 대법원 1993. 3. 26. 선고 92다52733 판결; 대법원 2001. 5. 8. 선고 2000다21154 판결; 대법원 1997. 2. 14. 선고 96다51585 판결 【판결요지】[1] 세무서장이 국세징수법 제56조 에 따라서 경매법원에 대하여 국세의 교부를 청구하는 것은 민사소송법에 규정된 부동산경매절차에서 하는 배당요구와 성질이 같은 것이므로 국세의 교부청구도 배당요구와 마찬가지로 경락기일까지 할 수 있으나, 경매부동산에 관하여 국세체납처분의 절차로서 압류의 등기가 되어 있는 경우에는 교부청구를 한 효력이 있는 것으로 보아야 하고, 이 경우 세무서장이 경락기일까지 체납된 국세의 세액을 계산할 수 있는 증빙서류를 제출하지 아니한 때에는 경매법원으로서도 당해 압류등기촉탁서에 의한 체납세액을 조사하여 배당할 수 있다. [2] 확정된 배당표에 의하여 배당을 실시하는 것은 실체법상의 권리를 확정하는 것이 아니므로 배당을 받아야 할 자가 배당을 받지 못하고 배당을 받지 못할 자가 배당을 받은 경우에는 배당을 받지 못한 우선채권자는 배당을 받은 자에 대하여 부당이득반환청구권이 있다. [3] 강제집행진행중의 부동산에 대하여 조세채권의 보전을 위한 압류가 있었으나 경락기일까지 압류사실을 신고하지도 않고 체납 세액을 계산할 수 있는 증빙서류도 제출하지 않은 조세채권자에게도 당해 압류등기촉탁서 등에 의하여 조사 가능한 체납세액은 그 우선순위에 따라 배당하여야 한다는 이유로, 확정된 배당표에 의하여 배당에서 제외된 조세채권자의 부당이득반환청구를 인용한 사례(본 사건은 경매개시결정의 기입등기 후 국가가 토지초과이득세 채권의 보전을 위한 압류를 하였으나 경락기일까지 압류사실의 신고, 체납 세액을 계산할 수 있는 증빙서류의 제출, 교부청구 등의 어느 것도 하지 아니하고 있다가 경락기일 이후 배당기일 이전에 금 166,798,484원의 교부청구를 하였으나 경매법원이 조세채권에 대한 배당을 하지 아니한 채 배당표가 확정된 사안임).

159) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅱ), 865.

각 기간의 만료시까지 배당요구를 하지 않으면 배당에 참가할 없고, 이미 지나간 배당부분에 대하여는 배당요구의 효력이 미칠 수 없으며, 언제나 장차 실시하게 될 배당절차에서 배당받을 수 있음에 그친다.

바. 배당요구 종기 사유가 집행정지 중에 발생한 경우

위 법규정이 정하고 있는 배당요구의 종기 사유가 압류사건의 집행정지 중에 발생한 경우에도 배당요구의 종기가 도래한다고 보아야 하는 것일까.

이를 소극적으로 보는 입장이 있을 수 있으나, 집행정지는 압류사건의 진행을 방해해도 배당요구를 방해하지는 않으며, 배당요구종기사유와 집행정지사유의 발생 선후에 의해서 별도로 달리 취급해야 할 합리성도 없으므로 위와 같은 경우에도 여전히 배당요구의 종기는 도래한다고 봄이 타당하다.

사. 담보권의 실행 및 행사에 있어서 준용

민사집행법 제247조는 채권, 그 밖의 재산권을 목적으로 하는 담보권의 실행 및 행사에 있어서 준용된다(민집 제273조 제3항).

그리하여 채권에 대하여 위 규정에 의해 담보권의 실행 내지 행사로서의 압류가 된 경우에 있어서도 그에 해당하는 때까지 배당요구를 한 채권자는 배당등을 받는 것으로 된다.

각 채권자가 받을 배당등의 액은 강제집행에 의한 압류의 배당등 절차에 있어서와 동일하게 실체법상 우선순위에 따라 산정하게 된다.

3. 배당요구를 할 수 없는 경우

가. 전부명령 송달 후의 배당요구

1) 전부명령이 제3채무자에게 송달된 후에는 배당요구를 하지 못한다(민집 제247조 제2항).

전부명령은 확정시에 그 효력이 발생하지만 확정된 경우에는 전부명령이 제3채무자에게 송달된 때로 소급하여 압류채권을 지급에 갈음하여 압류채권자에게 이전·변제된 것으로 보아 강제집행절차가 종료되므로 전부명령이 효력을 발생한 이상 제3채무자에 대한 송달 후의 배당요구는 그 효력이 없도록 한 것이다.¹⁶⁰⁾

160) 다만 제3채무자에게 송달된 후의 배당요구라도 전부명령이 즉시항고에 의하여 취소될 수도 있는 것이므로 일단 접수하여 두었다가 전부명령의 확정 여부를 확인한 다음에 처리함이 상당하다.

2) 또한 특별현금화방법으로 양도명령이 내려진 경우에도 전부명령과 마찬가지로 제3채무자에게 송달된 후에는 배당요구를 할 수 없다.

3) 다만 전부명령에 의한 채권의 이전은 전부명령이 제3채무자에게 송달되었을 때에 발생하나, 배당요구는 다음에 보듯이 집행법원에 배당요구서를 접수한 때에 그 효력이 발생하므로 전부명령의 제3채무자에 대한 송달 전에 배당요구의 신청 및 접수가 있었던 때에는 배당요구서와 전부명령의 제3채무자에 대한 송달의 선후에 불구하고 전부의 효력은 생기지 않게 되고, 따라서 이 경우 제3채무자가 전부명령의 확정을 이유로 전부채권자에 게 지급하여도 이를 이유로 배당요구채권자에게 대항하기 어렵게 되는 수가 있다.

나. 압류액 제한의 경우

추심명령은 원칙적으로 그 채권 전액에 미치지만, 법원은 채무자의 신청에 따라 압류채권자를 심문한 후 압류액수를 그 채권자의 요구액수로 제한하고 채무자에게 그 초과된 액수의 처분과 영수를 허가할 수 있는바(민집 제232조 제1항), 이때에는 그 제한부분에 관한 한 다른 채권자의 배당요구가 제한된다(민집 제232조 제2항).

그리고 이 경우 그 이전에 있는 배당요구의 액은 위 채권자의 요구액에 포함되게 되므로 그 배당요구채권액을 합하더라도 초과압류의 상태에 있을 때에 한하여 압류액을 각 채권자의 요구액 합계범위까지 제한하는 재판을 하게 된다.¹⁶¹⁾

다. 피압류채권이 양도된 경우

채권압류가 있는 후에 집행채무자가 피압류채권을 제3자에게 대항요건을 갖추어 양도하였다면 집행채무자에 대한 또 다른 제3의 채권자는 그 대상이 부존재하므로 다시 압류할 수 없고 또한 선행 압류절차에 배당요구도 할 수 없게 된다.¹⁶²⁾

라. 제3채무자에 의한 임의변제의 경우

예컨대, 甲의 乙에 대한 1,000만 원의 대여금채권에 대하여 甲의 채권자 丙이 600만 원의 채권을 가지고 압류의 효력범위를 제한하지 않은 채 압류하였는데, 제3채무자인 乙이 丙의 청구채권액인 600만 원을 초과하는 부분을 甲에게 임의변제해버린 경우, 원래 이때 압류의 효력은 채권 전부에 미치고 피압류채권 중 일부 변제는

161) 조정래(주10), 455.

162) 대법원 2004. 9. 3. 선고 2003다22561 판결; 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 431.

압류의 효력에 반하므로 乙은 위 변제를 가지고 압류채권자인 丙에게 대항할 수 없는 것이나, 그 이후에 나타나는 배당요구채권자에게는 대항할 수 있으므로 만약 甲의 다른 채권자 丁이 1,000만 원의 채권으로써 배당요구를 하였더라도 이 배당요구는 잔존부분인 600만 원에 한해서만 그 효력이 있다.

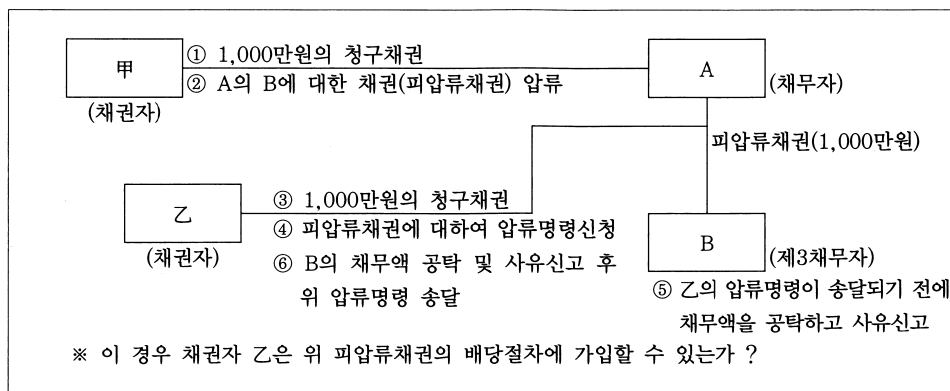
V. 배당요구의 효력

1. 효력발생시기

가. 접수시에 발생

채권압류의 효력은 압류명령이 제3채무자에게 송달된 때에 그 효력이 발생하지만(민집 제227조 제3항), 배당요구의 효력은 배당요구서를 접수한 때에 그 효력이 발생한다.¹⁶³⁾

나. 공탁 후 행한 압류명령의 효력



1) 위 사례와 같이 선행 압류명령이 효력을 발생하여 제3채무자가 공탁절차를 마친 이후에 다른 채권자가 동일 채권을 압류한 경우(이는 공탁이 있기 전에 압류명령을 신청·발령되었으나 공탁 이후에 그 명령이 제3채무자에게 송달된 경우 및 공탁 이후·사유신고 전에 압류명령을 신청한 경우를 포함하는 것임), 후행 압류명령의 신청에 선행절차에 대한 배당요구로서의 효력을 인정할 것인지 여부가 문제될 수 있다

163) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 427.

(즉 이 경우 후행 압류는 실제법상 무효이고, 따라서 그 압류 자체로는 당해 배당절차에 참여할 수 없는 것인데, 이에 대하여 무효행위 전환의 방법을 사용함으로써 배당요구로서의 효력을 인정한 후 배당에 가입시킬 수 있는가에 대한 문제이다).

이는 선행하는 채권압류명령 이후 다른 채권자에 의해서 동일 채권에 대한 채권압류가 있기 이전에 피압류채권의 양도,¹⁶⁴⁾ 면제, 채무자에의 변제 등이 되어버린 경우 또는 전부명령이 제3채무자에게 송달, 확정된 이후에 압류가 있었던 경우(전부명령의 송달 이전에 후행 압류명령의 신청·발령이 있었으나 그 송달이 전부명령의 송달 이후에 있었던 경우를 포함) 등에 있어서 후행 이중압류명령신청의 효력에 대해 배당요구의 효력을 인정할 것인가라는 문제와 비슷한 선상에서 논의되고 있는 것이다.

2) 이하에서는 먼저, 제3채무자 공탁의 경우에 있어서 후행 압류에 대해 배당요구의 효력을 인정할 수 있을지 여부를 살펴보기로 하자.

가) 우선 이와 관련하여 일본 민사집행법과 우리 민사집행법의 규정 태도를 일견 해볼 필요가 있다.

일본 민사집행법 제165조는 「배당등을 받을 채권자의 범위」라는 제목하에 “배당등을 받을 채권자는 다음에 기재하는 시기까지 압류, 가압류의 집행 또는 배당요구를 한 채권자로 한다. ① 제3채무자가 제156조 제1항 또는 제2항(제3채무자의 공탁에 관한 규정)에 의해 공탁을 한 때 ② 추심소송의 소장이 제3채무자에게 송달된 때 ③ 매각명령에 의해 집행관이 매득금의 교부를 받은 때 ④ 동산인도청구권의 압류의 경우에 있어서는 집행관이 그 동산의 인도를 받은 때”라고 규정하고 있다. 이는 배당절차에서 배당을 받을 채권자의 범위를 확정하는 규정으로서 그것은 또한 배당가입의 차단효과 발생하는 시기를 규정하고 있다고 볼 수 있다. 이 규정에 따르면 제3채무자 공탁의 경우 압류(가압류)채권자 혹은 배당요구채권자가 배당에 가입할 수 있는 시기는 제3채무자가 공탁한 때가 되는 것이고, 그 이후에는 어떠한 방법에 의하든 위 채권자들이 당해 배당절차에 가입할 여지가 남겨져 있지 아니하다.

그에 반해 우리 민사집행법은 먼저 압류(가압류)채권자가 배당에 가입할 수 있는 시기에 대하여 명문의 규정을 두고 있지 아니하나, 다만 압류된 채권에 대하여 제3채무자가 공탁을 하여 버리면 압류명령은 그 목적을 달성하여 소멸하게 되므로¹⁶⁵⁾ 그 이후에 압류 또는 가압류명령을 얻었더라도 이는 실체상 그 효력이 없어서 무효이며,

164) 이에 대해서는 제9장 혼합공탁 제2절 Ⅱ. 1. 다. 2) 이하에서 설명한다.

165) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 355-356. 참조

그 결과 그 이후의 채권자는 당해 배당절차에서 배당등을 받을 채권자로서의 지위를 취득할 수 없다고 해석될 수 있다. 따라서 압류 또는 가압류채권자에 대한 배당가입차단효는 이와 같은 압류된 채권의 채무액을 제3채무자가 공탁하였을 때에 생기게 되는 것이다. 그리고 우리 민사집행법은 배당요구채권자에 관해서는 제3채무자가 제248조 제4항에 따른 공탁의 신고를 한 때까지 배당요구를 할 수 있다고 규정(민집제247조 제1항 제1호)함으로써 배당요구채권자에 대한 배당요구의 종기를 위 일본 민사집행법과 다르게 설정해 두고 있다. 이는 제3채무자의 공탁에 의해 당해 압류명령이 존재의의를 잃게 되었다 하더라도 배당요구채권자는 제3채무자가 그 사유신고를 할 때까지 배당에 가입할 수 있는 가능성을 열어 두고 있는 것이다.¹⁶⁶⁾

결국 배당가입 가능시기에 관해 우리 법과 일본법의 경우 후자는 (가)압류채권자 및 배당요구채권자를 동일하게 취급하여 위 시기를 모두 제3채무자의 공탁시로 하고 있는 반면, 전자는 해석 또는 명문의 규정에 의해 위 시기가 (가)압류채권자의 경우에는 제3채무자의 공탁시로, 배당요구채권자의 경우에는 그보다 나중인 제3채무자의 공탁사유신고시로 된다는 데에 그 차이점이 있다.

일본법과 다른 우리 법의 이러한 구조에 의해서 그 해석에 있어서도 일본법과 다른 기대여지가 발생하게 된다(개별상대효설을 취하는 우리 법의 해석상 제3채무자의 공탁 후에는 배당요구의 방법으로도 다른 채권자가 배당에 참가할 수 없게 되나, 여기서의 문제는 우리 법 제247조가 배당요구의 종기를 제3채무자의 공탁 후 사유신고시로 정하고 있는 것과 관련하여 제3채무자의 공탁 이후에 압류를 한 채권자의 압류명령에 대하여 압류는 아니더라도 최소한 배당요구로서의 효력을 인정할 수 있는지의 문제를 별개로 살펴볼 필요가 있게 된다).

즉 일본법에 의할 경우 압류 또는 가압류채권자이든, 배당요구채권자이든 모두 제3채무자의 공탁에 의해 배당가입이 차단되게 규정되어 있으므로 그 이후에 당해 배당절차에 참여할 수 있는 채권자를 상정하기 어려운바, 이러한 상황에서 무효인 압류명령 등에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정하려고 하면 그에 대해 상당한 부담감을 느끼게 마련이다. 하지만 우리 법에 의할 경우에는 그 절차관여자 중 누구이든 간에 제3채무자가 공탁한 이후라도 그 사유신고 전까지는 또다시 당해 배당절차에 가입할 다른 채권자를 상정할 수 있는 것이고, 이러한 기대여지에 따라 위 압류명령을 배당요구의 의사표시로 인정할 필요가 있다는 논의가 가능해진다는 것이다.

166) 이는 법이론적으로 문제가 있기는 하다. 제8장 집행공탁 제2절 Ⅸ. 3. 참조

나) 현재 제3채무자 공탁의 경우 후행 압류에 대해 배당요구의 효력을 인정할 것인가에 관하여는 적극설과 소극설의 두 견해가 나타나고 있다.

그 중 적극설¹⁶⁷⁾은 민법 제138조가 규정하는 무효행위의 전환이론을 바탕으로 이론을 전개한다. 즉 압류명령의 신청 요건이 배당요구의 그것을 초과하고 있기 때문에 대는 소를 포함한다고 볼 수 있고, 후행 압류명령을 신청한 채권자의 취지는 특별한 사정이 없는 한 그 압류에 기해 현금화절차에 참여하고 만일 그 압류가 효력을 상실한 경우라면 그 이후에 실시되는 배당절차에라도 참가하여 자신의 채권의 만족을 구하고자 하는 의사표시라고 할 수 있으므로 이러한 의사를 가지고 있다고 보여지는 신청인을 보호하고 나아가 절차경제의 견지에서 보더라도 후행의 무효인 압류명령에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정함이 타당하다는 것이다.

이와 달리, 소극설¹⁶⁸⁾은 우선 배당요구가 선행 압류사건의 계속을 전제로 하고 배당요구의 신청에 있어서는 당해 사건의 특징이 필요한데도 이중압류의 신청은 이를 흠결하고 있는 점, 만일 이를 인정한다면 일반적으로 사유신고를 기초로 배당을 실시하면 족한 집행법원에 있어서 배당을 받을 채권자의 파악이 곤란하게 되고, 집행사건의 절차적 안정성을 저해하고 제3채무자의 이익을 해할 위험이 있는 점 등의 이유를 들어 이 경우 배당요구의 효력을 부정함이 타당하다고 주장한다.

다) 생각건대 이 논의는 순수한 법이론적인 측면만이 있는 것이 아니라 다소의 정책적인 문제를 안고 있는 것이라고 할 수 있다. 즉 채권자들의 권리구제를 우선할 것인가, 아니면 당해 집행절차에 참여하는 모든 이해관계인들의 이익을 포함하여 집행절차의 안정을 추구할 것인가 중에서 어느 것을 선택하느냐의 문제가 내포되어 있는 것이다. 적극설을 취하면 전자가 더 우선되는 면이 있고, 소극설을 취하면 후자가 우선시되는 면이 있음을 부정하기 어렵다.

그러나 다른 한편, 현행 집행법상 배당요구 신청과 압류명령 신청의 방식과 절차가 엄연히 다르며, 나아가 적극설에 의할 경우라도 결국은 적어도 집행법상 배당요구가 가능한 시기까지, 다시 말해 제3채무자가 위 제247조 제1항 제1호에 따라 공탁하고 그 「사유신고를 할 때까지」 압류명령을 「신청」한 채권자¹⁶⁹⁾에 한하여서만 그 압류명령에

167) 김홍엽, 민사집행법(제2판), 박영사(2014), 303.; 김능환·민일영 편집대표, 위 주석민사집행법 [V], 529. 참조; 田中康久(주34), 329.; 宮脇幸彦(주81), 222.; 古島正彦, “債權執行における第三債務者の供託と配當(三), 書協會報 87号, 58. 등

168) 稻葉威雄(주18), 403.

169) 제3채무자 공탁 이전에 압류명령을 신청하였으나 그 공탁 이후에 제3채무자에게 송달된 경우 혹은 제3채무자 공탁 이후 사유신고 이전에 압류명령을 신청하였으나 사유신고 이후에 그것이 제3채무자에게 송달된 경우 등의 압류채권자 등을 말한다.

대해 배당요구의 효력을 인정할 수 있을 것이고,¹⁷⁰⁾ 또 제3채무자의 공탁 이후 무효인 압류명령에 대해 배당요구의 효력을 인정할 수 있으려면 후행 압류명령의 발령 및 송달 등에 관한 사실을 당해 채권자 또는 제3채무자가 적어도 배당기일까지 집행법원에 통지 또는 고지하거나 공탁사유신고서에 그에 관한 내용이 기재되는 등으로 집행법원이 그 사실을 알게 된 경우이어야 할 터이다.¹⁷¹⁾ 따라서 적극설을 취한다 해도 이러한 제한을 넘어서는 없으므로 이를 ‘한정적 적극설’이라고 부를 수 있겠다.

대법원은 2015. 7. 23. 선고 2014다87502 판결에 이르러, “다른 채권자의 신청에 의하여 발령된 압류·가압류명령이 제3채무자의 집행공탁 후에야 제3채무자에게 송달되었더라도, 공탁사유신고서에 이에 관한 내용까지 기재되는 등으로 집행법원이 배당요구의 종기인 공탁사유신고 시까지 이와 같은 사실을 알 수 있었고, 또한 그 채권자가 법률에 따라 우선변제청구권이 있거나 집행력 있는 정본을 가진 채권자인 경우라면 배당요구의 효력은 인정되나, 집행법원이 공탁사유신고 시까지 이와 같은 사실을 알 수 없었던 경우라면 설령 이러한 압류·가압류명령이 공탁사유신고 전에 제3채무자에게 송달되었다고 하더라도 배당요구의 효력도 인정될 수 없다. 나아가 이러한 법리는 민사집행법의 규정에 의한 집행공탁과 민법의 규정에 의한 변제공탁이 혼합되어 공탁된 이른바 혼합공탁의 경우에도 그대로 적용된다.”라고 판시하고 있는데, 이는 위 한정적 적극설을 그 입장으로 채택한 것이라고 볼 수 있다.

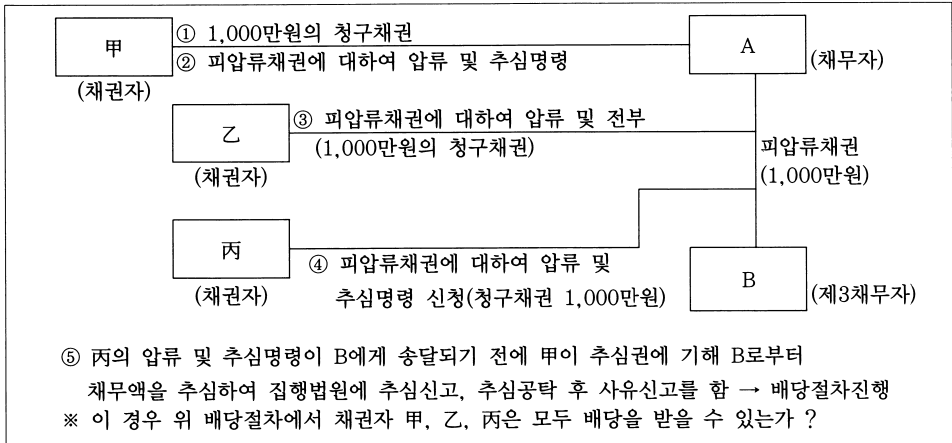
3) 위 사안에서 乙의 압류는 그것이 제3채무자에게 송달되어 효력이 발생하기 전에 제3채무자가 채무액을 공탁하고 사유신고를 해버렸으므로 실체법상으로 효력이 없다. 또한 제3채무자 공탁 후 행해진 乙의 압류에 대해 배당요구로서의 효력을 인정할 것인지에 대하여 우리 판례가 취하는 한정적 적극설을 취하는 경우 공탁사유신고서에 위 압류에 관한 내용까지 기재되거나 채권자가 이를 통지하는 등으로 집행법원이 배당요구의 종기인 공탁사유신고 시까지 이와 같은 사실을 알 수 있었던 때에 한

170) 위 사유신고 이후에는 위 규정에 따라 채권자는 배당요구조차 할 수 없는 상태가 되어서 무효인 압류명령이 유효인 배당요구로 전환될 수 있는 그 전제가 상실되어 있기 때문이다. 따라서 위 공탁사유신고 이후에 신청된 압류에 대하여는 적극설에 의하더라도 배당요구로서의 효력을 인정하기 어렵다.

171) 만일 당해 채권자 또는 제3채무자가 위 사실을 집행법원에 고지하고 소명하지 않음으로써 집행법원이 이를 모르고 배당절차를 종료하였다면 집행법원에 어떠한 과실이 있다고 보기 어렵고, 위 채권자로서도 배당절차에 참가할 의지를 포기했다고 보지 않을 수 없다. 이런 견지에서 그는 나중에 다른 채권자를 상대로 부당이득반환청구도 할 수 없다고 보아야 한다. 또한 제3채무자가 이를 통지하지 않았다 하더라도 제3채무자에게 그 통지에 대한 법적의무가 없는 한 그에게 어떤 책임을 묻기 어려우며, 그 不通知 때문에 그 사실을 알지 못한 집행법원 역시 어떤 책임이 있다고 보기 어려운 것은 마찬가지다.

하여 배당요구의 효력을 인정되어 배당절차에 참가할 수 있을 것이다.

다. 추심 후 행한 압류명령의 효력



1) 선행 압류채권자가 추심명령을 얻어 추심권을 행사함에 따라 제3채무자인 B가 채무액을 지급하게 되면 그에 따라 피압류채권이 소멸하게 되는데,¹⁷²⁾ 이와 같이 추심채권자가 추심을 마친 이후에 다른 채권자가 동일 채권을 압류한 경우(이는 추심 이전에 압류명령이 신청·발령되었지만 추심 이후에 그 명령이 제3채무자에게 송달된 경우 및 추심 이후 추심신고 전에 압류명령을 신청한 경우를 포함하는 것임) 등에 있어서 위와 같은 후행 압류명령의 신청에 선행절차에 대한 배당요구로서의 효력을 인정할 것인지 여부가 문제된다(즉 이 경우 후행 압류는 실제법상 무효이고, 따라서 그 압류 자체로는 당해 배당등 절차에 참여할 수 없는 것인데, 이에 대하여 무효행위 전환의 방법을 사용함으로써 배당요구로서의 효력을 인정한 후 배당에 가입시킬 수 있는가에 대한 문제이다).

이에 대하여도 위 나.항에 있어서와 동일하게 소극설과 적극설이 나올 수 있을

172) 대법원 2005. 1. 13. 선고 2003다29937 판결【판결요지】[1] 추심명령을 얻어 채권을 추심하는 채권자는 집행법원의 수권에 따라 일종의 추심기관으로서 제3채무자로부터 추심을 하는 것이므로 제3채무자로서도 정당한 추심권자에게 지급하면 피압류채권은 소멸하는 것이다. [2] 채권압류명령은 그 명령이 제3채무자에게 송달됨으로써 효력이 생기는 것이므로 제3채무자의 지급으로 인하여 피압류채권이 소멸한 이상 설령 다른 채권자가 그 변제 전에 동일한 피압류채권에 대하여 채권압류명령을 신청하고 나아가 압류명령을 얻었다고 하더라도 제3채무자가 추심권자에게 지급한 후에 그 압류명령이 제3채무자에게 송달된 경우에는 추심권자가 추심한 금원에 그 압류의 효력이 미친다고 볼 수 없다.; 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다59391 판결

것인데, 다만 판례¹⁷³⁾는 이 경우 “추심채권자가 추심의 신고를 하기 전에 다른 채권자가 동일한 피압류채권에 대하여 압류·가압류명령을 신청하였다고 하더라도 이를 당해 채권추심사건에 관한 적법한 배당요구로 볼 수 없다.”라고 판시하여 소극설의 입장을 취하고 있다.

위 사례에서 적극설을 취할 경우, 채권자 甲, 乙, 丙이 모두 배당절차에 가입하여 자신의 채권액에 비례하여 안분배당받을 것이나(이 경우 乙의 전부명령은 압류의 경합으로 인하여 무효이므로 결국 다른 채권자에 대하여 우선적 지위를 주장할 수 없다), 소극설을 취할 경우 丙은 채권자 甲의 추심 이후에 피압류채권이 소멸한 상태에서 자신의 압류명령의 효력이 발생하였으므로 압류로서 실체법상 효력이 없을 뿐 아니라, 배당요구로서의 효력도 인정할 수 없으므로 배당절차에 참가할 수 없다.

2) 한편 민사집행법 제236조는 추심채권자에 대하여, “①채권자는 추심한 채권액을 법원에 신고하여야 한다. ② 제1항의 신고 전에 다른 압류·가압류 또는 배당요구가 있었을 때에는 채권자는 추심한 금액을 바로 공탁하고 그 사유를 신고하여야 한다.”라고 규정하고 있는데, 위 규정의 제정 당시에는 어쩌면 추심신고 전에 있었던 압류, 가압류에 대하여 그것이 추심 이후(즉 피압류채권 소멸 이후)의 것이든, 아니면 추심 이전의 것이든 배당가입을 인정하려는 취지(추심 이후 피압류채권 소멸 이후에 실체법상 효력이 없던 압류, 가압류에 대하여 배당요구로서의 효력을 인정함으로써 배당요구와 동일하게 배당에 가입시키려는 취지)를 가지고 있었다고 볼 여지가 있다.

즉 추심채권자가 제3채무자에게 추심청구를 하여 그로부터 채무액을 지급받으면 그 지급받을 때에 피압류채권은 소멸하게 되는 것이므로 그 이후에는 다른 채권자가 동일 채권에 대하여 압류 또는 가압류를 한다고 해도 이는 그 효력이 발생하지 않는 것인데, 위 제236조 제2항은 위 추심신고 전에 동일 채권에 대하여 배당요구 뿐만 아니라 압류 또는 가압류가 있다고 하더라도 채권자는 추심한 금액을 공탁하고 사유 신고한 후 배당절차를 진행하도록 하고 있고, 위 「추심신고 전」이라는 것은 채권자의 제3채무자에 대한 추심 이후부터 추심신고 전까지의 시간적 간격도 포함하는 것은 문리상 당연하기 때문에, 위 규정은 결국 잠재적으로 채권자의 추심 이후에 고유의 효력이 발생하지 않는 압류 또는 가압류에 대하여 적어도 배당요구로서의 효력을 인정

173) 대법원 2008. 11. 27. 선고 2008다59391 판결

하는 것을 전제로 하여 규정되었다고 볼 수 있는 것이었다.¹⁷⁴⁾

그런데 위 대법원 2008다59391 판결이 나옴에 따라 위 제236조 제2항에서 규정하는 “다른 압류·가압류” 채권자는 이제 그 의미가 구분되어야 할 필요가 있게 되었다. 다시 말해, 이는 선행 추심채권자(위 사례에서 채권자 甲)의 추심 이전에 그 압류·가압류의 본래 효력이 발생한 채권자와 선행 추심채권자의 추심 이후에 되어졌기 때문에 본래의 효력이 발생하지 않는 채권자로 구분되어야 하고, 그 중 후자의 채권자에 대하여는 그것이 비록 추심신고 이전에 되었다고 하더라도 그리고 위 제236조 제2항의 규정에 불구하고 나중에 배당절차에 배당에 가입할 수 없다고 보아야 하는 것이다.

2. 배당요구의 일반적 효력

가. 적법한 배당요구의 신청이 있으면 배당요구채권자는 추심금이나 현금화한 금전에서 압류채권자와 평등하게 배당을 받을 수 있는 배당수령자격을 가지고, 또한 우선변제권이 있으면 다른 채권자에 우선하여 배당을 받을 수 있는 지위를 가지게 된다.

그리고 이후의 절차에 있어서 배당요구를 한 자로서 취급되므로 집행법원으로부터 배당기일을 통지받고(민집 제256조), 배당표에 대하여 이의할 수 있는 권리가 있다(민집 제151조). 제3채무자에 대하여 채무액을 공탁할 것을 청구할 권리도 있고, 이 경우 제3채무자는 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다(민집 제248조 제2항). 위에서 보았듯이 배당요구가 있으면 그 이후의 전부명령은 허용되지 아니한다.

나. 피압류채권의 전액이 압류된 경우는 물론 그 일부만이 압류되어 있는 경우라도 배당요구는 압류의 범위를 확장시키지 않는다. 이 점에서, 이중압류가 된 경우 동일한 피압류채권의 미압류부분을 압류한 것으로 되어 결과적으로 압류범위의 확장을 가져오는 것(민집 제235조)과는 차이가 있다.¹⁷⁵⁾

174) 다만 위 규정은, 민사집행법 제247조 제1항이 배당요구채권자를 「우선변제청구권이 있는 채권자」와 「집행력 있는 정본을 가진 채권자」로 한정하고 있는데도 이에 해당한다고 보기 어려운 집행권원을 가지지 않은 가압류채권자에 대하여까지 배당요구의 효력을 인정하는 식으로 규정하고 있는 것은 문제가 있었다. 즉 위에서 채권자의 추심 이후에도 배당받을 수 있는 가압류채권자는 우선변제청구권이 있는 채권자만에 한정되고, 위 추심공탁 이후에 집행법원은 배당절차에서 위 가압류채권자가 우선변제청구권이 없는 채권자라면 배당에서 제외되는 것으로 해석할 필요가 있었다.

175) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 432. 다만 이에 대한 예외로서 급료 등 계속적 수입채권에 대한 압류가 있는 경우에 배당요구가 있으면 배당요구채권액에 상응한 금액만큼의 피압류채권액이 확장된다[조정래(주)10, 458. 및 앞서 본 제1절 Ⅳ. 3. 라. 2) 등 참조].

다. 그런데 배당요구의 효력과 관련하여, 배당요구채권자를 집행력 있는 정본에 의한 자와 그러한 정본 없이 배당요구를 한 자로 구분한 다음 전자의 배당요구에는 잠재적인 압류의 효력이 인정된다고 보는 견해¹⁷⁶⁾가 있다.

이 견해에 의할 때 배당요구에 잠재적인 압류의 효력이 있다는 것은 그에 대해 채권자를 위한 채권압류명령이 채무자와 제3채무자에게 송달된 것과 같은 효력, 즉 채무자에 대한 처분 및 추심금지, 제3채무자에 대한 변제금지의 효력이 생긴다는 것이며, 위 잠재적인 압류의 효력은 앞의 압류가 취소 또는 취하되는 경우 등에 현재화(顯在化)한다고 본다. 즉 앞의 압류가 취소된 때에는 그 배당요구의 순서에 따라 순서가 가장 빠른 채권자를 위하여 잠재적이었던 압류의 효력이 현재화(顯在化)하고, 이는 앞의 압류가 취하됨으로써 그 효력을 잃거나 앞의 압류에 의한 집행절차가 일시적 정지 명령의 제출 등에 의하여 정지된 경우에도 동일하며, 이때 현재화(顯在化)되는 압류의 효력은 그 배당요구가 제3채무자에게 송달된 때까지 소급하여 생긴다고 보고 있다. 따라서 압류의 효력이 현재화(顯在化)하는 배당요구채권자는 앞서의 압류채권자가 추심명령을 받았으나 현실로 추심하기 전에 그 압류명령이 취소되었다면 스스로 추심명령을 얻거나 또는 채권자 경합이 없는 경우에는 전부명령을 얻어 환가절차를 진행할 수 있다고 주장하며, 또한 압류채권자가 추심명령을 얻어 압류채권의 일부 또는 전부를 추심한 단계에서 압류가 실효되거나 집행정지 등이 된 경우에는 압류채권자가 채무자에 갈음하여 채무액을 수령한 것이므로 채권자로서의 지위를 상실한 이상 그 추심금을 보관할 권능을 잃는 것이고, 배당요구채권자로서는 이미 앞서 압류채권자에게 지급된 부분에 대하여 재차 제3채무자에게 추심할 수는 없는 것이므로 압류채권자는 그 추심금을 후임자인 배당요구채권자에게 인도하여야 한다는 것이다.

그러나 위와 같이 배당요구에 대해 잠재적인 압류의 효력을 인정하고자 하는 견해는 일본 구 민소법이 채권집행에 있어서 이중압류를 예정하지 않은 채 집행권원을 가진 채권자에 대해서도 배당요구의 방법만에 의해 집행에 참가할 수 있도록 규정하고 있었기 때문에 배당요구채권자에 대하여 이중집행신청권자와 동일한 잠재적 압류 효 또는 잠재적 절차수행자격을 인정하려고 하였던 것의 결과로써 나온 부득이한 해

176) 조정래(주10), 456.[이 견해는 우리의 구 민소법하에서의 해석론이지만, 구 민소법의 규정들 중 배당요구에 관련된 조문들(예컨대, 제580조, 제581조, 제582, 제583조 등)은 현행 민사집행법이 이를 그대로 이어받아 규정하고 있는바(예를 들어, 제247조, 제248조 제2항, 제249조, 제250조), 그에 따라 이 견해의 해석론 또한 현재의 민사집행법에 대해서도 주장되고 있는 것으로 볼 수 있기 때문에 여기에서 이를 살펴보기 위한 논의를 하는 것이다.]; 宮脇幸彦(주81), 227.

석론을 답습하고 있는 것이므로 적절하지 않다고 본다.

현재의 우리 민사집행법은 집행력 있는 정본을 가진 채권자에게 이중압류신청과 배당요구의 두 가지 방법 중 하나를 선택할 수 있는 가능성을 열어두고 있으며, 또한 배당요구는 앞서 보았듯이 독립적으로 강제집행을 수행하겠다는 것이 아니라 다른 채권자의 강제집행절차에 편승한다는 점에서 압류사건에 대해 부종적인 성질을 가지고 있는 것이다.

그리고 위에서 여러 차례 본 것과 같이 압류명령의 신청과 배당요구의 신청 요건은 서로 다른 것이며, 후자의 요건이 전자보다 더 완화되어 있는 것¹⁷⁷⁾이 우리 입법의 태도라고 말한 바 있는데, 이러한 상황에서 배당요구를 선택하여 신청한 채권자에게 잠재적으로 압류를 신청한 것과 동일한 효력을 부여해버리는 것은 양자를 달리 취급하고 있는 우리 집행법의 태도와 맞지 않은 것이다. 나아가 우리 집행법이 집행력 있는 정본을 가진 배당요구채권자에 대해 추심소송에 공동소송참가할 수 있도록 한다거나(민집 제249조 제2항) 혹은 압류채권자의 추심 해태시 법원의 허가를 얻어 추심할 수 있도록 규정하고 있는 것(민집 제250조)은 위와 같은 배당요구의 종속성을 다소 완화하고 있다고 볼 것이지(이러한 완화 역시 유효한 압류명령의 존재가 전제되어야만 하는 것이다), 이를 들어 집행법이 배당요구에 잠재적인 압류의 효력을 인정하고 있다거나 또는 선행 압류사건이 취소, 취하되었을 때에 자연히 그 잠재적인 압류효가 현재화(顯在化)된다는 식으로 해석함으로써 위 종속성을 부정하는 근거로 삼는 것은 타당하지 않다고 본다.

따라서 배당요구는 그것이 집행력 있는 정본에 기하여 되었든 아니면 그것 없이 신청되었든간에 그 기초가 된 압류가 취소되거나 압류채권자가 신청을 취하한 때에는 그에 따라서 그 효력을 상실한다고 보아야 하는 것이다.¹⁷⁸⁾

라. 그리고 우리 집행법은 위에서 본 것처럼 집행력 있는 정본을 가진 배당요구채권자로 하여금 압류채권자가 추심을 게을리 한 때에는 압류채권자에 대하여 일정한 기간 내에 추심할 것을 최고하고 이에 따르지 아니하는 경우에는 법원의 허가를 얻어 직접 추심할 수 있도록 하고(민집 제250조), 이 경우 배당요구채권자는 압류채권자가 제기한 추심소송에 공동소송인으로서 참가할 수 있도록 함으로써(민집 제249조 제2

177) 원칙적으로 집행개시요건 불요, 집행력 있는 정본이 아닌 사본에 의한 배당요구 인정 등으로 그 요건이 완화되어 있다.

178) 위 법원실무제요 민사집행(Ⅲ), 432.

항) 일정한 범위 내에서 그에게 절차수행자격을 부여하고 있다.

3. 이행지체 및 시효중단의 효력

배당요구는 실체법적으로 볼 때 채무자에 대하여 채무의 이행을 구하는 의사표시(청구)의 한 가지 방법이므로 그 의사표시가 채무자에게 도달한 때에(실무상으로는 배당요구의 통지에 의해), 기한의 정함이 없는 채무는 이행지체에 빠지게 된다.

이 효과는 청구의 효과이기 때문에 후에 배당요구가 부적법한 것으로 각하된 경우에도, 또한 선행 압류사건의 취하, 취소 등으로 인해 배당요구의 본래 목적을 달하는 것이 불가능한 경우에도 발생한다.

그리고 배당요구는 파산절차참가에 준하여 시효중단의 효력이 인정된다.¹⁷⁹⁾ 이 효과는 배당요구라는 권리행사에 수반하는 것이므로 배당요구시에 중단의 효력이 생기고, 배당요구가 취하되거나 또는 각하결정이 확정된 때에는 중단의 효력이 생기지 않는다.

또한 압류사건의 취하, 취소 등에 의해 배당요구의 목적을 달할 수 없는 경우에도 최고로서의 효력이 있으므로 그 취하 등으로부터 6개월 이내에 소를 제기함으로써 시효를 중단케 하는 것이 가능하다(민법 제174조 참조).

한편 판례¹⁸⁰⁾는 집행력 있는 집행권원 정보에 기하여 한 배당요구에 대해 이는 압류에 준하는 효력이 있으므로 민법 제168조 제2호에 의해 배당요구에 관련된 채권

179) 박윤직 편집대표, 민법주해[Ⅲ], 박영사, 514.

180) 대법원 2002. 2. 26. 선고 2000다25484 판결【판결요지】[1] 원인채권의 지급을 확보하기 위하여 어음이 수수된 당사자 사이에서 채권자가 어음채권을 피보전권리로 하여 채무자의 재산을 가압류함으로써 그 권리를 행사한 경우에는 그 원인채권의 소멸시효를 중단시키는 효력이 있고, 이러한 법리는 채권자가 어음채권을 청구채권으로 하여 채무자의 재산을 압류함으로써 그 권리를 행사한 경우에도 마찬가지이며, 한편 집행력 있는 채무명의의 정보를 가진 채권자는 이에 기하여 강제경매를 신청할 수 있으며, 다른 채권자의 신청에 의하여 개시된 경매절차를 이용하여 배당요구를 신청하는 행위도 채무명의에 기하여 능동적으로 그 권리를 실현하려고 하는 점에서는 강제경매의 신청과 동일하다고 할 수 있으므로 부동산경매절차에서 집행력 있는 채무명의의 정보를 가진 채권자가 하는 배당요구는 민법 제168조 제2호의 압류에 준하는 것으로서 배당요구에 관련된 채권에 관하여 소멸시효를 중단하는 효력이 생긴다고 할 것이고, 따라서 원인채권의 지급을 확보하기 위하여 어음이 수수된 당사자 사이에 채권자가 어음채권에 관한 집행력 있는 채무명의의 정보에 기하여 한 배당요구는 그 원인채권의 소멸시효를 중단시키는 효력이 있다. [2] 다른 채권자가 신청한 부동산경매절차에서 이미 소멸시효가 완성된 어음채권을 원인으로 하여 집행력 있는 채무명의를 가진 채권자가 배당요구를 신청하고, 그 경매절차에서 부동산의 경락대금이 배당요구채권자에게 배당되어 그 채무의 일부변제에 충당될 때까지 채무자가 아무런 이의를 진술하지 아니하였다면, 경매절차의 진행을 채무자가 알지 못하였다는 등 다른 특별한 사정이 없는 한 채무자는 어음채권에 대한 소멸시효 이익을 포기한 것으로 볼 수 있고, 그 때부터 그 원인채권의 소멸시효 기간도 다시 진행한다고 봄이 상당하다.

에 대하여 소멸시효를 중단하는 효력이 있다고 판시한다.¹⁸¹⁾

4. 제3채무자의 공탁의무

금전채권에 관하여 배당요구서를 송달받은 제3채무자는 배당에 참가한 채권자의 청구가 있으면 압류된 부분에 해당하는 금액을 공탁하여야 한다(민집 제248조 제2항).

이러한 제3채무자의 공탁의무는 배당요구서의 송달이 있으면 설사 그 배당요구가 부적법한 것이었더라도 발생한다.

또한 배당요구서의 송달 후에 배당요구의 취하 또는 각하결정이 확정되면 공탁의무를 부담하지 않을 것이지만, 이를 알지 못하는 사이에 채권자의 청구가 있어서 공탁하였다면 이는 유효하다고 볼 것이다.

181) 다만 위 판시는 「시효중단과 관련하여」 집행력 있는 집행권원 정보에 기한 배당요구 자체에 압류에 준하는 청구의 효력(민법 제168조 제1호 참조)이 있다는 것일 뿐이고 전체적으로 배당요구에 대해 나중에 현재화(顯在化)될 수 있는 잠재적 압류효를 인정하는 취지는 아니라고 본다.